

Imam Syafi'i

Ringkasan

Kitab Al Umm



PEMBAHASAN TENTANG ZAKAT

Allah berfirman: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Qs. Al Bayyinah (98): 5)

Allah berfirman: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’” (Qs. At-Taubah (9): 34-35)

Imam Syafi’i berkata: Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعَ
يَقْرُ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ حَتَّى يُطَوَّقَهُ فِي عُنُقِهِ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*"Orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, kelak pada hari kiamat akan didatangkan baginya seekor ular yang botak yang akan mengejar-ngejarnya dan akhirnya ular tersebut dikalungkan di lehernya". Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada kami firman Allah, 'Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat'."*¹

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah (9): 103)

Imam Syafi'i berkata: Allah menjelaskan kewajiban zakat di dalam kitab-Nya, kemudian menjelaskannya lewat lisan Nabi-Nya tentang harta yang bagaimana yang wajib dizakati. Ada sebagian harta yang gugur kewajiban zakatnya, ada sebagian harta yang wajib dizakati, dan ada pula harta yang pada hakikatnya tidak wajib dizakati.

BAB: JUMLAH UNTA YANG WAJIB DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٌ صَدَقَةٌ.

*"Unta yang jumlahnya kurang dari lima² tidak wajib dizakati."*³

Imam Syafi'i berkata: Telah diterangkan di dalam Sunnah bahwa unta yang jumlahnya kurang dari lima tidak wajib dizakati, dan unta yang berjumlah lima ekor wajib dizakati.

¹ HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Menahan Harta Zakat", juz ke-5, jilid ke-3, hal. 11, terbitan Darul Qalam, Beirut.

HR. Ahmad, hal. 377, jilid pertama, terbitan Maktabah Al Islami.

² Bahasa aslinya adalah *adz-dzaud*, yaitu nama bilangan khusus untuk unta yang jumlahnya antara tiga sampai sepuluh. Kata ini tidak ada jumlah satuannya.

³ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Sudah Dizakati Tidak Disebut Kanzun (harta yang ditimbun)".

HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no 1, jilid ke-2, hal. 673, terbitan Darul Fikr.

HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Unta", hal 17, juz ke-5, jilid ke-3, terbitan Darul Qalam, Beirut.

HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Jenis Harta yang Wajib Dizakati".

HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no 1543, hal 421, jilid ke-4.

HR. Malik dalam kitabnya *Al Muwaiththa'* riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat Harta" dan bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 325, terbitan Darul Qalam, Beirut.

BAB: BAGAIMANA ZAKAT DIWAJIBKAN

Imam Syafi'i berkata: Dari Anas bin Malik, ia berkata tentang zakat ini: "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin, dan hal itu merupakan perintah Allah. Barangsiapa di antara orang-orang mukmin yang diminta (ditagih) sesuai dengan aturan zakat, maka hendaklah ia memberikannya. Tapi barangsiapa diminta lebih dari itu, maka janganlah memberikannya."

Unta yang berjumlah 24 ekor ke bawah, zakatnya adalah berupa kambing, dimana untuk setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Unta yang berjumlah 25 sampai 35 ekor, zakatnya adalah unta betina berumur 1 tahun.⁴ Jika tidak ada, boleh diganti dengan unta jantan yang berumur 2 tahun.⁵ Unta yang berjumlah 36 sampai 45, zakatnya adalah unta betina berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3. Unta yang berjumlah 46 sampai 60, zakatnya adalah unta betina berumur 3 tahun menginjak tahun ke-4.⁶

Unta yang berjumlah 61 sampai 75, zakatnya adalah unta yang berumur 4 tahun masuk tahun ke-5.⁷ Unta yang berjumlah 76 sampai 90, zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3 (anak *lahun*). Unta yang berjumlah 91 sampai 120, zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk tahun ke-4. Unta yang berjumlah lebih dari 120 ekor, maka setiap bertambah 40 ekor zakatnya berupa unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Setiap penambahan 50 ekor, zakatnya adalah unta betina berumur 3 tahun masuk tahun ke-4.

Kadang-kadang seseorang wajib mengeluarkan zakat seekor unta *jad'ah* (unta yang berumur 4 tahun), tapi ia tidak punya unta yang berumur

⁴ Bahasa aslinya adalah anak perempuan dari *makhadh*, yaitu unta betina yang berumur setahun dan menginjak tahun kedua. Dinamakan anak *makhadh* karena setelah setahun melahirkan, induknya hamil lagi dan induknya ini disebut dengan *makhadh*.

⁵ Bahasa aslinya adalah anak *lahun*, yaitu unta yang berumur 2 tahun dan menginjak tahun ke-3. Dinamakan anak *lahun* karena pada tahun itu induknya sudah hamil lagi atau sudah melahirkan anak lagi, sehingga induknya mengeluarkan susu (*laban* atau *lahun*).

⁶ Bahasa aslinya adalah *hiqah*, yaitu unta yang berumur 3 tahun masuk tahun ke-4. Sampai akhir tahun ke-4 unta tersebut dinamakan *iqat* (yang pantas), karena unta tersebut sudah pantas dan sudah bisa dikendarai dan diberi beban. Biasanya unta betina yang sudah dikendarai seperti ini, dia akan ditinggalkan oleh unta jantan.

⁷ Bahasa aslinya adalah *jad'ah*, yaitu unta yang berumur 4 tahun masuk tahun ke-5. Unta tersebut dinamakan *jad'ah* (lepas) karena pada umur tersebut biasanya lepas gigi-gigi depannya. Sedangkan bagi sapi dan kambing, hal itu terjadi pada tahun kedua. Sementara pada domba, hal itu terjadi pada umur 1 tahun.

4 tahun itu, maka ia boleh membayar dengan unta yang berumur 3 tahun ditambah 2 ekor kambing jika hal itu mudah dilakukan. Jika tidak, boleh diganti dengan 20 Dirham. Jika seseorang wajib membayar zakat seekor unta yang berumur 3 tahun, tapi unta tersebut tidak bisa ia dapatkan, ia boleh menggantinya dengan unta yang berumur 4 tahun tapi ia mendapatkan 20 Dirham atau 2 ekor kambing (dari petugas zakat).

Imam Syafi'i berkata: Kambing ternak yang berjumlah 40-120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Kambing yang berjumlah 121-200, zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kambing yang berjumlah 201-300, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Begitu seterusnya setiap bertambah 100 kambing, zakatnya adalah seekor kambing. Seseorang tidak boleh membayar zakat berupa kambing yang sudah tua, kambing yang buta atau kambing hutan, kecuali apabila hal itu disetujui oleh si penerima zakat. Seseorang tidak boleh mengumpulkan harta yang terpisah-pisah dan tidak boleh memisahkan harta yang terkumpul dengan tujuan untuk menghindari zakat. Harta yang tercampur maka harus dipisahkan dengan pembagian yang sama (dibagi dua). Harta yang berupa perak, zakatnya adalah 2,5 % atau 1/40 apabila *riqah* tersebut telah mencapai 5 ukiyah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dikatakan bahwa kewajiban zakat itu adalah terhadap kambing ternak, maka hal ini menunjukkan bahwa kambing yang bukan ternak tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, karena sesuatu yang sudah ditentukan sifatnya tidak akan mencakup sesuatu yang sifatnya lain (dalam hal ini sifat tersebut adalah ternak, jadi selain ternak tidak ada zakatnya). *Wallahu a'lam*.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang mempunyai 4 ekor unta, tidak wajib mengeluarkan zakat. Ia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing apabila unta yang dimiliki sudah berjumlah 5 ekor. Apabila untanya lebih dari 5 ekor, ia tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai 10 ekor. Jika unta tersebut sudah berjumlah 10 ekor, ia wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing. Jika unta tersebut lebih dari 10 ekor, ia tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut berjumlah 15 ekor. Jika unta tersebut telah mencapai jumlah 15 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Jika unta tersebut lebih dari 15 ekor, ia tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 20 ekor. Jika unta tersebut berjumlah 20 ekor, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing. Jika unta tersebut lebih dari 20 ekor, ia tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 25 ekor. Jika unta tersebut berjumlah 25 ekor, maka

tidak ada lagi zakat kambing, akan tetapi zakatnya adalah unta betina yang berumur 1 tahun. Apabila unta seumur itu tidak ada, maka boleh diganti dengan unta jantan berumur 2 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 36 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 36 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur 2 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 46 ekor. Apabila sudah berjumlah 46 ekor, maka zakatnya adalah unta jantan berumur 3 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 61 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 61 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta yang berumur 5 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 76 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 76 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 91 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 91 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta jantan berumur 3 tahun. Apabila unta tersebut bertambah banyak, maka tidak wajib menambah zakatnya sebelum unta tersebut mencapai jumlah 121 ekor. Apabila unta tersebut sudah berjumlah 121 ekor, maka telah gugurlah kewajiban zakat jenis kedua dan diganti dengan kewajiban zakat jenis ketiga, yaitu setiap penambahan 40 ekor zakatnya adalah seekor unta betina berumur 2 tahun; dan setiap penambahan 50 ekor zakatnya adalah seekor unta betina berumur 3 tahun.

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta berjumlah 200 ekor dan didapati ada 4 ekor unta betina yang berumur 2 tahun dan 4 ekor unta yang berumur 3 tahun, maka zakatnya adalah unta yang berumur 3 tahun, dan ia tidak dibebani kecuali apa yang menjadi kewajibannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta-unta tersebut semuanya cacat atau sebagiannya cacat dan hanya sedikit yang tidak cacat, seperti; ia harus mengeluarkan zakat 5 ekor unta atau 4 ekor tapi yang tidak cacat hanya 3 atau 2 ekor, maka petugas zakat bisa berkata kepadanya: "Kami akan mengambil unta Anda yang tidak cacat, sementara sisanya masih menjadi kewajiban Anda apabila Anda bisa mengusahakannya. Jika tidak, maka kami akan mengambil unta Anda yang tidak cacat dan yang berumur

lebih tua, tapi kami akan memberi pengganti (berupa uang) kepada Anda. Atau kami akan mengambil unta yang tidak cacat yang umurnya lebih muda, tapi Anda harus memberikan kepada kami pengganti (berupa uang). Kami tidak akan mengambil dari Anda unta yang sakit, apabila ada di antara unta-unta Anda unta yang sehat.”

Imam Syafi’i berkata: Apabila unta tersebut berjumlah 25 ekor tapi tidak ada unta betina yang berumur 1 tahun, maka unta jantan yang berumur 2 tahun boleh diambil. Jika unta tersebut juga tidak ada, maka pemilik boleh menyerahkan unta apa saja yang ia kehendaki. Apabila kedua jenis unta itu ada, maka petugas tidak boleh mengambil kecuali unta betina yang berumur 1 tahun, karena hanya itulah yang wajib baginya apabila unta tersebut ada padanya.

BAB: UNTA YANG CACAT DAN TIDAK SEMPURNA

Imam Syafi’i berkata: Apabila unta-unta yang ada semuanya cacat seperti kudisan, liar, sakit atau buta, maka petugas zakat tidak boleh mengambil unta-unta tersebut sebagai zakat dan tidak boleh membebani si pemilik unta dengan cara mencari unta yang sehat di luar unta kepunyaannya.

Imam Syafi’i berkata: Apabila unta-unta tersebut cacat, maka kewajiban zakatnya berupa kambing, dengan syarat kambing-kambing tersebut harganya harus lebih tinggi dari unta yang cacat tersebut. Dalam hal ini petugas zakat bisa berkata kepada pemilik unta tersebut: “Jika Anda memberikan kambing-kambing tersebut, maka kami akan menerimanya. Tapi jika Anda tidak mau memberikan kambing-kambing tersebut, maka Anda boleh memilih; memberikan unta sehat yang Anda cari, atau memberikan unta-unta yang ada. Jika ia tidak mau memilih pilihan tersebut, maka ia harus menyerahkan kambingnya. Tapi petugas zakat tidak boleh mengambil kambing tersebut sebelum ia menawarkan pilihan-pilihan di atas kepada si pemilik unta.”

Imam Syafi’i berkata: Apabila petugas zakat sedang menghitung jumlah unta tapi belum mengambil zakatnya, kemudian sebagian unta tersebut hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan pemilik unta, maka petugas hendaklah mengambil sisa unta yang masih ada. Tapi jika seluruh untanya hilang, maka si pemilik tidak dibebani kewajiban apapun.

Imam Syafi’i berkata: Apabila seseorang mempunyai unta dan unta tersebut sedang diperiksa zakatnya oleh petugas, lalu si pemilik

unta berkata kepada petugas zakat bahwa ia memiliki unta-unta lain yang tidak ada di tempat tersebut, maka petugas boleh menerima zakat dari unta yang tidak ada di tempat tersebut ditambah dengan unta yang ada di tempat tersebut. Apabila ternyata unta-unta yang ada di tempat lain tersebut ternyata sudah diambil zakatnya oleh petugas yang lain, maka petugas di tempat tersebut harus mengembalikan unta yang sudah ia ambil sesuai dengan kadar zakat yang telah diambil oleh petugas lain, kecuali apabila si pemilik unta merelakannya.

BAB: APABILA TIDAK DIJUMPAI UNTA YANG UMURNYA SESUAI

Imam Syafi'i berkata: Kami menghafal bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Umur unta yang wajib diserahkan sebagai zakat minimal adalah unta betina yang berumur 2 tahun."* Contohnya: Apabila petugas zakat tidak mendapatkan unta yang umurnya seperti di atas, maka ia boleh mengambil unta yang lebih muda, tapi pemilik unta harus menyerahkan 2 ekor kambing atau 20 Dirham. Jika petugas mengambil unta yang umurnya lebih tua, maka ia harus menyerahkan kepada si pemilik unta 2 ekor kambing atau 20 Dirham.

Imam Syafi'i berkata: Apabila 2 ekor unta yang akan diserahkan sebagai zakat salah satunya buta atau dua-duanya buta, sedangkan ada unta yang sehat tapi umurnya lebih tua, dan ada juga unta lain yang sehat tapi umurnya lebih muda, maka petugas tidak boleh mengambil unta buta tersebut sebagai zakat apabila masih ada unta-unta lain yang sehat. Selayaknya petugas zakat mengambil yang lebih baik untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Setiap umur unta tersebut bertambah 1 tahun, maka pemiliknya harus menyerahkan 2 ekor kambing atau 20 Dirham. Apabila umur unta tersebut bertambah 2 tahun, maka ia harus menyerahkan 4 ekor kambing atau 40 dirham. Kemudian jika unta tersebut umurnya bertambah menjadi 3 tahun, maka ia harus menyerahkan 6 ekor kambing atau 60 Dirham. Begitu seterusnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila unta yang akan diserahkan sebagai zakat tidak berharga (tidak bagus) karena warnanya atau karena cacat, sementara tidak dijumpai adanya unta yang mencapai usia unta zakat, tapi hanya didapati unta yang lebih muda, maka lebih baik petugas mengambil dua ekor kambing atau 20 Dirham daripada mengambil unta yang cacat dan muda tersebut. Dalam hal ini si pemilik unta diberi dua

pilihan, yaitu memberikan dengan suka rela unta yang lebih tua dari unta wajib zakat itu, atau ia memberikan kepada petugas sesuatu yang lebih baik untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin.

Imam Syafi'i berkata: Bagi pemilik harta lebih baik berhati-hati dalam memberikan zakatnya, yaitu lebih baik ia memberikan lebih banyak dari 2 ekor kambing atau 20 Dirham, karena harta tersebut akan disedekahkan kepada orang-orang miskin.

BAB: KAMBING YANG DIAMBIL DARI ZAKAT UNTA

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai unta yang wajib zakatnya berupa kambing (unta yang jumlahnya kurang dari 25 ekor), maka kambing yang harus diserahkan sebagai zakat adalah kambing yang sudah pantas untuk disembelih sebagai kurban, yaitu kambing yang berumur 1 tahun lebih atau kambing domba yang berumur 2 tahun. Petugas zakat tidak boleh mengambil yang lebih tua atau lebih muda dari kambing tersebut. Tapi apabila pemilik unta dengan suka rela memberikan kambing yang lebih tua, maka petugas zakat boleh menerimanya.

Imam Syafi'i berkata: Jika kambing-kambing zakat tersebut buta, sakit atau ia tidak mempunyai kambing, maka ia boleh menyerahkan kambing mana saja yang sudah pantas untuk dijadikan kurban, baik itu kambing biasa atau kambing domba. Dalam hal ini aku tidak melihat kebiasaan tersebut di negeri ini. Karena menurutku apabila seseorang berkewajiban untuk menyerahkan seekor kambing, maka ia tidak boleh dibebani lebih dari itu.

Imam Syafi'i berkata: Boleh diterima sebagai zakat unta-unta yang penuh air susunya atau unta-unta yang sedikit sekali air susunya, dalam hal ini tidak ada bedanya. Juga boleh diterima kambing jenis apa saja dari negeri setempat, dengan syarat kambing tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai kurban. Juga boleh diterima apabila seseorang menyerahkan zakatnya berupa kambing yang bukan kambing jenis negeri tersebut, dengan syarat kambing tersebut sepadan atau lebih baik dari jenis kambing negeri tersebut. Apabila kambing tersebut lebih jelek dari jenis kambing negeri setempat, maka tidak boleh diterima.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik harta wajib menyerahkan zakatnya berupa unta yang berumur 3 tahun, maka petugas zakat tidak boleh mengambil unta yang berumur lebih dari itu, kecuali apabila hal

itu berdasarkan kehendak si pemilik harta. Apabila unta yang akan diserahkan sebagai zakat tidak diketahui apakah unta tersebut hamil atau tidak, maka petugas zakat bisa berkata kepada si pemilik: "Kami tidak akan mengambil unta tersebut dari Anda, atau mencari unta lain yang seumur jika Anda mau; atau kami mengambil unta yang lebih muda, tapi Anda harus memberikan tambahan kepada kami, atau menyerahkan unta yang lebih tua dan kami akan memberikan ganti rugi (tambahan) kepada Anda."

BAB: ZAKAT SAPI

Imam Syafi'i berkata: Dari Thawus, ia menceritakan bahwa ia pernah datang kepada Mu'adz bin Jabal dengan membawa seekor sapi yang cacat. Lalu Mu'adz berkata, "Nabi tidak pernah menyuruhku untuk (mengeluarkan zakat) dari unta-unta yang seperti itu."

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan unta yang cacat adalah unta yang tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Dari Thawus Al Yamani, ia menceritakan bahwa Mu'adz bin Jabal memungut zakat seekor sapi yang berumur 1 tahun (*tabi'*)⁸ dari 30 ekor sapi, dan Mu'adz mengambil seekor sapi yang berumur 2 tahun (*mutsinna*) dari 40 ekor sapi. Kemudian Mu'adz pernah mendapatkan sapi-sapi yang jumlahnya kurang dari itu (kurang dari 30 ekor), maka ia tidak mau mengambil sedikitpun dari sapi-sapi tersebut. Ia berkata, "Aku tidak pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa sapi-sapi sejumlah itu ada zakatnya, sehingga aku berniat menjumpai beliau untuk menanyakan hal tersebut." Tapi Rasulullah SAW meninggal sebelum Mu'adz bin Jabal bertemu beliau.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyuruh Mu'adz untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi berupa seekor sapi berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2 (*tabi'*), dan dari 40 ekor sapi diambil seekor sapi betina berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3 (*musinna*).

Imam Syafi'i berkata: Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak ada *khilaf* (perbedaan pendapat) dari kalangan para ulama yang pernah aku jumpai. Kami pun berpendapat seperti itu.

⁸ *Tabi'*, yaitu sapi yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2. Sapi ini dinamakan *tabi'* (mengikuti) karena dia telah disapih, tapi dia masih terus mengikuti induknya.

BAB: SELUK-BELUK ZAKAT SAPI

Imam Syaifi'i berkata: Sejumlah sapi belum dikenai wajib zakat sebelum mencapai jumlah 30 ekor. Apabila telah mencapai 30 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2 (*tabi'*). Apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum sapi-sapi tersebut mencapai jumlah 40 ekor. Apabila sapi-sapi tersebut sudah berjumlah 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi yang berumur 2 tahun menginjak tahun ke-3 (*musinna*).

Imam Syaifi'i berkata: Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum sapi-sapi tersebut mencapai jumlah 60 ekor. Apabila telah mencapai jumlah 60 ekor, maka zakatnya 2 ekor *tabi'*. Lalu apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 70 ekor. Apabila telah berjumlah 70 ekor, maka zakatnya adalah seekor *musinna* dan seekor *tabi'*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 80 ekor. Apabila telah mencapai 80 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor *musinna*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 90 ekor. Apabila telah mencapai 90 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor *tabi'*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 100 ekor. Apabila telah mencapai 100 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor *musinna* dan 2 ekor *tabi'*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 110 ekor. Apabila telah mencapai 110 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor *musinna* dan 1 ekor *tabi'*. Kemudian apabila sapi-sapi tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sedikit pun sebelum mencapai jumlah 120 ekor. Apabila telah mencapai 120 ekor, maka hendaklah ia menyerahkan kepada petugas zakat sesuatu yang lebih baik yang akan disedekahkan kepada orang-orang miskin, yaitu 4 ekor *tabi'* atau 3 ekor *musinna* sebagaimana yang telah aku terangkan dalam bab zakat unta. Apabila dua jenis umur sapi tersebut salah satunya tidak didapati, maka boleh diambil jenis umur sapi yang ada sebagai zakat, sebagaimana yang telah aku terangkan dalam bab zakat unta, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan. Apabila dua jenis umur sapi tersebut (*musinna* dan *tabi'*) ada, maka yang diserahkan sebagai

zakat adalah yang menjadi ketentuan masing-masing. Begitulah seterusnya cara mengeluarkan zakat sapi.

BAB: ZAKAT KAMBING

Imam Syafi'i berkata: Telah ditetapkan dari Rasulullah SAW tentang aturan zakat kambing yang *insya Allah* aturannya adalah apa yang akan saya sebutkan berikut ini: Kambing-kambing belum wajib dizakati sebelum mencapai jumlah 40 ekor. Apabila telah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian apabila kambing-kambing tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sebelum mencapai 121 ekor. Apabila telah mencapai 121 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kemudian apabila kambing-kambing tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sebelum mencapai jumlah 201 ekor. Apabila telah mencapai 201 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Kemudian apabila kambing-kambing tersebut bertambah banyak, maka tidak ada tambahan zakat sebelum mencapai 400 ekor. Apabila sudah mencapai 400 ekor, zakatnya adalah 4 ekor kambing. Setelah mencapai jumlah ini (400 ekor) maka gugurlah (tidak berlaku) kewajiban zakat jenis pertama. Kambing yang sudah mencapai jumlah 400 ekor lebih, cara penghitungan zakatnya adalah setiap bertambah 100 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing dan begitu seterusnya. Dalam pengambilan zakat kambing tersebut, yang memilih adalah petugas bukan pemilik kambing.

BAB: UMUR KAMBING YANG BOLEH DIAMBIL ZAKATNYA

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Umar RA pernah mengutus Abu Sufyan bin Abdullah untuk memungut zakat di daerah Thaif dan sekitarnya. Lalu Sufyan bin Abdullah mendapatkan pada diri mereka (penduduk Thaif) anak-anak kambing, maka Sufyan tidak mau mengambil anak-anak kambing tersebut dari mereka. Lalu mereka berkata kepada Sufyan, "Jika engkau menganggap bahwa anak-anak kambing tersebut sudah masuk hitungan dalam harta zakat, maka ambillah anak-anak kambing ini." Sufyan tidak mau mengambil anak-anak tersebut sampai ia menghadap kepada Umar, lalu ia berkata kepada Umar, "Aku yakin mereka menganggap bahwa kita telah berlaku zhalim terhadap mereka dengan menentukan bahwa anak-anak kambing masuk dalam

hitungan zakat. Oleh karena itu, kita tidak usah mengambil zakat dari anak-anak kambing tersebut.” Lalu Umar menjawab, “Kamu harus memasukkan anak-anak kambing tersebut dalam hitungan (zakat), bahkan walaupun anak kambing yang masih merah dan masih diurus oleh penggembalanya. Katakanlah kepada mereka bahwa kita tidak akan menerima kambing *rabyu*,⁹ kambing *makhidh*,¹⁰ kambing yang melimpah susunya dan kambing yang dikebiri¹¹ serta kambing hutan.¹² Tapi ambillah dari mereka kambing *'anaq*,¹³ kambing *jadz'ah*,¹⁴ dan kambing *tsaniyyah*.¹⁵ Itulah kambing-kambing pertengahan di antara kambing pedagang (untuk dimakan) dan kambing pilihan.”

Imam Syafi'i berkata: Yang diambil sebagai zakat adalah kambing-kambing yang nilainya pertengahan, dan hal itu berupa kambing yang sudah pantas untuk dijadikan kurban.

BAB: APABILA JENIS KAMBING YANG DIMILIKI BERANEKA RAGAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai kambing yang beraneka ragam, yaitu sebagian kambing jenisnya lebih rendah dari sebagian yang lain, maka petugas harus mengambil jenis yang pertengahan, bukan jenis yang paling baik dan bukan pula jenis yang paling jelek. Jika yang harus diserahkan sebagai zakat jumlahnya hanya 1 ekor, maka petugas harus mengambil kambing yang sesuai dengan umurnya, tapi dari jenis yang paling bagus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kambing yang baik jumlahnya sama dengan kambing pertengahan, maka petugas harus mengambil kambing dari jenis pertengahan. Jika kambing dari jenis pertengahan tersebut umumnya tidak ada yang sesuai, ia bisa berkata kepada pemilik kambing: “Apabila Anda mau memberikan kambing yang terbaik, maka kami akan menerimanya. Tapi jika Anda tidak mau, maka Anda harus

⁹ *Rabyu* adalah kambing yang dipelihara di dalam rumah untuk diambil susunya dan kambing tersebut dikelilingi oleh anaknya.

¹⁰ *Makhidh* adalah kambing yang sedang melahirkan anaknya.

¹¹ Kambing ini biasanya berbadan gemuk dan diperstapkan untuk dipotong.

¹² Karena kambing hutan ini tidak ada manfaatnya, baik untuk diambil susunya atau untuk perkembangbiakan, sedangkan yang diambil sebagai zakat adalah kambing yang ada manfaatnya untuk perkembangbiakan.

¹³ *'Anaq* adalah kambing biasa (bukan domba) yang betina, yang berumur 4 bulan.

¹⁴ Yaitu kambing domba yang berumur 1 tahun 6 bulan lebih.

¹⁵ *Tsaniyyah* adalah kambing biasa yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2.

mencari seekor kambing yang umurnya sesuai dengan jenis kambing pertengahan (kambing rata-rata/ kambing kebanyakan). Kami tidak akan menerima kambing yang mutunya lebih rendah, jadi yang kami ambil adalah kambing-kambing *tsaniyyah* dan *jadz 'ah*. Sungguh, kami dilarang mengambil kambing yang terbaik apabila seluruh kambing Anda adalah baik, karena Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal RA ketika beliau mengutusnyanya sebagai petugas penarik zakat: '*Engkau harus berhati-hati terhadap kehormatan harta mereka (kaum muslimin)*'.¹⁶ Yang dimaksud dengan kehormatan harta (dalam hal kambing) adalah, kambing yang mutunya lebih bagus dari kambing layak kurban."

Imam Syafi'i berkata: Jika kambing-kambing domba jumlahnya sama dengan kambing biasa, maka petugas boleh mengambil kambing mana saja yang ia kehendaki. Apabila jumlah kambing domba lebih banyak dari kambing biasa, maka petugas harus mengambil zakatnya dari kambing domba, begitu pula sebaliknya.

Imam Syafi'i berkata: Secara qiyas (analog), petugas boleh mengambil seluruh jenis kambing sesuai dengan kadar bagiannya.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga dalam hal zakat sapi, tidak berbeda dengan zakat kambing. Apabila sapi-sapi tersebut terdiri dari kerbau, '*urab*'¹⁷ serta *darbaniyyah*.¹⁸

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga apabila unta terdiri dari jenis yang beragam, misalnya jenis *bukhtun*¹⁹ dan jenis *arab*, maka zakatnya adalah sama; yaitu kambing (apabila unta tersebut belum berjumlah 25 ekor). Apabila zakatnya berupa unta (jumlahnya lebih dari 25 ekor), maka zakatnya diambil dari jenis unta yang terbanyak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila sebagian jenis unta, sapi atau kambing yang beragam ada yang cacat, maka petugas harus memungut zakat dari jenis yang tidak cacat, karena zakat tidak boleh berupa sesuatu

¹⁶ HR. Bukhari, bab "Wajibnya Zakat" dan bab "Tidak Boleh Mengambil (Melanggar) Kehormatan Harta Manusia Ketika Menarik Zakat"; HR. Muslim, pembahasan tentang iman, bab "Mengajak (Manusia) untuk Mengucapkan 2 Kalimat Syahadat dan Syariat-syariat Islam", no 29, jilid 1, terbitan Asy-Sya'di, Kairo; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Ternak", hadits no 1569, hal. 467, jilid ke-4, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*. HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Makruhnya Mengambil Harta yang Terbaik Ketika Menarik Zakat", hadits no. 625.

¹⁷ '*Urab* ialah jenis sapi Arab.

¹⁸ *Darbaniyyah* ialah jenis sapi yang kukunya lebih lembut dan kulitnya lebih tipis, dan biasanya mempunyai punuk.

¹⁹ *Bukhtun* adalah jenis unta yang lehernya panjang.

yang cacat.

Bab Bertambahnya Jumlah Hewan Ternak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing yang umurnya di atas *tsaniyah* (*tsaniyah*: Kambing yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2), maka petugas boleh menyuruh kapada pemilik kambing tersebut untuk mencari seekor kambing jenis *tsaniyah*, apabila kambing-kambing tersebut dari jenis kambing biasa. Apabila kambing-kambing tersebut dari jenis domba, maka petugas harus mengambil seekor *jadz'ah* (kambing domba yang berumur 1 setengah tahun lebih). Apabila pemilik kambing mau menyerahkan kambing yang berumur 2 tahun, maka petugas boleh menerimanya, karena hal itu lebih utama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kambing-kambing yang wajib diserahkan sebagai zakat semuanya hamil atau menyusui (maka cara perhitungan zakatnya adalah sama dengan di atas, yaitu si pemilik kambing harus mencari kambing yang umurnya sesuai), karena kambing-kambing tersebut lebih berharga dari kambing yang seharusnya diserahkan sebagai zakat. Begitu juga yang berlaku terhadap kambing hutan.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga yang berlaku terhadap sapi, tidak ada perbedaan, kecuali dalam satu hal, yaitu apabila seseorang berkewajiban menyerahkan seekor *musinna* (sapi betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga) tapi sapi tersebut tidak ada, maka ia boleh menyerahkan sapi jantan dengan syarat umurnya tidak kurang dari 1 tahun. Tapi jika ia wajib menyerahkan sapi betina yang jumlahnya cukup banyak, maka ia tidak boleh mengganti semuanya dengan sapi jantan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun unta, dalam hal ini berbeda dengan kambing dan sapi, karena —khusus unta— petugas bisa memungut unta yang umurnya lebih tua lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta, atau petugas memungut unta yang umurnya lebih muda tapi ia menerima ganti rugi dari pemilik unta. Ganti rugi seperti ini tidak berlaku bagi kambing dan sapi. Apabila pemilik menyerahkan zakatnya berupa hewan jantan, padahal ia wajib menyerahkan yang betina, maka tidak boleh diterima. Apabila pemilik wajib menyerahkan hewan betina, maka yang diambil harus hewan betina. Begitu juga apabila ia wajib menyerahkan hewan jantan, maka yang diambil haruslah hewan jantan, dengan syarat

di dalam ternaknya terdapat hewan-hewan terbaik yang boleh diserahkan sebagai zakat. Jadi, tidak boleh diambil hewan jantan sebagai ganti hewan betina, kecuali apabila seluruh ternak adalah jantan.

BAB: BERKURANGNYA JUMLAH HEWAN TERNAK

Imam Syafi'i berkata: Apabila terdapat 40 ekor kambing kemudian kambing-kambing tersebut telah mencapai *haul* (sudah dimiliki selama 1 tahun), lalu kambing-kambing tersebut bertambah banyak setelah lewat *haul*, maka tambahan kambing-kambing tersebut belum dimasukkan ke dalam harta zakat (pada *haul* berikutnya). Tambahan kambing-kambing tersebut dimasukkan ke dalam harta wajib zakat apabila bertambahnya sebelum waktu *haul*, walaupun hanya beberapa saat.

Imam Syafi'i berkata: Kambing tidak dizakati sebelum mencapai 40 ekor di awal *haul* sampai di akhir *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai 40 ekor kambing, lalu kambing-kambing tersebut mencapai *haul* dan bertambah setelah masa *haul*, kemudian induk-induknya mati sehingga si pemilik tidak mungkin (tidak mampu) untuk membayar zakat, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari anak-anak kambing tersebut walaupun jumlahnya cukup banyak, kecuali apabila anak-anak kambing tersebut sudah mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai kambing yang wajib dizakati, kemudian kambing-kambing tersebut berkembang biak sampai mencapai 40 ekor sebelum 1 tahun (belum sampai *haul*, dihitung dari kepemilikan pertama kali), maka ia belum wajib mengeluarkan zakat sebelum 40 kambing tersebut mencapai *haul*, dihitung mulai hari dimana kambing-kambing tersebut telah genap 40 ekor.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing, lalu kambing-kambing tersebut mencapai *haul* dan ia mampu untuk mengeluarkan zakat tapi ia masih belum mengeluarkan zakat tersebut, kemudian seluruh —atau sebagian— kambing tersebut mati, maka ia wajib mencari seekor kambing untuk diserahkan sebagai zakat. Tapi seandainya ia tidak mengeluarkan zakat karena ia belum sanggup (karena satu dan lain hal), kemudian salah satu kambingnya mati, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari sisa kambing yang masih hidup,

karena kambing-kambing yang masih hidup menjadi kurang dari 40 ekor. Apabila kambing telah berjumlah 40 ekor lalu bertambah 40 ekor lagi sebelum *haul*, kemudian induk-induk kambing banyak yang mati, lalu datang petugas sementara kambing tersebut berjumlah 40 ekor yang masih kecil-kecil, maka kambing-kambing tersebut harus dipisahkan (mana yang sudah mencapai *haul* dan mana yang belum). Begitu juga hal ini berlaku pada unta dan sapi. Apabila kambing-kambing tersebut ada yang jantan dan ada yang betina, maka hendaklah petugas mengambil yang betina, walaupun yang betina jumlahnya hanya satu. Apabila dalam peternakan sapi ada yang jantan dan ada yang betina, maka hendaklah petugas mengambil yang jantan, walaupun yang jantan jumlahnya hanya satu.

BAB: TERNAK YANG UMURNYA LEBIH TUA (DARI UMUR WAJIB ZAKAT)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing yang semuanya berumur di atas umur wajib zakat, misalnya kambing yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, atau seluruh kambing merupakan kambing yang siap dipotong atau kambing hutan, maka petugas bisa berkata kepada pemilik kambing: "Anda harus mencari kambing *tsaniyah* atau kambing *jadz'ah*. Jika Anda berhasil mendapatkannya, maka kami akan menerimanya. Tapi jika Anda memberikan seekor kambing dari kambing yang sudah ada, maka Anda telah memberikan sesuatu yang lebih utama." Begitu pula yang berlaku pada sapi. Adapun dalam hal unta, petugas bisa berkata: "Jika kami mengambil unta Anda yang lebih tua, maka kami akan memberikan (ganti rugi) kepada Anda. Jika Anda memberikan unta kepada kami yang umurnya pas (umur wajib zakat), maka *insya Allah* kami tidak akan mengambil dari Anda selain unta tersebut. Apabila Anda memberikan kepada kami seekor pejantan atau seekor sapi jantan, padahal seharusnya Anda wajib menyerahkan yang betina, maka kami tidak akan menerimanya apabila di dalam ternak Anda ada yang betina, karena jantan itu tidak sama dengan betina."

BAB: ZAKAT HARTA CAMPURAN

Imam Syafi'i berkata: Disebutkan di dalam hadits bahwa,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ
مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْقَةِ.

*“Tidak boleh dikumpulkan antara harta-harta yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta-harta yang sudah terkumpul, dengan tujuan untuk menghindari zakat. Dua jenis harta yang sudah bercampur, maka harus dipisahkan menjadi dua dengan kadar yang sama.”*²⁰

Imam Syafi’i berkata: Kadang-kadang ada dua harta yang dicampur milik dua orang yang berupa ternak. Apabila pemilik harta itu mengetahui harta masing-masing dan kedua ternak tersebut tidak dicampur tapi hanya dikandangkan dan digembala serta diberi minum secara bersama-sama, maka *haul* dari kedua harta tersebut harus dicampur apabila kedua pemilik ternak tersebut mengeluarkan zakatnya secara bersama-sama.

Imam Syafi’i berkata: Apabila kedua ternak tersebut dipisahkan kandangnya, tempat minumnya atau pejantannya (kawinnya), maka berarti kedua ternak tersebut tidak dicampur dan harus dikeluarkan zakatnya sendiri-sendiri.

Imam Syafi’i berkata: Apabila dua harta dikumpulkan, maka *haul*-nya dimulai dari hari dimana harta tersebut dikumpulkan. Apabila kedua harta tersebut sudah mencapai *haul*, maka dikeluarkan zakatnya secara bersama-sama. Apabila kedua harta tersebut belum mencapai *haul*, maka zakatnya adalah secara sendiri-sendiri (apabila masing-masing sudah sampai *haul*-nya). Apabila kedua harta yang dicampur tersebut hampir mencapai *haul*, tapi kemudian dipisahkan lagi sebelum petugas datang dan sebelum genap *haul*-nya, maka mereka berdua harus membayar zakatnya sendiri-sendiri.

Imam Syafi’i berkata: Apabila tiga jenis harta dicampur (kepunyaan tiga orang), jika semuanya berupa kambing yang berjumlah

²⁰ HR. Imam Bukhari, bab “Wajibnya Zakat” dan bab “Dua Macam Harta yang Dicampur Harus Dipisahkan Menjadi Dua dengan Kadar yang Sama”; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab “Zakat Ternak”, hadits no. 1552, *Aun Al Ma’bud*, jilid ke-4.

120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dalam hal ini aku tidak melihat adanya perselisihan (di antara para ulama). Jadi, mereka mengeluarkan zakat satu kali dan tidak melihat kepada jumlah kambing tersebut, serta tidak pula melihat bagian masing-masing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang berkata: Bukankah di dalam hadits disebutkan bahwa *"Tidak boleh dikumpulkan antara harta-harta yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta-harta yang sudah terkumpul dengan tujuan untuk menghindari zakat?"* Maka jawabnya adalah, "Apa yang telah kami utarakan di atas adalah bahwa kambing yang berjumlah 120 tidak boleh dibagi menjadi tiga, karena apabila kambing-kambing tersebut dikumpulkan, maka zakatnya adalah seekor kambing. Sedangkan apabila dibagi menjadi tiga (masing-masing 40 ekor), maka zakatnya adalah 3 ekor kambing." Tidak boleh harta-harta yang terpisah itu dikumpulkan, misalnya seseorang mempunyai 100 ekor kambing dan orang lain mempunyai 101 kambing. Apabila mereka berdua membiarkan kambing-kambingnya secara terpisah (tidak dikumpulkan), maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Tapi apabila kambing-kambing tersebut dikumpulkan, maka zakatnya adalah 3 ekor. Contoh lain misalnya: Ada dua orang yang mempunyai 40 ekor kambing. Apabila kambing-kambing tersebut dipisahkan, maka mereka tidak terkena zakat. Tapi apabila kambing-kambing tersebut dikumpulkan, maka mereka berdua harus mengeluarkan zakat berupa seekor kambing. Jadi, dalam hal ini ada dua kekhawatiran; *pertama*, kekhawatiran dari pihak penguasa apabila jumlah zakat hanya sedikit. *Kedua*, kekhawatiran dari pemilik harta, yaitu khawatir kalau zakatnya bertambah banyak. Kedua kekhawatiran tersebut tidak ada yang baik dan tidak boleh diutamakan salah satunya. Maka, ternak-ternak tersebut harus dibiarkan apa adanya; yaitu apabila selama ini ternak-ternak tersebut dikumpulkan, maka zakatnya tidak boleh dipisahkan. Apabila selama ini ternak-ternak tersebut dipisahkan, maka zakatnya tidak boleh dikumpulkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang menggabungkan hartanya, akan dikenai zakat apabila kedua orang tersebut muslim. Adapun jika seorang Nasrani menggabungkan hartanya dengan seorang muslim, maka yang muslim mengeluarkan zakat secara sendirian, karena dua orang (yang menggabungkan hartanya) zakatnya adalah satu apabila kedua orang tersebut adalah orang yang wajib bersedekah (dua-duanya muslim). Adapun jika salahnya adalah orang yang tidak terkena wajib zakat (non muslim), maka hal itu tidak berlaku.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga apabila seorang budak menggabungkan hartanya dengan seorang yang merdeka, karena dalam harta budak tidak dikenai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang yang menggabungkan hartanya adalah orang yang terkena wajib zakat (muslim), maka cara zakatnya adalah sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kambing-kambing kedua orang yang menggabungkan hartanya berjumlah sama dan dari gabungan kambing tersebut harus dikeluarkan zakat dua ekor kambing, maka masing-masing berkewajiban mengeluarkan seekor kambing dan nilai kedua ekor kambing tersebut diusahakan sama (atau hampir sama). Masing-masing orang tersebut tidak perlu memberikan ganti rugi kepada yang lain berupa apapun, karena yang diambil dari mereka adalah kambing yang memang harus diserahkan. Seandainya yang seorang hanya memiliki S! dari kambing-kambing yang ada, sementara yang lain memiliki T!, maka cara zakatnya adalah masing-masing orang tersebut harus menyerahkan seekor kambing, lalu orang yang mempunyai T! bagian harus memberikan kepada temannya yang hanya memiliki S! bagian. Nilai ganti rugi tersebut adalah seharga S! kambing yang telah diambil dari orang yang mempunyai bagian S!, karena S! nilai kambing tersebut diambil dari kambing-kambing temannya, dan S! lagi diambil dari kambing-kambing kepunyaannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila jumlah kambing kedua orang tersebut sama, dan mereka berdua wajib mengeluarkan zakat berupa seekor kambing, maka kambing tersebut diambil dari siapa saja yang kambingnya memenuhi syarat. Kemudian si pemilik kambing harus memberikan bukti kepada teman yang menjadi serikatnya, berapa harga kambing tersebut. Apabila harga kambing tersebut 10 Dirham, maka temannya harus memberikan kepadanya 5 Dirham. Apabila ia tidak bisa memberikan bukti, maka temannya boleh menawar misalnya menjadi 5 Dirham dengan mengajukan sumpah, lalu temannya tersebut menyerahkan 2,5 Dirham kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas zakat menzalimi mereka berdua, yaitu dengan cara mengambil kambing mereka —atau salah seorang dari mereka— berupa kambing yang sedang hamil, yang sedang menyusui, kambing hutan atau dua ekor kambing, padahal kedua orang tersebut hanya wajib menyerahkan seekor kambing, kemudian

pihak yang kambingnya telah diambil meminta bagian kepada teman serikatnya, maka ia tidak boleh mengambil kecuali seharga setengah kambing yang berumur 2 atau 3 tahun. Begitu juga apabila dua orang tersebut (si A dan si B) tidak wajib mengeluarkan seekor kambing, tapi petugas mengambil seekor kambing dari si A, maka si B tidak wajib memberikan ganti rugi berupa apapun kepada si A. Begitu juga apabila si A dan si B wajib menyerahkan seekor kambing tapi petugas mengambil dari si A berupa dirham atau dinar, maka si B tidak wajib memberikan ganti rugi kepada si A kecuali berupa setengah harga kambing.

BAB: APABILA SESEORANG MENINGGAL DAN HARTANYA BELUM DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal dan hartanya belum dizakati, sementara ia masih punya utang dan ia juga memberi wasiat²⁰ (kepada orang lain), maka yang paling didahulukan adalah pembayaran zakat dari hartanya sebelum pembayaran utang dan pembagian warisan serta penunaian wasiat. Apabila ia meninggal sementara hartanya belum sampai *haul* (belum wajib dizakati), kemudian sebelum harta tersebut dibagi-bagikan ternyata *haul*-nya telah sampai, maka dalam keadaan seperti ini harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu, baru setelah itu dibagikan (kepada ahli waris) atau ditunaikan wasiatnya. Misalnya ia sudah berwasiat untuk memberikan seekor kambing tertentu kepada seseorang, maka kambing tersebut boleh diberikan kepadanya apabila kewajiban zakat sudah ditunaikan. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa zakat boleh diambil dari harta campuran. Tapi bagi yang berpendapat tidak boleh, maka kambing tersebut harus digunakan untuk menunaikan wasiat dan tidak boleh digunakan untuk membayar zakat.

BAB: SYARAT TERNAK YANG MASUK DALAM HITUNGAN ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak bisa menghitung jumlah pendapat (para ulama) yang mengatakan bahwa seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat sebelum memiliki 40 ekor kambing di awal tahun

²⁰ Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain (bukan ahli waris) dengan syarat si pemberi sudah meninggal dunia. Misalnya seseorang berkata: "Kalau saya meninggal, mobil saya ini buat si fulan". Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 harta si pemberi harta wasiat. —penerj)

sampai akhir tahun (sudah mencapai *haul*) dalam kepemilikannya. Apabila di awal tahun (awal *haul*) kambing-kambing tersebut kurang dari 40 ekor kemudian berkembang menjadi 40 ekor, maka belum wajib dizakati sebelum mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana kambing tersebut genap 40 ekor. Demikian juga apabila kambing-kambing tersebut kurang dari 40 ekor kemudian kambing-kambing tersebut ditambah (dengan kambing lain) sehingga berjumlah 40 ekor, maka belum wajib dizakati sebelum mencapai *haul* (genap 1 tahun) dimulai dari hari dimana kambing-kambing itu jumlahnya genap 40 ekor. Adapun kambing-kambing tambahan tersebut dianggap sebagai harta keuntungan yang hanya wajib dizakati apabila sudah mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menambah kambing-kambingnya dengan kambing lain, maka kambing tambahan tersebut dizakati berdasarkan *haul* kambing tambahan tersebut, tidak disatukan dengan kambing-kambingnya yang sudah ada (sejak awal). Ia tidak perlu membayar zakat dari kambing-kambing tambahan tersebut dengan *haul* kambing-kambing yang telah ia miliki sebelumnya, akan tetapi ia mengeluarkan zakat kambing-kambing tersebut dengan *haul* masing-masing. Demikian juga tambahan atau keuntungan dari emas, perdagangan dan uang, tidak boleh disatukan antara yang satu dengan yang lainnya, dan *haul* yang satu tidak disatukan dengan *haul* yang lainnya.

BAB: UMUR KAMBING YANG BOLEH DISERAHKAN SEBAGAI ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Dari Mas'ad —saudara bani 'Adi— berkata, "Pernah datang kepadaku dua orang laki-laki dan mereka berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus kami untuk menarik zakat dari harta manusia'. Maka aku serahkan kepada mereka seekor kambing bunting terbaik di antara kambing-kambing yang aku miliki, tapi mereka mengembalikan kambing tersebut kepadaku sambil berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami untuk memungut kambing bunting'. Lalu sebagai gantinya aku berikan kepada mereka seekor kambing yang pertengahan di antara kambing-kambing yang aku miliki, dan mereka pun mau menerimanya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat mendapatkan seseorang mempunyai ternak kambing lalu ia menghitung (zakat)

kambing-kambing tersebut, tapi pemilik kambing mengatakan bahwa sebagian kambing tersebut merupakan titipan orang (ia hanya mengurusnya) atau kambing-kambing tersebut merupakan kambing yang tersesat (yang kemudian ia pelihara), atau sebagian —atau seluruh— kambing tersebut merupakan kambing dagangan yang belum sampai *haul*, maka petugas tidak boleh memungut zakat sedikit pun dari kambing-kambing tersebut.

Tapi jika petugas khawatir bahwa orang tersebut berbohong, maka ia boleh meminta agar orang tersebut bersumpah dengan nama Allah. Apabila si pemilik kambing tersebut mau bersumpah, maka sumpah tersebut harus diterima (dipercaya). Apabila kemudian ada dua orang (laki-laki) yang bersaksi bahwa orang tersebut ternyata memiliki 100 ekor kambing dan sudah dimiliki selama 1 tahun (sudah mencapai *haul*), maka persaksian 2 orang tersebut belum bisa diterima sebelum mereka bersaksi (menunjuk) kambing-kambing yang di maksud.

Apabila kedua saksi tersebut bisa melakukan hal itu, maka harus dipungut zakat dari kambing-kambing tersebut. Tapi apabila kedua saksi tersebut tidak sanggup melakukan hal itu, atau mereka berdua mengatakan “Kami bisa menunjuk sebagian kambing-kambing tersebut dan sebagiannya tidak bisa kami kenali”, dalam keadaan seperti ini apabila kambing-kambing yang ditunjuk tersebut merupakan kambing yang wajib dizakati (sudah mencapai syarat wajib zakat), maka harus dikeluarkan zakat dari kambing-kambing tersebut. Tapi jika kambing-kambing tersebut belum mencapai syarat wajib zakat, maka tidak boleh dipungut zakatnya. Karena bisa jadi ia mempunyai kambing-kambing tertentu, kemudian ketika petugas datang ia menambah dengan kambing-kambing lain yang belum mencapai *haul*, maka kambing-kambing tersebut belum wajib dizakati.

Bab Waktu Diwajibkannya Zakat

Imam Syafi’i berkata: Dari Ibnu Syihab, ia berkata: “Zakat yang dikeluarkan setiap 1 tahun adalah merupakan Sunnah Rasulullah SAW.”

Imam Syafi’i berkata: Dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata:

لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

“Tidak wajib zakat suatu harta sebelum mencapai *haul*.”²¹

Imam Syafi’i berkata: Dari Aisyah binti Qudamah, dari bapaknya, ia berkata:

كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

“Apabila aku datang kepada Utsman bin Affan RA untuk menyerahkan zakat hartaku, Utsman bertanya kepadaku, ‘Apakah hartamu sudah wajib dizakati?’ Apabila aku menjawab ya, beliau menerima zakatku itu. Tapi jika aku menjawab tidak, beliau menyerahkan kembali harta itu kepadaku.”²²

Imam Syafi’i berkata: Apabila seekor ternak zakat beranak sebelum mencapai *haul*, maka anak tersebut belum wajib dizakati karena disamakan dengan induknya. Tapi jika ternak tersebut beranak ketika sudah melewati masa *haul*, maka harus dizakati karena disamakan dengan induknya. Pada saat itu petugas harus menghitung seluruh jumlah ternak yang ada, dan tidak boleh kurang sedikit pun.

Imam Syafi’i berkata: Tidak jelas bagi saya (saya tidak mengetahui dengan pasti) bahwa ternak yang bertambah setelah lewat *haul* harus dihitung sebagai harta zakat, begitu juga ternak yang bertambah sebelum kedatangan petugas zakat atau bersamaan dengan datangnya petugas zakat, apabila kedatangannya setelah lewat *haul*. Tapi jika pemilik ternak mau dengan suka rela menyerahkan hartanya sebagai zakat, maka hal itu lebih baik menurut pendapatku. Saya tidak berpendapat bahwa ia boleh dipaksa untuk mengeluarkan zakat.

²¹ Kitab *Al Muwaththa* milik Imam Malik, bab “Zakat” dan bab “Kapan Harta Wajib Dizakati”, hadits no. 326, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, terbitan Darul Qalam, Beirut.

²² Kitab *Al Muwaththa* milik Imam Malik, bab “Zakat” dan bab “Seseorang yang Mempunyai Utang; Apakah Dia Wajib Mengeluarkan Zakat”, hadits no. 328, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, terbitan Darul Qalam, Beirut.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila pemilik ternak menjual ternaknya setelah lewat *haul* sebelum atau sesudah kedatangan petugas zakat, maka pemilik ternak tersebut wajib mengeluarkan (membayar) kewajiban zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing, tapi ia belum membayar zakatnya padahal sudah lewat 4 tahun, maka pada saat itu ia harus mengeluarkan zakatnya berupa seekor kambing, apabila kambing-kambing tersebut tidak bertambah (jumlahnya tetap 40 ekor setelah lewat 4 tahun tersebut). Jika kambing tersebut bertambah satu (jumlahnya menjadi 41), maka ia wajib membayar zakat sebanyak 2 ekor kambing. Apabila selama 4 tahun tersebut kambingnya bertambah 3 (jumlahnya menjadi 43), maka zakatnya adalah 4 ekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Tapi dalam hal ini aku lebih cenderung berpendapat bahwa apabila kambing-kambing tersebut selama beberapa tahun jumlahnya tidak bertambah, yaitu tetap 40 ekor, maka cara menunaikan zakatnya adalah setiap satu tahun satu ekor kambing, karena selama tahun-tahun yang dilewati tersebut jumlah kambing itu tidak kurang dari 40 ekor.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai 40 ekor kambing, kemudian kambing-kambing tersebut hilang di awal tahun namun di akhir tahun ia menemukan kembali kambing-kambing tersebut sebelum atau sesudah *haul*, maka ketika sudah mencapai *haul* ia wajib mengeluarkan zakat dari kambing-kambing tersebut. Demikian juga seandainya kambing-kambing tersebut hilang beberapa tahun dan jumlah kambingnya adalah 50 ekor, maka ketika ia menemukan kembali.

Kambing-kambing tersebut harus ia bayarkan zakatnya, untuk satu tahun satu ekor kambing. Demikian juga seandainya kambing-kambing tersebut dirampas orang, lalu ia berhasil mengambil kembali kambing-kambing tersebut, maka ia wajib membayar zakatnya untuk setiap setahun 1 ekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga yang berlaku pada sapi dan unta yang zakatnya berupa unta (unta yang jumlahnya lebih dari 25 ekor). Adapun untuk unta yang zakatnya berupa kambing (unta yang jumlahnya kurang dari 25 ekor), maka dalam hal ini ada dua pendapat; **pertama**, perhitungan unta-unta tersebut sama dengan di atas, yaitu kambing yang diserahkan sebagai zakat diambil dari penjualan unta

tersebut jika pemilik unta tersebut tidak bisa mendapatkannya. Pendapat ini lebih sama (lebih dekat kepada kebenaran). **Kedua**, untuk setiap 5 ekor unta yang sudah melewati waktu 3 tahun, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Jadi, setiap satu tahun adalah satu ekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai unta yang berjumlah 25 ekor, kemudian unta-unta tersebut berada di tangannya selama 3 tahun, maka ia harus membayar zakat untuk tahun pertama berupa unta yang berumur 1 tahun menginjak tahun ke-2, dan untuk tahun kedua berupa 4 ekor kambing. Begitu juga untuk tahun ketiga, berupa 4 ekor kambing. Jika ia mempunyai unta yang jumlahnya 91 ekor dan berada pada dirinya selama 3 tahun, maka untuk tahun pertama ia harus mengeluarkan zakat berupa 2 ekor unta yang berumur 3 tahun dan untuk tahun kedua ia harus mengeluarkan zakat berupa 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Sedangkan untuk tahun ketiga, berupa seekor unta yang berumur 2 tahun.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai kambing yang berjumlah 201 ekor, kemudian kambing tersebut ia miliki selama 3 tahun (belum dibayarkan zakatnya selama tiga tahun tersebut), maka perhitungan zakatnya adalah; untuk tahun pertama berupa 3 ekor kambing dan untuk tahun kedua serta tahun ketiga masing-masing berupa 2 ekor kambing.

BAB: KAMBING YANG BERCAMPUR DENGAN HEWAN LAIN

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai beberapa ekor kambing, kemudian kambing-kambing tersebut dikawini oleh kijang (atau yang sejenis kijang), lalu dari perkawinan tersebut kambing-kambing itu melahirkan anak, maka anak-anak dari perkawinan tersebut tidak dimasukkan bersama induk-induknya dalam perhitungan zakat walaupun jumlah anak-anak kambing tersebut banyak sekali, bahkan walaupun jumlahnya lebih dari 100 ekor, karena tidak ada zakat pada hewan yang berupa kijang.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya kambing-kambing tersebut dikawini oleh kambing gibas, biri-biri, atau kambing hutan kemudian beranak, maka anak-anak dari hasil perkawinan tersebut tetap wajib dizakati, karena hewan-hewan tersebut termasuk jenis kambing. Demikian juga seandainya sapi dikawini oleh kerbau atau lembu, maka

anak-anak dari hasil perkawinan tersebut wajib dizakati, karena hewan-hewan tersebut sejenis dengan sapi.

BAB: TERNAK YANG TERPISAH-PISAH (DI BEBERAPA DAERAH)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing di suatu daerah dan di daerah lain juga mempunyai 40 ekor kambing, atau ia mempunyai 20 ekor kambing di satu daerah dan di daerah yang lain juga mempunyai 20 ekor kambing, maka selayaknya ia membayar zakat kepada petugas di masing-masing daerah tersebut. Saya tidak cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat dari dua daerah yang berbeda tersebut dikeluarkan dari salah satu daerah, karena aku lebih cenderung kepada pendapat bahwa zakat suatu harta itu diambil dari harta yang bersangkutan.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai 101 ekor kambing di suatu daerah, kemudian ia juga mempunyai 100 ekor kambing di daerah lain, maka ia harus mengeluarkan zakat berupa 3 ekor kambing; yaitu untuk setiap masing-masing daerah dikeluarkan zakatnya berupa 1 ½ ekor kambing. Jika hal itu tidak mungkin dilakukan, maka boleh dibayar dengan harganya, sebagaimana yang telah saya terangkan sebelum ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tersebut telah menyerahkan 3 ekor kambing di satu daerah kepada petugas, kemudian datang berita bahwa kambing-kambing yang berada di daerah lain ternyata sudah berkurang sebelum mencapai *haul*, maka petugas zakat harus mengembalikan 2 ekor kambing kepada orang tersebut, karena yang wajib baginya hanyalah mengeluarkan zakatnya berupa seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai ternak kemudian ia keluar dari Islam, tapi ia belum dibunuh dan belum bertaubat sementara hartanya sudah mencapai *haul*, maka harta tersebut dapat diwakafkan. Kemudian jika ia bertaubat, maka dibayarkan zakatnya (kemudian ternak-ternak tersebut dikembalikan lagi kepadanya). Namun jika ia mati atau dibunuh dalam keadaan murtad, maka harta tersebut menjadi harta *fai'* atau *ghanimah* yang harus dibagi lima; yaitu 1/5 untuk yang berhak, dan 4/5 untuk orang-orang tertentu yang berhak menerimanya (prajurit yang berperang).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai dua kelompok ternak kambing yang masing-masing berbeda masa *haul*-nya, maka kedua kelompok kambing tersebut disatukan dalam jumlah, tapi masing-masing dikeluarkan zakatnya berdasarkan *haul* masing-masing.

BAB: DI MANA TERNAK-TERNAK ITU DIHITUNG ZAKATNYA

Imam Syafi'i berkata: Petugas zakat harus mengambil zakat dari suatu ternak di tempat minum ternak tersebut. Oleh karena itu, pemilik ternak harus menyediakan tempat minum untuk binatang ternaknya, kemudian di tempat itulah zakat dihitung. Dalam hal ini petugas tidak boleh mengumpulkan ternak-ternak tersebut di tempat minum ternak lain, kemudian pemilik ternak tersebut memberikan ganti rugi (berupa harta) kepada petugas. (Ini tidak boleh dilakukan).

Imam Syafi'i berkata: Apabila ternak-ternak tersebut sudah melewati air tempat minumnya, maka petugas zakat harus menghitung zakat ternak tersebut di rumah atau di halaman pemilik ternak itu. Petugas tidak boleh menghitung zakat ternak tersebut sambil menggiring ternak itu.

BAB: BAGAIMANA CARA MENGHITUNG ZAKAT TERNAK

Imam Syafi'i berkata: Caranya adalah, kambing-kambing yang ada digiring ke depan tembok, dinding, tebing atau sesuatu yang bisa menghalangi kambing-kambing tersebut untuk lari. Kemudian kambing-kambing yang sudah terkurung tersebut diberi jalan yang kira-kira hanya bisa dilalui oleh satu atau dua ekor kambing. Setelah itu, kambing-kambing tersebut digiring pelan-pelan agar mereka keluar satu persatu. Pada saat itu, petugas siap dengan catatan di tangannya. Setelah selesai penghitungan, barulah diambil zakatnya dalam berdasarkan penghitungan tersebut. Seandainya pemilik ternak mengatakan bahwa dalam penghitungan tersebut ada kesalahan, maka penghitungan tersebut harus diulang lagi.

BAB: MENYEGERAKAN MEMBAYAR ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Rafiq bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminjam seekor anak unta dari seseorang. Lalu datanglah

unta-unta zakat, kemudian beliau memerintahkanku untuk membayar utang unta tersebut kepada orang itu.

Imam Syafi'i berkata: Seorang penguasa apabila melihat ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan dan ia termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka petugas boleh meminjamkan kepadanya dari harta orang yang wajib mengeluarkan zakat (walaupun orang tersebut belum waktunya membayar zakat). Tapi hal ini harus dilakukan dengan keikhlasan dan kerelaan si pemilik harta. Jadi, pemilik harta tersebut tidak boleh dipaksa untuk memberikan zakatnya pada hari itu, sebab zakat itu hanya wajib dikeluarkan apabila sudah sampai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat meminjamkan harta zakat kepada seseorang yang tidak berhak menerima zakat, maka ia harus mengembalikan harta tersebut ke dalam harta zakat (*baitul mal*) sesuai dengan nilai yang telah diambil.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang penguasa (*wali negeri*) meminjamkan harta zakat kepada seseorang, kemudian harta tersebut hilang sebelum dikembalikan dan hal ini terjadi karena kelalaiannya atau kelalaian orang lain, maka ia bertanggung jawab untuk mengembalikan harta tersebut. Hal ini tidak seperti wali anak yatim yang boleh menggunakan harta anak yatim untuk kemaslahatan mereka, karena kadang-kadang orang-orang yang berhak menerima zakat itu merupakan orang-orang yang berakal yang bisa berusaha (mencari nafkah), tidak seperti anak-anak yatim.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas zakat tidak bermaksud untuk meminjam harta zakat, tapi si pemilik harta yang mempunyai harta 200 Dirham atau kambing 20 ekor bermaksud dengan suka rela menyerahkan zakatnya sebelum sampai *haul*, lalu harta tersebut binasa (hilang) sebelum sampai *haul* dan ia mendapati harta yang telah ia zakatkan tersebut pada diri seseorang yang berhak menerima zakat, maka ia tidak boleh mengambil kembali harta zakat yang telah diberikan. Hal ini karena sewaktu memberikan atau menyegerakan harta zakatnya tersebut ia lakukan dengan suka rela dan tanpa perjanjian apapun.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas memberikan harta zakat kepada seseorang padahal harta tersebut belum sampai *haul*, kemudian si pemilik harta meninggal dalam keadaan masih mempunyai harta yang wajib dizakati, maka harta tersebut harus dizakati dan tidak boleh diambil kembali harta yang sudah diberikan. Jika sudah mencapai

haul sementara harta tersebut tidak atau belum wajib zakat (belum sampai satu nishab), maka tidak wajib dizakati. Jika ia mengeluarkannya, maka hal itu dianggap sebagai sedekah atau infak.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya orang yang telah menyegerakan zakat meninggal, maka ahli warisnya berhak menggantikan posisinya dalam hal pemberian zakat. Maksudnya ahli waris berhak menahan apa yang berhak bagi si pemilik harta yang sudah meninggal tersebut, dan ahli waris tidak berhak melakukan sesuatu yang tidak berhak dilakukan oleh orang yang memiliki harta tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Misalnya, ada seseorang yang belum mempunyai harta yang wajib dizakati, tapi ia menyerahkan 5 Dirham dan berkata kepada petugas zakat, "Jika aku mempunyai 200 Dirham, maka zakatnya adalah 5 Dirham yang telah aku serahkan ini." Atau orang tersebut menyerahkan kepada petugas zakat seekor kambing (padahal ia belum mempunyai sejumlah kambing yang wajib dizakati), ia berkata kepada petugas zakat, "Jika aku mempunyai 40 ekor kambing, maka zakatnya adalah seekor kambing yang telah aku serahkan ini." Kemudian harta zakat tersebut ia serahkan kepada yang berhak. Lalu di kemudian hari ternyata ia mempunyai 200 Dirham atau 40 ekor kambing yang sudah mencapai 1 *haul*, maka sejumlah dirham dan seekor kambing yang telah dikeluarkan sebagai zakat tersebut tidak sah dikarenakan ia telah menyerahkan sejumlah harta yang bukan diambil dari harta wajib zakat, sebab yang dimaksud dengan menyegerakan zakat adalah menyegerakan pembayaran zakat suatu harta yang sudah ada (harta yang wajib dizakati) sebelum *haul*-nya tiba.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, tapi kami tidak tahu apakah ini *shahih* atau tidak, bahwasanya Nabi SAW meminjam harta zakatnya Abbas sebelum harta tersebut mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasanya ia menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan (membayar) zakat fitrah 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

BAB: NIAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila dalam harta sedekah bercampur antara sedekah sunah dan sedekah wajib (zakat), maka *wallahu a'lam* dalam hal ini tidak boleh dibagi atau diambil zakat tersebut kecuali dengan niat bahwa itu adalah harta zakat. Apabila ia berniat mengeluarkan zakat

(shadaqah wajib) dan ia mempunyai harta berupa 400 Dirham, lalu ia membayar zakatnya sebanyak 5 Dirham dengan niat menzakati seluruh atau sebagian hartanya, maka hal itu boleh diterima karena ia sudah meniatkan untuk zakat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ketika ia mengeluarkan 5 Dirham tersebut tidak disertai niat bahwa ia mengeluarkannya untuk zakat, kemudian setelah itu ia baru berniat bahwa 5 Dirham tersebut untuk membayar zakat hartanya yang sudah wajib zakat, maka hal ini tidak boleh (tidak sah); karena ketika ia mengeluarkan harta zakat tersebut (sebesar 5 Dirham), ia tidak meniatkan bahwa hal itu untuk menunaikan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai harta 400 Dirham (berupa perak) tapi ia membayar zakatnya berupa uang dinar (uang emas) seharga 10 Dirham atau lebih, maka hal ini tidak boleh (tidak sah), karena ia telah mengeluarkan sesuatu yang tidak diwajibkan kepadanya. Demikian juga apabila seseorang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya berupa jenis harta tertentu, tapi ia mengeluarkan zakatnya dari jenis lain yang seharga dengan harta kepunyaannya, maka hal ini juga tidak sah dan harta yang dikeluarkan dianggap sebagai sedekah sunah saja.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menyerahkan zakatnya berupa 10 Dirham dan berkata, "Jika hartaku di sana masih ada, maka 10 Dirham ini adalah untuk zakat dari harta tersebut. Tapi jika hartaku yang ada di sana (di tempat lain) sudah tidak ada, maka 10 Dirham tersebut aku niatkan sebagai sedekah sunah saja", kemudian hartanya yang dimaksud ternyata masih ada, maka hal ini tidak sah sebagai pembayaran zakat, karena ia tidak murni mengeluarkan zakat harta tersebut, tapi ia mencampurkan antara niat zakat dan niat sedekah sunah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia belum menyerahkan dirham tersebut kepada yang berhak, lalu ia bermaksud menyerahkannya tapi ternyata Dirham tersebut telah habis, maka ia boleh menggantinya dengan Dirham yang lain, karena dirham yang pertama belum diserahkan.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menyerahkan beberapa dirham kepada petugas zakat dengan niat sebagai sedekah sunah, lalu petugas (amil) sudah menyerahkan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka orang tersebut tidak berhak mengambil kembali beberapa dirham yang telah diserahkan kepada

petugas tersebut. Ia juga tidak boleh menjadikan (meniatkan) beberapa dirham tersebut untuk niat lain, (misalnya meniatkannya untuk mengeluarkan zakat yang wajib).

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas zakat belum memberikan harta tersebut kepada yang berhak, lalu harta itu habis sebelum wajib dizakati (sebelum mencapai *haul*), maka petugas zakat harus mengembalikan harta tersebut kepadanya, dan orang tersebut boleh menjadikan (meniatkan) harta tersebut untuk keperluan lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai sejumlah ternak yang belum mencapai *haul*, lalu datang petugas zakat dan orang tersebut dengan suka rela mau memberikan zakatnya, maka petugas zakat boleh menerima harta zakat tersebut. Jika si pemilik harta mengatakan kepada petugas zakat, "Ambillah harta ini dan engkau tidak perlu mengambilnya lagi nanti ketika harta tersebut sudah mencapai *haul*", maka perkataan seperti ini boleh dilakukan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 200 ekor kambing tapi belum mencapai *haul*, dan ia memberikan zakatnya (menyegerakan zakatnya) yaitu berupa 2 ekor kambing, lalu ketika sampai *haul* ternyata kambingnya bertambah satu, maka dalam hal ini ia harus menyerahkan 1 ekor kambing lagi setelah *haul*-nya sampai. 2 ekor kambing yang telah ia segerakan pembayarannya tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk membayar satu ekor kambing lagi, karena kewajiban zakat itu dihitung setelah masa *haul*-nya tiba. Begitu juga seandainya ia menyegerakan zakat dengan membayar 2 ekor kambing, kemudian setelah *haul*-nya tiba ternyata ia hanya wajib membayar seekor kambing, maka sisa kambingnya harus dikembalikan kepadanya.

BAB: HAL-HAL YANG BISA MENGGUGURKAN KEWAJIBAN ZAKAT TERNAK

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَرٌّ فَإِنْ كَانَ هَذَا يُثَبِّتُ فَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ
مِنَ الْمَاشِيَةِ

"Kambing-kambing yang digembala itu bisa menjadi kanzun (harta simpanan yang haram) apabila tidak dizakati."

Jika hadits ini *shahih*, maka tidak ada zakat kecuali binatang ternak yang digembala (bukan yang dipekerjakan, dibudidayakan, dan lain-lain).

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW, bahwasanya unta dan sapi yang dipakai untuk bekerja (untuk membawa muatan) tidak dikenai wajib zakat.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga (tidak dikenai zakat) kambing-kambing yang diberi makan (tidak digembalakan).

Imam Syafi'i berkata: Tidak jelas bagiku (aku tidak mengetahui dalilnya) bahwa ternak-ternak yang tidak digembalakan itu wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai unta atau sapi yang dipakai untuk bekerja di sawah, atau untuk membawa barang-barang muatan, maka aku tidak mengetahui (adanya dalil) bahwa hewan-hewan tersebut dikenai zakat walaupun hewan-hewan tersebut kenyataannya sering menganggur dalam beberapa bulan dan selama menganggur tersebut hewan-hewan itu digembalakan. Hal ini disebabkan karena hewan-hewan tersebut memang dipersiapkan untuk hewan pekerja, dan tidak dipersiapkan untuk digembala.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya unta-unta dan sapi-sapi tersebut kadang-kadang digembalakan dan kadang-kadang dipakai untuk membawa muatan, atau kadang-kadang dipakai untuk keperluan lain yang mana unta dan sapi tersebut tidak ditanggung biaya minumannya, atau kambing-kambing yang kadang-kadang diberi makan dan kadang-kadang digembalakan, maka menurutku tidak ada dalil yang pasti bahwa hewan-hewan tersebut dikenai wajib zakat. Dalam hal ini aku lebih cenderung kepada pendapat bahwa pemilik hewan-hewan tersebut diberikan pilihan, apakah ia mau mengeluarkan zakat atau tidak.

BAB: TERNAK YANG DITUKAR (DENGAN TERNAK LAIN)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai ternak unta kemudian unta tersebut ditukar dengan sapi atau dengan unta lain yang tidak sejenis (berbeda umurnya), atau seseorang menukar kambing-kambingnya dengan sapi, atau menukar unta dengan sapi, atau menukar ternaknya dengan emas dan perak atau uang (dijual), maka dalam hal ini peraturannya adalah sama; yaitu apabila pertukaran (penjualan) tersebut

belum mencapai *haul*, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Harta atau ternak yang sudah ditukar tersebut dizakati apabila telah mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana ia memiliki secara penuh harta tersebut. Begitu juga harta apapun yang dimiliki oleh seseorang, kemudian ditukar dengan harta lain atau ternak lain, maka ia belum wajib zakat sebelum tiba masa *haul*-nya. Apabila pertukaran ini dengan maksud untuk menghindar dari zakat, maka hal ini menjadi makruh (tidak disukai). Tapi walaupun demikian, orang yang menghindar dari zakat tidak serta-merta terus dibebani untuk membayar zakat, karena zakat itu diwajibkan bukan karena penghindaran, tapi karena harta tersebut sudah mencapai *haul* dan nishab.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tersebut menukarkan atau menjual ternak-ternaknya setelah mencapai *haul*, maka ternak-ternak tersebut wajib dizakati. Adapun mengenai akad jual-belinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat; *pertama*, si pembeli boleh memilih dua hal: mengembalikan ternak-ternak tersebut karena ternak-ternak yang telah ia beli akan menjadi berkurang (sebab harus dikurangi untuk membayar zakat), atau si pembeli boleh meneruskan jual-beli tersebut. Barangsiapa berpendapat dengan pendapat seperti ini, maka (mungkin ini yang lebih benar). Apabila si penjual menyerahkan zakatnya kepada petugas zakat yang diambil dari ternak lain, bukan ternak yang telah dijual, maka si penjual tidak ada pilihan lain lagi dan tidak ada penggantian berupa apapun, karena apa yang telah ia beli tidak berkurang sedikitpun. *Kedua*, jual-beli tersebut rusak dan tidak sah, karena si penjual telah menjual sesuatu yang telah dimiliki dan yang tidak dimiliki (harta zakat). Maka, dalam hal ini pihak penjual dan pembeli harus memperbaharui akad jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menukarkan kambing-kambingnya sebelum kambing-kambing tersebut mencapai *haul* kepada orang lain, di kemudian hari orang kedua (yang kambing-kambingnya ditukar dengan orang pertama) mendapatkan bahwa kambing-kambing tersebut cacat dan hal itu terjadi setelah mencapai *haul* dihitung sebelum pertukaran, maka orang kedua berhak mengembalikan lagi kambing-kambing yang cacat kepada orang pertama, baik sebelum mencapai *haul* atau sesudahnya. Dalam hal ini orang kedua tidak wajib mengeluarkan zakatnya, karena kambing-kambing tersebut belum mencapai *haul* yang dihitung dari hari pertukaran kambing-kambing tersebut. Begitu juga orang pertama tidak wajib mengeluarkan

zakatnya, karena kambing-kambing tersebut ketika sudah mencapai *haul* berada di luar kepemilikannya. Kemudian ketika kambing-kambing tersebut dikembalikan kepadanya, maka perhitungan *haul*-nya dihitung mulai hari dikembalikannya kambing-kambing tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menukarkan 40 ekor kambingnya yang belum mencapai *haul* dengan 40 ekor kambing kepunyaan orang lain yang juga belum mencapai *haul*, maka masing-masing dari kedua orang tersebut tidak diwajibkan membayar zakat sebelum harta masing-masing mencapai *haul* dan berada dalam kepemilikannya.

BAB: MAHAR YANG DIBERIKAN SEORANG LAKI-LAKI KEPADA ISTRINYA (TERKENA ZAKAT ATAU TIDAK)

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seorang laki-laki memberikan mahar (mas kawin) kepada istrinya berupa 40 ekor kambing tapi tidak jelas keadaan kambing-kambing tersebut, ia hanya mengatakan "40 kambing di antara kambing-kambingku yang ada" tanpa menunjuk dan memisahkan kambing-kambing yang mana yang ia maksud sebagai mahar, maka dalam hal ini kewajiban zakat dari kambing-kambing tersebut ditanggung oleh suami (bukan oleh istri). Dalam masalah ini ada dua hal yang harus diperhatikan oleh suami; *pertama*, yaitu ia harus menjelaskan sifat-sifat dari 40 ekor kambing tersebut. *Kedua*, apabila hal itu tidak dilakukan, maka ia harus memberikan mahar senilai dengan 40 ekor kambing tersebut. Seandainya lelaki tersebut menentukan mana di antara kambing-kambing itu yang akan diberikan sebagai mahar, lalu ia memisahkan 40 ekor kambing tersebut dari seluruh kambing yang ada, atau ia tidak memisahkan kambing-kambing tersebut, maka dalam hal ini lelaki tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat dari 40 ekor kambing tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila 40 kambing tersebut sudah mencapai *haul* dalam kepemilikan istri dan ia memisahkan kambing-kambing tersebut dari kambing-kambing suaminya atau tidak memisahkannya, maka si istri wajib menunaikan zakatnya. Seandainya suami menceraikannya (padahal belum bersetubuh), maka sang suami berhak mengambil kembali $\frac{1}{2}$ dari kambing-kambing yang telah ia serahkan atau $\frac{1}{2}$ dari harga kambing-kambing tersebut (yang jumlahnya 40 ekor).

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula yang berlaku pada sapi dan unta yang zakatnya berupa unta (jumlahnya lebih dari 25 ekor). Adapun unta yang zakatnya berupa kambing (jumlahnya kurang dari 25 ekor), maka dalam hal ini apabila seorang suami memberikan mahar 5 ekor unta kepada istrinya sementara istrinya tidak mempunyai seekor kambing (untuk dipakai sebagai pembayaran zakat) dan juga tidak mampu untuk membeli seekor kambing, maka dalam hal ini seekor unta yang ada harus dijual untuk dibelikan seekor kambing (sebagai pembayaran zakat). Apabila suaminya menceraikannya padahal ia belum disetubuhi, maka suami berhak mengambil kembali $\frac{1}{2}$ dari mahar tersebut, yaitu 2,5 ekor sapi.

BAB: JAMINAN (BORG/GADAI) BERUPA BINATANG TERNAK

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai sejumlah kambing yang sudah mencapai *haul* (nishab) tapi ia belum membayar zakat, lalu ia menggadaikan ternak-ternak tersebut kepada orang lain, maka dari ternak-ternak tersebut harus diambil sebagiannya untuk diserahkan sebagai zakat. Adapun sisanya tetap menjadi barang gadaian. Demikian juga yang berlaku pada sapi dan unta yang zakatnya berupa unta (berjumlah 25 ekor lebih). Apabila akhirnya si pemegang gadai membeli ternak-ternak tersebut padahal ternak-ternak itu belum dikeluarkan zakatnya, maka si pembeli berhak membatalkan akad jual-beli tersebut, karena si penjual (orang pertama) telah menggadaikan sesuatu yang sebagiannya merupakan harta zakat. Ia berarti telah menggadaikan sebagian miliknya, dimana sebagiannya bukan miliknya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ternyata kambing-kambing (yang digadaikan tersebut) belum dizakati selama 2 atau 3 tahun, maka harus diambil dari kambing-kambing tersebut sesuatu yang wajib diserahkan sebagai zakat. Sedangkan sisanya tetap sebagai gadaian.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tersebut mempunyai kambing-kambing lain (yang tidak digadaikan) dan kambing-kambing tersebut sudah wajib dizakati, tapi ia belum menunaikan zakatnya sampai kambing-kambing tersebut habis, maka pembayaran zakat tersebut tidak boleh diambil dari kambing gadaianya, tapi harus dibayar zakatnya dengan menggunakan harta yang lain. Apabila ternyata ia tidak mempunyai uang atau harta, maka kambing-kambing gadaian tersebut

boleh dijual, lalu hasil dari penjualan tersebut sebagiannya untuk orang yang memegang gadai dan sisanya untuk membayar zakat kambing-kambing yang telah habis. Namun jika ternyata dari penjualan kambing gadaian tersebut tidak ada sisanya untuk membayar zakat (karena sudah habis untuk membayar utang), maka dalam hal ini tercatat sebagai hutang. (Tapi dalam hal ini) kapanpun ia mempunyai kelebihan harta, maka harus membayar utang zakatnya. Dalam hal ini pemegang gadai (yang punya piutang) lebih berbak terhadap barang dagangannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ternak-ternak yang digadaikan tersebut bertambah (berkembang biak), maka tambahan ini tidak boleh dimasukkan dalam ternak gadaian. Apabila ternak-ternak gadaian tersebut dijual (untuk melunasi utang), maka apabila ada ternak yang bunting tua (yang sebentar lagi akan melahirkan), ternak-ternak seperti ini tidak boleh dijual sebelum ia melahirkan, kecuali apabila si pemilik ternak (yang menggadaikan ternak tersebut merelakannya). Apabila kemudian ternak tersebut melahirkan anak, maka yang dijual adalah induknya, bukan anaknya.

BAB: TERNAK YANG MENGANDUNG UTANG (DIZAKATI ATAU TIDAK)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai sejumlah ternak yang dijaga oleh seorang buruh dengan perjanjian bahwa buruh tersebut akan dibayar dengan hewan ternak tersebut yang berumur tertentu tapi belum dinyatakan secara pasti (ternak mana yang akan dipakai sebagai pembayaran upah), kemudian ternak-ternak tersebut mencapai *haul* sementara buruh tersebut belum diberi upah dari ternak tersebut, maka ternak-ternak tersebut wajib dizakati. Demikian juga apabila ia mempunyai utang, maka ternak-ternak tersebut tetap wajib dizakati, kemudian ia bisa membayar utangnya dari ternak-ternak yang sudah dizakati tersebut atau dari hartanya yang lain.

BAB: TIDAK ADA ZAKAT KUDA

Imam Syafi'i berkata: Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasullullah SAW bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari budak-budaknya dan dari kuda-kudanya."²³

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada zakat dalam kuda dan tidak ada zakat dalam binatang ternak selain unta, sapi (dan yang sejenisnya) dan kambing. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hewan-hewan tersebut dijual (baik hewan yang wajib dizakati dan hewan yang tidak wajib dizakati seperti kuda), maka hasil dari penjualan tersebut terkena zakat, yaitu zakat *tijarah* atau zakat perdagangan. Tapi zakat ini semata-mata karena perdagangan, bukan karena hewan tersebut (kuda).

BAB: SIAPA YANG TERKENA WAJIB ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, yaitu orang-orang merdeka (bukan budak) walaupun ia seorang anak kecil, orang yang kurang waras atau seorang perempuan. Dalam hal ini tidak ada bedanya (semuanya wajib mengeluarkan zakat hartanya). Begitu juga zakat dari harta temuan (tambang) dan harta warisan serta harta yang merupakan nafkah (pemberian) kedua orang tuanya, semua wajib dikeluarkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak mempunyai sejumlah ternak (yang sudah wajib zakat), maka ternak-ternak tersebut wajib dizakati, karena budak tersebut memiliki sesuatu yang dimiliki juga oleh tuannya; sebab apapun yang dimiliki oleh budak adalah milik tuannya, demikian juga dengan dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah wajib dizakati, kemudian orang tersebut murtad dari Islam,

²³ HR. Imam Bukhari, bab "Wajibnya Zakat" dan bab "Seorang Muslim Tidak Wajib Menzakati Kuda-Kudanya".

HR. Imam Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Tidak Ada Zakat Bagi Seorang Muslim dari Budak dan Kuda-Kudanya", hadits no. 8 dan 9, juz ke-2, hal. 676, terbitan Darul Fikr, Beirut, Libanon.

HR. Imam Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Tidak Ada Zakat Kuda dan Budak", hadits no. 628, jilid ke-3, hal. 23, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, Beirut, Libanon.

HR. Imam Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Kuda", juz ke-5, jilid ke-3, hal. 35, terbitan Darul Qalam, Beirut.

HR. Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat" dan bab "Zakat Budak Dan Kuda", hadits no. 336, hal. 118, terbitan Darul Qalam, Beirut.

melarikan diri, gila, kurang waras atau dipenjara untuk diberi waktu agar bertaubat atau menunggu keputusan untuk dibunuh dan harta tersebut sudah mencapai *haul* (yang dihitung dari hari pertama ia memiliki harta tersebut), maka dalam hal ini ada dua pendapat; *pertama*, harta tersebut wajib dizakati, karena apabila orang tersebut mati dalam keadaan murtad, maka harta tersebut tidak akan ke mana-mana tapi akan dimiliki oleh kaum muslimin, sedangkan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin wajib dikenai zakat. Seandainya ia kembali lagi masuk Islam, maka ia tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi, kemurtadannya tidak menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. *Kedua*, harta tersebut tidak dikenai zakat hingga ia kembali lagi masuk Islam. Seandainya ia kembali masuk Islam, maka hartanya diserahkan kepadanya dan ia wajib mengeluarkan zakat. Tapi apabila ia dibunuh karena tidak mau bertaubat (dalam kemurtadannya), maka hartanya menjadi harta yang tidak dizakati, karena harta tersebut merupakan harta orang musyrik yang disebut dengan harta *ghanimah* (rampasan perang).

BAB: ZAKAT YANG DIAMBIL DARI HARTA ANAK YATIM

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Qs. At Taubah (9): 103)

Sesungguhnya setiap orang merdeka yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, wajib atasnya untuk membayar zakat harta tersebut. Dalam hal ini, sama saja apakah si pemilik harta ini sudah baligh atau masih kecil, ia seorang yang sehat atau orang yang pikirannya kurang waras (gila). Mereka sama saja dalam hal kepemilikan. Jadi, seorang anak kecil atau orang yang pikirannya kurang waras, ia berkuasa penuh terhadap harta yang ia miliki, karena mereka juga berhak untuk memberi nafkah sebagaimana orang yang sehat dan orang yang sudah dewasa. Begitu juga harta anak-anak yatim yang tersebar di beberapa tempat yang mungkin berupa ternak atau tanaman dan lain-lain, maka harta-harta tersebut wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa. Jadi, seorang yang masih kecil atau yang sudah dewasa, orang yang gila atau yang sehat, semuanya sama saja dalam hal pengeluaran zakat hartanya. Dengan syarat mereka adalah seorang muslim dan merdeka, baik ia laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "*Ambillah zakat dari harta anak-anak yatim sebelum harta tersebut habis atau hilang.*"

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, ia berkata, "Aisyah —istri Nabi SAW— pernah mengurus aku dan dua orang saudaraku yang yatim dalam pemeliharaannya. Beliau mengeluarkan zakat dari harta yang kami miliki."

BAB: ZAKAT HARTA ANAK YATIM (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Harta anak yatim wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa (baligh), karena Allah SWT berfirman, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Qs. At-Taubah (9): 103) Maka, dalam hal zakat tidak ada pengkhususan harta (semua harta sama; sama-sama wajib dizakati). Tapi sebagian orang berpendapat bahwa apabila ada anak yatim (yang belum baligh) memiliki emas atau uang, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Mereka berhujjah (berargumentasi) dengan berdasarkan kepada firman Allah, "*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*" (Qs. Al Muzamil (73): 20) Mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada orang yang wajib melaksanakan shalat. Bagaimana mungkin seorang anak yatim yang masih kecil diwajibkan membayar zakat, sedangkan mereka belum diwajibkan untuk melaksanakan shalat dan kewajiban-kewajiban yang lain? Padahal ketika mereka berzina atau minum khamer, mereka tidak dikenai hukuman. Begitu juga ketika mereka melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur (atau mereka berbuat kekufuran), mereka tidak dibunuh. Orang-orang ini berhujjah dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa "*pena itu (kewajiban) diangkat (gugur) dari tiga orang...*" di antaranya yaitu "*anak kecil sebelum ia baligh.*"

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa orang yang berpendapat dengan pendapat di atas adalah telah berhujjah dengan pendapat Anda, tapi justru Anda sendiri yang menjadi sasaran hujah.

Jika ia berkata, "Berdasarkan apa Anda berpendapat bahwa ternak dan tanaman milik anak yatim wajib dizakati?" Saya katakan, "Jika Anda tidak membolehkannya, kenapa Anda membolehkan mengambil sebagian harta anak yatim berupa emas atau perak (dengan alasan tertentu) yang kadang jumlahnya lebih banyak dari zakat? Padahal anak-anak yatim tersebut sama sekali tidak wajib untuk mengeluarkan hartanya. Bukankah hal ini lebih zhalim? Bolehkah seseorang membeda-bedakan dalam hal ini (padahal tidak ada dalilnya)?"

Jika ia berkata, “Saya mewajibkan zakat emas dan perak, dan saya tidak mewajibkan zakat dari ternak dan tanamannya.” Saya katakan, “Bantahan bagi Anda adalah harta anak yatim itu termasuk dalam makna ayat di atas (yang disuruh mengeluarkan zakatnya), karena anak yatim itu termasuk orang muslim yang merdeka yang hartanya juga wajib dizakati. Jadi, alasan Anda yang menyamakan zakat dengan shalat adalah keliru, karena alasan diwajibkannya shalat tidak sama dengan alasan diwajibkannya zakat.”

Imam Syafi’i berkata: Dari Ali bin Abi Thalib RA bahwasanya ia pernah mengurus anak-anak yatim dari bayi Abi Rafiq, dan Ali membayarkan zakat dari harta mereka. Kami (Asy-Syafi’i) meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khaththab, Aisyah, dan Abdullah bin Umar RA serta yang lainnya. Kebanyakan manusia (ulama) sebelum kami pun berpendapat dengan pendapat seperti itu. Kami pun meriwayatkan sebuah hadits *munqathi* (terputus *sanad*-nya) dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda,

اِبْتِغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لَا تُذْهِبَهَا أَوْ لَا تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ.

“Ambillah zakat dari harta anak-anak yatim, hingga zakat tersebut tidak menghilangkan atau menghabiskan harta mereka.”

Atau beliau bersabda,

اِبْتِغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، لَا تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ أَوْ لَا تُذْهِبَهَا الصَّدَقَةُ.

“Ambillah zakat dari harta anak-anak yatim, janganlah menghabiskan harta tersebut dan jangan sampai zakat itu menghabiskan harta mereka.”

Dalam hal ini Imam Syafi’i ragu-ragu terhadap kedua nash tersebut. Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, yang berkata, “Dulu Aisyah RA pernah mengurus aku dan dua orang saudaraku yang yatim dalam pemeliharaannya, dan Aisyah RA mengeluarkan zakat dari harta yang kami miliki.” Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari Amr bin Dinar bahwasanya Umar bin Khaththab RA berkata, “Keluarkanlah zakat dari harta anak-anak yatim,

dan zakat itu tidak akan menghabiskan harta mereka.”

Imam Syafi’i berkata: Kami berpendapat dan berpegang dengan hadits-hadits yang telah kami riwayatkan di atas, dan kami juga berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدَ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

“Makanan pokok yang kurang dari 5 wasak (60 gantang) tidak wajib dizakati, unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib dizakati, dan perak yang kurang dari 5 uqiyah (12 Dirham) tidak wajib dizakati.”²⁴

BAB: JUMLAH KURMA YANG WAJIB DIZAKATI

Imam Syafi’i berkata: Bahwasanya Rasulullah bersabda, *“Yang kurang dari 5 wasak tidak wajib dikeluarkan zakatnya.”²⁵*

Imam Syafi’i berkata: Kurma belum dikenai wajib zakat sebelum mencapai 5 wasak. Apabila sudah mencapai 5 wasak, maka sudah wajib dizakati.

Imam Syafi’i berkata: Adapun 1 wasak adalah sama dengan 60 *sha’*, yaitu *sha’* yang biasa dipakai oleh Nabi SAW. Jadi, 5 wasak adalah 300 *sha’*, yaitu *sha’* ukuran Rasulullah SAW. Sedangkan 1 *sha’* adalah

²⁴ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab “Harta yang Dikeluarkan Zakatnya Bukan Termasuk *Kanzun* (Harta Timbunan)”; HR. Muslim, 12 pembahasan tentang zakat, hadits no. 1; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab “Yang Wajib Dizakati”, hadits no. 1543; HR. At-Tirmidzi, 5 pembahasan tentang zakat, bab 7 “Sedekah Tanaman, Gandum dan Biji-bijian”, hadits no. 626; HR. An-Nasa’i, pembahasan tentang zakat, bab “Zakat Tamar, Batasan Terkena Wajibnya Zakat”; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab 6 “Harta yang Wajib Dizakati”, hadits no. 1450, dalam kitab *Al Muwaththa’* milik Ibnu Malik, riwayat dari Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani, bab “zakat” dan bab 2 “Yang Wajib Di zakati”, hadits no. 325, Darul Qalam, Bairut, Libanon.

²⁵ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab “Harta yang Dikeluarkan Zakatnya Bukan Termasuk *Kanzun* (Harta Timbunan)”, bab “Zakat Uang”, dan bab “Unta yang Kurang dari 5 Ekor Tidak Wajib Di zakati”; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no. 1; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab “Apa yang Harus Di zakati”, hadits no. 1543, *Syarh Aunul Ma’bud*; HR. At-Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab “Zakat Tanaman, Kurma dan Biji-bijian”, hadits no. 626; HR. An-Nasa’i, pembahasan tentang zakat, bab “Zakat Harta” dan bab “Zakat Kurma yang Sudah Wajib Di zakati”, bagian ke-5, jilid ke-3, terbitan Darul Qalam, Beirut. HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab “Apa yang Harus Di Zakati”, hadits no. 1450; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa’* riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab “Zakat” dan bab “Harta Sudah wajib di zakati”, hadits no. 325, hal. 114, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

setara dengan 4 *mud*, yaitu *mud* yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW.²⁶

Imam Syafi'i berkata: Dua orang yang berserikat atau bersekutu dalam kepemilikan kurma yang tidak mudah dibagi seperti perserikatan dalam kepemilikan ternak, maka mereka berdua mengeluarkan zakatnya dengan 1 jenis zakat saja. Apa yang diwajibkan bagi seseorang, maka juga diwajibkan bagi jamaah apabila mereka berserikat dalam kepemilikan pohon kurma atau berserikat dalam kepemilikan kurmanya (buah kurma).

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila sebidang tanah yang dimiliki secara bersama-sama (oleh beberapa orang), kemudian pohon-pohon kurma yang ada di tanah itu menghasilkan buah kurma mencapai 5 wasak, maka buah kurma tersebut wajib dizakati. Seandainya diwarisi oleh para ahli waris dan mereka memiliki sepenuhnya pohon-pohon kurma tersebut, kemudian setelah tiba masa panen ternyata menghasilkan buah kurma yang mencapai 5 wasak, maka dari kurma tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun pohon kurma tersebut belum dibagikan kepada setiap ahli waris. Seandainya pohon-pohon kurma tersebut dibagikan kepada ahli waris setelah tiba masa panennya dan setelah tiba waktu perkiraan,²⁷ kurma-kurma tersebut dibagi dengan pembagian yang benar, ternyata masing-masing orang mendapatkan bagian kurang dari 5 wasak sedangkan jika dikumpulkan akan mencapai jumlah 5 wasak. Dalam hal ini kurma-kurma tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, karena pada awal berserikat kurma-kurma tersebut sudah wajib dizakati. Jadi, pemisahan tersebut (pembagian kurma-kurma tersebut kepada ahli waris) tidak menggugurkan kewajiban zakat yang sejak awal sudah ada. Akan tetapi apabila mereka membagi warisan pohon kurma tersebut sebelum tiba masa panen, maka masing-masing dari mereka tidak dikenai zakat sebelum masing-masing mencapai jumlah 5 wasak.

²⁶ Satu *sha'* sama dengan 5 $\frac{1}{3}$ *ritl* (2.748 Liter), yaitu ukuran *ritl* Baghdad. Ada juga yang mengatakan bahwa *ritl* Baghdad sebanding dengan 128 atau 130 Dirham. Addawurdi berkata bahwa ukuran 1 *sha'* yang tidak diperselisihkan adalah seukuran 4 raup (raupan dengan kedua telapak tangan) orang yang kedua telapak tangannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.

²⁷ Yang dimaksud dengan perkiraan di sini adalah ada petugas khusus (yang terpercaya) yang tugasnya memperkirakan dan menaksir jumlah buah yang masih ada di suatu pohon, biasanya pada buah kurma dan anggur, agar bisa diketahui berapa banyak kira-kira kurma kering dan anggur kering yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Kemudian jumlah yang diperkirakan tersebut diambil ketika waktu panen tiba. Pohon yang ditaksir ini adalah umum, untuk semua pohon buah yang ditakar dan ditimbang, bukan hanya pohon kurma.

Imam Syafi'i berkata: Apabila 2 orang (si A dan si B) berserikat dalam kepemilikan pohon-pohon kurma, kemudian pohon-pohon kurma tersebut menghasilkan panen sebanyak 4 wasak (masing-masing mendapatkan 2 wasak), dan ternyata si A di tempat lain juga memiliki pohon-pohon kurma yang menghasilkan panen sebanyak 3 wasak, maka dalam hal ini si A dikenai wajib zakat. Hal ini dikarenakan ia telah memiliki kurma yang jumlahnya 5 wasak (2 wasak ditambah 3 wasak). Sedangkan si B tidak dikenai wajib zakat, karena yang ia miliki hanya 2 wasak dari perserikatan dengan si A di atas. Demikian pula yang berlaku pada ternak-ternak dan tanaman-tanaman lain.

BAB: BAGAIMANA CARA PENGAMBILAN ZAKAT KURMA DAN ANGGUR

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang zakat pohon anggur,

يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيًّا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاتُ النَّخْلِ تَمْرًا.

*"Dipungut sebagaimana dipungutnya pohon-pohon kurma, kemudian dikeluarkan zakatnya beberapa buah anggur kering sebagaimana pohon-pohon kurma di pungut zakatnya berupa tamar (kurma-kurma kering)."*²⁸

Imam Syafi'i berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يُخْرَصُ كَرُومَهُمْ وَلَمَارَهُمْ.

"Bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang yang bertugas untuk menghitung anggur dan buah-buahan (hasil bumi) yang dimiliki

²⁸ HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Perkiraan Penarikan Zakat", hadits no. 1590, *Syarah Aunul Ma'bud*; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Perkiraan Pemungutan Zakat", hadits no. 644; HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Harus Dizakati", hal. 109, bagian ke-5, jilid ke-3.

Imam Syafi'i berkata: Perhitungan zakat dilakukan apabila masa panen telah tiba, yaitu ketika petugas melihat di kebun tersebut terdapat buah-buahan yang sudah memerah atau menguning, atau anggur-anggur yang sudah berair atau sudah didapati buah yang sudah bisa dimakan. Apabila yang didatangi oleh petugas berupa kebun kurma, maka petugas harus berkeliling hingga ia bisa melihat seluruh pohon yang ada di kebun tersebut. Setelah itu, ia menentukan bahwa *ruthb* (kurma yang sudah matang) sekian dan *tamar* (kurma yang sudah kering) sekian. Lalu *tamar* tersebut ditakar dengan takaran yang sudah ada. Demikianlah seterusnya terhadap pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Demikian juga terhadap kebun yang terdapat pohon anggur. Apabila buah-buahan tersebut sudah menjadi *zabib* (anggur kering) atau sudah menjadi *tamar* (kurma kering), maka diambil 1/10 dari seluruh buah yang ada.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik kebun mengatakan bahwa buah yang ada di dalam kebun tersebut terkena musibah sehingga sebagian atau seluruh buahnya habis, maka petugas zakat boleh mempercayainya. Apabila petugas meragukan keterangan si pemilik kebun, maka petugas boleh meminta kepada pemilik kebun tersebut untuk bersumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik kebun mengatakan bahwa sebagian hasil panennya dicuri orang dan pencurian itu terjadi ketika hasil panen tersebut sudah dikumpulkan di tempat pengumpulan atau tempat pengeringan, maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan; yaitu apabila hasil panen dicuri dalam keadaan sudah kering dan pemiliknya memungkinkan untuk menunaikan zakat tersebut kepada petugas atau menyerahkannya langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka ia telah berlaku gegabah (berbuat kesalahan) sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap zakat hartanya yang tercuri tersebut. Jika pencurian itu terjadi setelah buah-buahan tersebut kering tetapi ia tidak mempunyai kemungkinan (kesempatan) untuk menyerahkan zakat buah tersebut kepada petugas, tapi ia bisa membagikan harta zakat tersebut langsung kepada orang-orang yang

²⁹ HR. Imam Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Perhitungan Zakat", hadits no. 644.

berhak menerima zakat, maka dalam hal ini ia juga harus bertanggung jawab terhadap zakat hartanya tersebut. Tapi jika pencurian tersebut terjadi ketika belum ada kesempatan untuk memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan kepada petugas zakat, maka dalam hal ini ia tidak bertanggung jawab sedikitpun. Apabila masih tersisa buah-buahan tersebut, maka diambil zakat dari buah yang tersisa itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik kebun memetik sebagian buah kurma sebelum masa penghitungan zakat tiba, maka kurma-kurma yang ia petik tersebut tidak masuk perhitungan zakat (tidak diambil 1/10 nya). Tapi aku berpendapat bahwa hal ini tidak disukai (makruh), kecuali apabila kurma-kurma yang ia petik itu dipakai untuk dimakan atau untuk memberi makan (keluarganya).

Imam Syafi'i berkata: Apabila pohon kurma yang dimiliki oleh seseorang menghasilkan *tamar*, kemudian orang tersebut menukar *tamar* itu dengan *ruthab* semuanya atau sebagiannya untuk dimakan atau untuk memberi makan (keluarganya), maka aku berpendapat bahwa hal itu tidak disukai (makruh). Orang tersebut bertanggung jawab untuk mengeluarkan (membayar zakat) 1/10 dari *tamar* yang telah ia miliki.

BAB: ZAKAT BIJI-BIJIAN YANG DITANAM

Imam Syafi'i berkata: Dari Sa'id bin Musayab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang Yahudi Khaibar ketika beliau menaklukkan Khaibar,

أَقْرُكُمْ عَلَى مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنْ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

“Akan aku tetapkan pada diri kalian sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan (perintahkan) kepadaku, yaitu bahwasanya tamar yang ada pada diri kami dan yang ada pada kalian (harus dikeluarkan zakatnya).”

Imam Syafi'i berkata: Abdullah bin Rawahah pernah menghitung zakat dari pohon-pohon kurma yang dimiliki oleh Nabi SAW dan beberapa orang lain. Tidak disangsikan bahwa mereka *insya Allah* ridha (percaya) terhadap Abdullah bin Rawahah. Setelah Abdullah menaksir berapa banyak kurma yang terdapat dalam kebun tersebut, ia memberikan pilihan kepada mereka, yaitu: menarik setengah dari jumlah kurma yang

ditaksir kemudian menyerahkan sisa buah yang masih ada di pohon kepada mereka, atau setengah jumlah kurma yang ditaksir itu untuk mereka dan menarik sisa buah yang masih ada di pohon.

Imam Syafi'i berkata: Diutusnya Abdullah bin Rawahah sendirian, adalah berdasarkan riwayat hadits yang *sanad*-nya terputus. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah bersama orang lain. Walaupun riwayat ini tidak disebutkan, namun masih bisa ditetapkan bahwa Abdullah diutus oleh Rasulullah SAW bersama orang lain (tidak sendirian).

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik tanaman mengatakan bahwa perhitungan dari petugas zakat lebih banyak daripada perhitungan yang dilakukan oleh pemilik tanaman, maka pengaduan ini bisa diterima apabila disertai dengan sumpah. Apabila pemilik tanaman mengatakan bahwa penghitungan dari petugas zakat ternyata kurang, maka petugas zakat boleh menetapkan kekurangan yang dilaporkan oleh pemilik tanaman, kemudian ditambahkan ke dalam tanaman yang akan dikeluarkan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Pohon-pohon tidak dikenai zakat kecuali kurma dan anggur, karena Rasulullah SAW memungut zakat dari pohon kurma dan anggur tersebut, dan itu termasuk jenis makanan pokok. Oleh karena itu, tidak ada pungutan zakat dalam tanaman seperti kapas, zaitun, kelapa dan yang sejenisnya, karena semua itu bukan merupakan makanan pokok, tapi hanya merupakan makanan campuran atau sesuatu yang dibuat sebagai bumbu (lauk-pauk), atau sesuatu yang dikeringkan dan disimpan dan termasuk jenis buah-buahan. Menurut kami, tidak ada seorang pun yang tinggal di Hijaz yang menjadikan buah-buahan tersebut sebagai makanan pokok.

BAB: ZAKAT TANAMAN

Imam Syafi'i berkata: Segala sesuatu yang ditanam oleh anak Adam dan buahnya bisa dikeringkan dan disimpan serta dijadikan makanan pokok, roti, atau tepung yang bisa dimasak, maka itu semua wajib dikenai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau memungut zakat dari biji gandum, tepung gandum, dan jagung.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apapun yang ditanam oleh manusia dan dijadikan sebagai makanan pokok, maka wajib dikeluarkan zakatnya; seperti *'alas* (jenis gandum), jewawut, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang brol, dan lain-lain. Ini semua wajib dizakati, karena makanan-makanan ini biasanya dijadikan sebagai roti, tepung atau sesuatu yang dimasak dan dimakan, dan makanan tersebut ditanam oleh manusia.

BAB: SELUK-BELUK ZAKAT GANDUM

Imam Syafi'i berkata: Apabila biji gandum yang termasuk jenis wajib zakat telah mencapai 5 wasak, maka biji gandum tersebut wajib dizakati. Dalam penghitungannya, yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa biji-bijian tersebut dicampur antara yang bagus dan yang jelek, kemudian semuanya dihitung dalam penghitungan zakat, sebagaimana penghitungan dalam *tamar* (kurma kering). Sedangkan biji gandum dibagi menjadi dua jenis; *pertama*, yaitu gandum yang sudah digiling dan mengelupas kulitnya (baik kulit luar maupun kulit dalam). Apabila biji-biji gandum ini telah mencapai 5 wasak, maka sudah wajib dizakati. *Kedua*, jenis gandum yang disebut *'alas*;³⁰ yaitu jenis gandum yang apabila sudah digiling, maka akan tinggal dua buah biji yang diselubungi oleh kulit tipis dimana jika kulit tipis ini ikut dibuang, maka kedua biji tersebut bisa rusak (busuk). Kulit tipis ini tidak dibuang kecuali sesaat ketika biji-biji gandum ini akan dikonsumsi. Perlu diketahui bahwa tidak ada jenis biji gandum yang lain selain kedua jenis gandum tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Keadaan jenis biji gandum yang kedua ini (jenis *'alas*) tidak sama dengan keadaan jenis biji gandum lainnya. Orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini mengatakan bahwa jenis gandum *'alas* ini apabila kulit yang menyelubunginya dibuang, maka timbangannya menjadi setengah dari biji *'alas* yang kulitnya belum dibuang. Dalam hal ini pemilik biji-bijian gandum jenis *'alas* boleh memilih di antara dua pilihan; *pertama*, yaitu biji-biji tersebut dihilangkan kulitnya kemudian ditakar. Apabila mencapai jumlah 5 wasak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, kulit dari biji-biji *'alas* ini tidak dibuang tapi langsung ditakar, dan akan dikenai zakat apabila jumlahnya sudah

³⁰ *'Alas* yaitu jenis gandum yang terdiri dari dua buah biji yang berada dalam satu kulit tipis, dan ini adalah makanan (pokok) penduduk Shan'a.

mencapai 10 wasak. Mana di antara dua pilihan ini yang akan dipilih, terserah kepada pemiliknya, dengan harapan tidak menyusahkan dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki gandum yang bukan dari jenis *'alas*, kemudian ia meminta (kepada petugas) agar gandumnya ditakar bersama tangkainya, maka hal ini tidak boleh dilakukan; tidak seperti jenis *'alas* yang boleh ditakar bersama kulitnya, karena kalau kulitnya, dibuang akan menyebabkan biji *'Alas* tersebut menjadi cepat rusak.

BAB: ZAKAT BIJI-BIJIAN SELAIN GANDUM

Imam Syafi'i berkata: Penghitungan zakat biji-bijian selain *'alas* tidak boleh diadakan sebelum kulit-kulitnya dibuang bersih. Setelah kulitnya hilang, maka biji-bijian tersebut ditakar dan dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 5 wasak. Begitu juga mengenai *syā'ir* (tepung gandum). *Syā'ir* ini tidak boleh dicampurkan dengan biji gandum.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga tidak boleh dicampur (digabungkan) antar jewawut dengan jelai, antara kacang polong dengan kacang tanah, antara kacang brol dengan kacang jenis lainnya. Begitu seterusnya, segala jenis biji-bijian yang mempunyai nama tertentu tidak boleh dicampur dengan biji-bijian lain yang tidak sama persis. Dalam hal ini yang dijadikan perbedaan adalah bentuk, rasa, kekerasan dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui (adanya dalil) yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari buah *turmus* (jenis buah-buahan yang bisa dipakai sebagai obat yang ada di Arab —penerj.), karena yang saya tahu buah ini dimakan hanya untuk obat atau sebagai buah-buahan, bukan sebagai makanan pokok. Begitu juga tidak ada zakat dari bawang merah dan bawang putih, karena ia hanya merupakan bumbu atau lauk (penyedap rasa) saja.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh diambil zakatnya segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi, kecuali setelah kering dan dijemur serta sudah mengelupas kulitnya, sebagaimana yang telah diterangkan. Apabila zakat diambil ketika biji-bijian tersebut masih basah, maka saya berpendapat bahwa hal ini tidak disukai (makruh), dan petugas zakat wajib mengembalikan apa yang sudah diambil; atau kalau sudah tidak ada, maka boleh diganti dengan harganya (yang senilai dengan apa yang

sudah ia ambil).

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas sudah terlanjur mengambil zakat dari tanaman yang masih basah, kemudian zakat yang sudah diambil tersebut rusak (busuk), maka petugas bertanggung jawab untuk mengembalikan tanaman tersebut kepada pemiliknya atau mengganti dengan harga yang senilai. Kemudian petugas kembali menarik zakat 1/10 dari tanaman yang sudah kering.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas mengambil anggur yang belum menjadi *zabib* (anggur kering) atau mengambil kurma yang belum menjadi *tamar* (kurma kering), maka saya berpendapat bahwa hal ini tidak disukai (makruh), dan petugas harus mengembalikan kepada pemiliknya.

BAB: KAPAN HARUS MENGELUARKAN ZAKAT DARI SESUATU YANG DIHASILKAN OLEH BUMI

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu tanaman pokok (makanan pokok) sudah mencapai nishab (5 wasak), maka harus segera dikeluarkan zakatnya dan tidak menunggu sampai *haul* (1 tahun). Hal ini berdasarkan firman Allah, "*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).*" (Qs. Al An'am (6): 141) Jadi, tidak ada waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat kecuali di hari panennya. Hal ini ditegaskan dalam Sunnah Rasulullah SAW bahwa zakat tanaman diambil setelah biji tanaman tersebut sudah kering. Jadi, penunaian zakat kurma adalah ketika kurma tersebut sudah menjadi *tamar* (kurma kering) dan penunaian zakat anggur adalah ketika anggur tersebut sudah menjadi *zabib* (anggur kering/kismis). Demikian juga segala bentuk hasil tambang seperti emas, perak dan lain-lain, zakatnya dibayarkan setelah betul-betul menjadi emas atau perak (tidak menunggu 1 tahun).

BAB: ZAKAT TANAMAN YANG PANENNYA TIDAK BERSAMAAN

Kadang-kadang suatu tanaman seperti jagung, dalam satu kali tanam panennya tidak bersamaan, bisa jadi sebagian sudah dipanen tapi sebagian yang lain belum bisa dipanen. Maka, dalam hal ini cara penghitungan zakatnya adalah menunggu sampai seluruh tanaman tersebut dipanen (jagung-jagung tersebut yang berbeda masa panennya dikumpulkan menjadi satu dalam penghitungan zakatnya).

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila penaburan suatu benih tidak selesai dalam satu hari, bahkan berbeda hampir 1 bulan, maka penghitungan zakat dari panen tanaman ini adalah dengan satu penghitungan (dicampurkan dan dikumpulkan). Karena perbedaan waktu menanam hanya berselisih beberapa hari saja, maka dianggap sebagai satu kali tanam.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila ada satu pohon anggur atau pohon kurma yang berbuahnya tidak bersamaan dalam 1 tahun, yakni sebagian pohon sudah dipetik kemudian kering tapi pohon yang lain masih 1 bulan lagi atau lebih, maka buah-buahan tersebut harus dicampur dan dianggap sebagai 1 kali panen.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai beberapa kebun di Najed, Syi'af, Tihamah, kemudian kebun yang berada di Tihamah telah tiba waktu panennya, setelah itu kebun yang berada di Syi'af pun demikian, disusul oleh kebun yang berada di Najed dimana panen ini terjadi dalam satu tahun (dalam musim yang sama), maka semua buah-buahan yang berada di tiga tempat tersebut dicampurkan (dalam penghitungan zakatnya) walaupun waktu panennya berbeda sebulan atau dua bulan.

Imam Syafi'i berkata: Tanaman dalam satu tahun (satu musim) tidak dicampur dengan tanaman musim berikutnya. Begitu juga panen dalam satu musim tidak dicampur dengan panen musim berikutnya. Apabila terjadi perselisihan antara petugas zakat dengan pemilik tanaman; misalnya petugas zakat mengatakan bahwa tanaman ini adalah satu musim, tapi pemilik tanaman mengatakan bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman dari dua musim, maka dalam kasus seperti ini yang dipegang (yang dibenarkan) adalah perkataan pemilik tanaman disertai dengan sumpah apabila takut kalau-kalau ia berdusta. Akan tetapi apabila petugas zakat sanggup membawa bukti bahwa hasil panen tersebut merupakan panen satu musim, maka buah-buahan tersebut harus dicampurkan. Demikianlah yang berlaku dalam setiap jenis tanaman yang wajib dizakati.

BAB: BERAPA ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN DARI HASIL BUMI

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepadaku, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "*Tanaman yang diairi dengan kincir atau*

saluran air (pengairannya memakai biaya), maka zakatnya adalah 1/20. Sedangkan tanaman yang pengairannya dengan air sungai atau air hujan (tidak memakai biaya), maka zakatnya adalah 1/10."

Imam Syafi'i berkata: Setiap tanaman yang pengairannya memakai sungai, laut, air hujan dan lain-lain (tidak memakai biaya), maka zakatnya adalah 1/10. Setiap tanaman yang pengairannya memakai air yang ditimba dari sumur, sungai, empang, diangkut dengan unta atau sapi, memakai alat seperti kerekan atau katrol, maka tanaman seperti ini zakatnya adalah 1/20.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu tanaman diairi dengan air sungai (tidak memakai biaya) dimana zakatnya 1/10, tapi kemudian ternyata air tersebut tidak mencukupi sehingga diairi dengan pengairan yang memakai biaya, maka dalam hal ini cara penghitungannya zakatnya adalah dengan melihat bagaimana keadaan tanaman tersebut. Jika tanaman tersebut masing-masing dibagi menjadi dua bagian dengan sama rata (separuh memakai pengairan dengan biaya dan separuhnya lagi memakai pengairan gratis), maka dalam hal ini zakatnya adalah 3/40 (pertengahan antara 1/10 dan 1/20). Apabila tanaman tersebut lebih banyak memakai pengairan gratis, maka zakatnya ditambah (lebih dari 3/40). Apabila tanaman tersebut lebih banyak memakai pengairan dengan biaya, maka zakatnya dikurangi (kurang dari 3/40).

Imam Syafi'i berkata: Ada yang berpendapat bahwa pada kedua jenis tanaman tersebut ada dua kemungkinan; apabila tanaman tersebut lebih banyak yang memakai pengairan gratis, maka zakatnya adalah 1/10. Apabila tanaman tersebut lebih banyak memakai pengairan yang memakai biaya, maka zakatnya adalah 1/20.

Imam Syafi'i berkata: Cara pengambilan 1/10 ini adalah yang 9 bagian ditakar dan diserahkan kepada pemilik harta, kemudian takaran yang ke-10 diserahkan kepada petugas. Begitu juga cara pengambilan 1/20, yaitu yang 19 bagian (setelah ditakar) diserahkan kepada pemilik harta, kemudian bagian yang ke-20 diserahkan kepada petugas.

BAB: ZAKAT ZA'FARAN DAN WARAS³¹

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada zakat dari *za'faran* dan *waras*, karena kedua jenis tanaman ini sama dengan *'anbar* (tanaman pengharum) dan *misik* yang tidak dikenai zakat karena hanya merupakan tanaman yang diambil aromanya (bukan makanan pokok).

Imam Syafi'i berkata: Tidak diambil (zakatnya) 1/5 dari mutiara dan dari barang-barang yang berupa perhiasan, atau binatang buruan yang dihasilkan oleh laut.

BAB: TIDAK ADA ZAKAT MADU

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Abu Bakar,³² ia berkata,

حَاءَ كِتَابٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهَّابٍ (مَنْ) أَنْ لَا
يَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً.

"Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada bapakku ketika ia sedang berada di Mina, dan surat tersebut berisi tentang larangan menarik zakat dari kuda dan madu."³³

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda, tapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah kaum muslimin. Umar bin Khaththab pernah menerima sedekah kuda dari penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan secara suka rela. Begitu juga dengan segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada Baitul Mal) secara suka rela, maka hal itu boleh diterima oleh petugas.

³¹ Waras adalah tanaman yang bijinya seperti bijan, tanaman ini hanya terdapat di negeri Yaman, bisa bertahan hidup selama 20 tahun, buahnya bermanfaat untuk menghilangkan bercak-bercak di kulit dengan cara dioleskan, dan bermanfaat juga untuk menghilangkan panu dan kadas dengan cara diminum.

³² Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Bakar bin Amir bin Hizam.

³³ Diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Budak, Kuda dan Madu", hadits no. 39, juz. 1, hal. 277, terbitan Daar Ihya'il Kutub Al 'Arabiyah-Kairo.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

*"Perak yang kurang dari 5 'uqiyah³⁵ tidak wajib dizakati."*³⁶

Imam Syafi'i berkata: Begitulah pendapat kami. Apabila perak sudah mencapai 5 'uqiyah, maka wajib dizakati. 5 'uqiyah ini senilai dengan 200 Dirham (ukuran Dirham Islam). Perlu diketahui bahwa 10 Dirham senilai 7 mitsqal emas (ukuran mitsqal dalam Islam).

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini perak berupa apapun; baik yang bagus, bersih dan bernilai tinggi, atau dalam bentuk lain, maka nilainya adalah sama; yaitu untuk setiap 10 Dirham perak batangan senilai 1 Dinar emas, dan untuk 20 Dirham perak yang terurai senilai 1 Dinar emas. Dalam hal ini saya tidak melihat harga dari perak tersebut, karena zakat tersebut diambil dari harta yang bersangkutan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai perak sebanyak 200 Dirham, kemudian perak tersebut berkurang 1 karat (sedikit sekali) atau yang lebih sedikit dari itu, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Hal ini seperti orang yang mempunyai unta sebanyak 4 ekor, dimana 4 ekor unta tersebut seharga 1000 Dinar, ia tidak wajib mengeluarkan zakat berupa seekor kambing. Akan tetapi apabila ia mempunyai 5 ekor unta, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya walaupun 5 ekor unta tersebut harganya hanya senilai 10 Dinar. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib mengeluarkan zakatnya berupa seekor kambing.

³⁴ Warik adalah segala jenis perak, yang mutunya bagus atau yang mutunya rendah. Dalam hal ini para ahli bahasa berselisih, apakah warik ini mencakup seluruh jenis perak atau hanya perak yang berupa dirham (yang dipakai sebagai mata uang).

³⁵ Para ahli hadits dan ahli fikih serta ahli bahasa sepakat bahwa 1 'uqiyah yang syar'i adalah senilai dengan 40 Dirham, dan ini adalah ukuran 'uqiyah di Hijaz. Sedangkan 1 Dirham adalah senilai dengan 3,61 gram.

³⁶ HR. Imam Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Sudah Dizakati Bukan Termasuk Kanzun (Harta Timbunan)", dan bab "Zakat Perak". HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no. 1. HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 1543. Syarah Aunul Ma'bud. HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Tanaman, Kurma dan Biji-bijian", hadits no. 626. HR. Nasa'i, Pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Perak", bab "Zakat Tamar", dan bab "Nisab Zakat". HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 1450. HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat", bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 325, hal. 114, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berpendapat dengan pendapat yang berlawanan dengan pendapat ini, maka sungguh ia telah mengingkari Sunnah Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai perak yang bercampur dengan emas, maka ia harus membakarnya agar emas dan perak tersebut terpisah. Setelah itu ia harus membayar zakatnya dari masing-masing emas dan perak tersebut. Tapi apabila hal itu tidak dilakukan, kemudian ia mengeluarkan zakat dari kedua emas dan perak tersebut menurut kadar (ukuran) yang diketahui, maka dalam hal ini dibolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai perak yang jumlahnya kurang dari 5 'uqiyah yang berada di tangannya, dan mempunyai perak yang sudah mencapai 5 'uqiyah namun tidak berada di tangannya berupa piutang atau dalam perdagangan, maka yang harus ia hitung terlebih dahulu adalah perak yang berada di tangannya. Kemudian ia menunggu piutang yang mungkin akan ia dapatkan atau dari perdagangannya. Apabila sudah didapatkan dan seluruhnya ternyata mencapai minimal 5 'uqiyah, maka harus ditunaikan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Zakat perak dan emas besarnya adalah 1/40 atau 2 ½ %, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.

BAB: ZAKAT EMAS

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat (di kalangan ulama) bahwa emas tidak akan dikenai zakat sebelum mencapai 20 *mitsqal*. Apabila sudah mencapai 20 *mitsqal*, maka emas tersebut wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa emas tersebut diambil zakatnya, baik dalam keadaan bagus atau jelek, masih berupa dinar (sebagai mata uang) wadah atau batangan. Dalam hal ini sama seperti perak. Apabila emas yang berupa dinar berjumlah 20 *mitsqal*, kemudian berkurang 1 karat (sedikit sekali) atau lebih sedikit dari itu, maka tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Emas tidak sama dan tidak sejenis dengan perak, maka orang yang mempunyai emas belum wajib mengeluarkan zakat sebelum emas tersebut mencapai jumlah 20 Dinar di awal tahun sampai akhir tahun (cukup setahun dalam kepemilikannya). Apabila sehari sebelum masa *haul*-nya tiba emas tersebut berkurang dari 20 Dinar,

maka ia tidak wajib dizakati. Kemudian apabila emas tersebut kembali mencapai 20 Dinar, maka ia wajib dizakati jika sudah mencapai *haul* di tahun berikutnya, dihitung mulai dari hari dimana emas tersebut telah mencapai jumlah 20 Dinar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang berdagang emas dapat menghasilkan emas yang banyak, maka emas tambahan tersebut (yang berupa keuntungan) tidak dicampur dengan emas pokok (dalam penghitungan zakatnya). Jadi, emas pokok (emas modal) mempunyai perhitungan *haul* sendiri, dan emas dari keuntungan mempunyai *haul* sendiri pula, dimulai dari hari dimana emas tersebut didapatkan. Demikian pula yang berlaku pada perak. Pada kasus seperti ini, tidak ada perbedaan antar keduanya.

BAB: ZAKAT PERHIASAN

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah,

أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى بَنَاتٍ أُخِيَهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهِنَّ الْحُلَى وَلَا تُخْرَجُ مِنْهُ الزَّكَاةُ.

“Bahwasanya dia mengurus anak-anak perempuan saudara laki-laknya (keponakan-keponakan perempuan) yang yatim dalam pemeliharaannya. Anak-anak yatim tersebut mempunyai perhiasan, tapi Aisyah tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan tersebut.”³⁷

Imam Syafi'i berkata: Harta yang wajib dizakati adalah: emas, perak, sebagian tanaman yang dihasilkan oleh bumi, barang tambang, *rikaz* (harta temuan) dan binatang ternak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai emas atau perak, maka cara penghitungan zakatnya tidak boleh dikonfersikan ke harta lain, tapi harus dihitung berdasarkan emas atau perak itu sendiri. Hal ini dilakukan ketika harta tersebut sudah mencapai *haul*. Misalnya seseorang mempunyai perak sebesar 200 Dirham yang senilai dengan 10 Dinar emas, kemudian pada suatu hari perak tersebut melonjak

³⁷ Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaiththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bab "Zakat" dan bab "Zakat Perhiasan", hadits no. 329, hal. 116, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

harganya hingga menjadi sebanding dengan 20 Dinar, atau perak tersebut merosot harganya hingga setara dengan 1 Dinar emas, maka dalam hal ini cara mengeluarkan zakatnya adalah dengan perhitungan perak (tidak terpengaruh dengan nilai yang lain). Demikian juga yang berlaku dalam emas. Apabila seseorang mempunyai 200 Dirham perak, kemudian memperdagangkannya (memutarkannya dalam bentuk usaha) hingga bertambah menjadi 300 Dirham sebelum mencapai masa *haul*, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah dengan memisahkan yang 200 Dirham dengan *haul* sendiri dan yang 100 Dirham (tambahan yang merupakan keuntungan) dengan *haul* sendiri pula; keuntungan tersebut tidak boleh dicampur dengan harta pokok, karena keuntungan bukan termasuk harta pokok.

Imam Syafi'i berkata: Ada (sebagian ulama) yang mengatakan bahwa perhiasan (yang berupa emas dan perak) wajib dizakati (apabila sudah mencapai *nishab*). Inilah satu hal yang mana aku beristikharah (minta petunjuk kepada Allah), mana di antara kedua pendapat tersebut yang benar.

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata: Imam Syafi'i telah beristikharah (minta petunjuk) kepada Allah, lalu beliau mengatakan kepada kami bahwa perhiasan (yang berupa emas dan perak) tidak wajib dizakati. Barangsiapa berpendapat bahwa perhiasan itu dikenai zakat, maka timbangannya adalah dengan perak. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW telah menimbang dalam penghitungan zakat perhiasan dengan perhitungan perak. Sementara (hari ini) kaum muslimin telah menjadikan timbangan tersebut berupa atau menurut timbangan emas.

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan boleh memakai perhiasan berupa emas dan perak, ia tidak usah menzakati perhiasannya tersebut. Hal ini bagi orang yang berpendapat bahwa perhiasan itu tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki atau perempuan menggunakan bejana emas atau perak, mereka wajib mengeluarkan zakatnya (apabila sudah mencapai nisab). Apabila bejana tersebut senilai 1000 Dirham dan apabila dijadikan perhiasan akan bernilai 2000 Dirham, maka dalam hal ini penghitungan zakatnya adalah menurut timbangan yang bersangkutan, bukan menurut harganya apabila dikonfersikan ke bentuk lain (dalam hal ini yang dihitung sebagai zakat adalah 1000 Dirham, bukan 2000 Dirham).

Imam Syafi'i berkata: Apabila perhiasan tersebut rusak (patah) kemudian ia ingin memperbaiki perhiasan tersebut atau tidak ingin memperbaikinya, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kasus seperti ini bagi orang yang berpendapat bahwa perhiasan tidak wajib dizakati, kecuali apabila ia ingin menjadikan perhiasan yang telah rusak tersebut sebagai emas simpanan, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila perhiasan tersebut dipakai, disimpan, dipinjamkan atau disewakan, maka tidak wajib dizakati. Dalam hal ini sama saja apakah perhiasan tersebut banyak dimiliki oleh perempuan tersebut, dilipatgandakan (diperdagangkan) atau tidak. Demikian juga akan dianggap sama apakah perhiasan tersebut berbentuk gelang, cincin, mahkota atau perhiasan pengantin dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang mewarisi suatu perhiasan atau membelinya, kemudian ia memberikannya kepada seorang perempuan dari keluarganya atau kepada pembantunya sebagai hibah atau pinjaman, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa perhiasan tidak wajib dizakati. Apabila perhiasan tersebut dipakai sendiri atau dipakai oleh seorang lelaki, maka ia harus mengeluarkan zakatnya, karena seorang laki-laki tidak boleh memakai emas sehingga pada saat itu emas tersebut tidak dianggap sebagai perhiasan.

BAB: JENIS PERHIASAN YANG TIDAK TERKENA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Seorang perempuan atau laki-laki yang menyimpan atau memakai perhiasan berupa mutiara, permata, intan, berlian atau perhiasan yang berasal dari laut dan lain-lainnya, maka itu semua tidak wajib dizakati, karena tidak ada zakat kecuali yang berupa emas dan perak.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Di dalam *'anbar* (minyak wangi yang berasal dari ikan laut) tidak ada zakatnya, karena itu hanyalah sesuatu yang dihempaskan oleh laut (ombak).

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas RA bahwa ia pernah ditanya tentang *anbar*, lalu Ibnu Abbas RA menjawab, "Apabila *'anbar* dikenai zakat, maka zakatnya adalah 1/5."

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada kewajiban zakat dari *'anbar* dan

dari minyak misik dan lain-lain yang bukan merupakan harta *rikaz* (barang temuan), dan bukan merupakan tanaman, binatang ternak, perak atau emas.

BAB: ZAKAT HASIL TAMBANG

Imam Syafi'i berkata: Hasil tambang tidak dikenai zakat kecuali yang berupa emas dan perak. Adapun yang berupa batu pualam, timah, tembaga, besi, belerang, *mumia*³⁸ dan lain-lain tidak dikenai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik hasil tambang meminta kepada petugas zakat untuk mengambil zakatnya dengan ditakar, ditimbang atau tanpa ditakar dan ditimbang, maka hal ini tidak diperbolehkan. Apabila hal itu sudah terlanjur dilakukan, maka harus dikembalikan dan pemilik hasil tambang harus memilah-milah hasil tambangnya tersebut sehingga menjadi jelas mana yang emas dan mana yang perak, setelah itu diambil zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh menjual pasir hasil tambang yang di dalam pasir tersebut masih bercampur antara emas dan perak, sebelum dipisahkan secara jelas mana yang emas dan mana yang perak.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Nabi SAW menyerahkan hasil tambang daerah Qabaliyah (tempat antara Nahlah dan Madinah) kepada Bilal bin Harits Al Muzanni, dan hasil tambang tersebut merupakan harta yang sangat banyak. Hasil tambang Qabaliyah tersebut sampai hari ini tidak dikenai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Bagi yang mengatakan (yang berpendapat) bahwa harta-harta tersebut wajib dizakati, yaitu apabila telah menghasilkan emas sejumlah 20 *mitsqal* atau perak sejumlah 5 *'uqiyah* (200 Dirham).

Bab Zakat Rikaz³⁹

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

³⁸ *Mumia* adalah bahasa Yunani yang artinya penjaga (pengawet) jasad manusia berupa air dan warnanya hitam seperti ter, dia menetes dari atap gua yang banyak berada di negeri Persi, biasanya ditemukan oleh para pekerja-pekerja tambang.

³⁹ Harta *rikaz* adalah harta yang dikubur atau dipendam pada zaman jahiliyah. Apabila seseorang menemukan harta timbunan seperti ini, dia wajib menyerahkan 1/5 nya kepada Baitul Mal, kemudian sisanya untuk orang yang menemukan. Ada yang mengatakan bahwa harta *rikaz* adalah harta yang Allah SWT ciptakan di dalam perut bumi pada hari Allah SWT menciptakan langit dan bumi.

*"Harta rikaz harus dikeluarkan zakatnya 1/5."*⁴⁰

Imam Syafi'i berkata: Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang harta yang ditemukan oleh seseorang dari reruntuhan zaman jahiliyah (zaman dahulu kala). Beliau bersabda, *"Jika engkau mendapatkannya di desa (tempat) yang didiami oleh manusia atau di jalan umum yang dilalui oleh orang banyak, maka umumkanlah barang temuan tersebut (siapa pemiliknya). Tapi jika engkau menemukan barang tersebut di bekas reruntuhan zaman jahiliyah atau di tempat yang tidak dihuni oleh manusia, maka (harta tersebut boleh engkau miliki) dan harus dizakati 1/5 nya sebagaimana harta rikaz."*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan harta rikaz (harta temuan), di tanah yang mati (tanah tak bertuan) tapi tanah tersebut dahulunya merupakan tanah kepunyaan kaum muslimin atau kepunyaan orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, maka harta tersebut harus diserahkan kepada pemilik tanah tersebut, karena pada hakikatnya tanah tersebut bukan tanah mati (bukan tanah tak bertuan). Begitu juga seandainya seseorang menemukan harta di reruntuhan bekas rumah seseorang, maka harta tersebut harus diserahkan kepada pemilik rumah yang telah roboh itu.

Imam Syafi'i berkata: Kebiasaan orang-orang jahiliyah yang sudah terkenal adalah mereka memendam hartanya agar tidak diketahui oleh orang-orang asing, dan harta yang dipendam oleh mereka adalah perhiasan-perhiasan yang mereka miliki.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini semua penemuan sifatnya adalah sama, baik penemuan itu berada di tanah kuburan atau di tempat-tempat lain, dengan syarat tempat tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun.

⁴⁰ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "1/5 dari Harta Rikaz", HR. Muslim, pembahasan tentang hudud, bab Barang Tambang yang Berasal dari Sumur dan Pasir Dikenai Zakat, hadits no. 45 dan 46, jilid ke-3, terbitan Darul Fikr, Beirut, Libanon; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Pasir yang Diambil Tambangnya (Emasnya) Dikenai Zakat", dan bab "Harta Rikaz Dikeluarkan 1/5", hadits no. 642; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Barang Tambang", juz ke-5, jilid ke-3, terbitan Darul Qalam, Beirut; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Rikaz", hadits no. 9, hal. 249, terbitan Darul Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah, 'Isa Al Baqi Al Halabi, Kairo.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan sesuatu di tempat yang menjadi miliknya, maka harta yang ditemukan menjadi miliknya. Tapi yang lebih hati-hati adalah apabila tempat tersebut bekas tempat orang-orang jahiliyah atau orang Islam, maka hendaklah ia mengumumkan penemuan tersebut (kepada khalayak ramai). Tapi apabila ia tidak mau mengumumkan dan langsung mengeluarkan zakatnya $\frac{1}{5}$ dari harta tersebut, maka itu menjadi haknya dan ia tidak boleh dipaksa untuk mengumumkannya.

Jika harta tersebut termasuk harta *rikaz*, maka ia harus membayar zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat harta *rikaz*. Jika harta temuan tersebut bukan termasuk harta *rikaz*, maka ia boleh dengan suka rela mengeluarkan $\frac{1}{5}$ dari harta tersebut. Dalam penemuan harta *rikaz*, ini sifatnya sama saja; apakah penemuan tersebut berada di tanah kuburan, di rumah, di tempat reruntuhan atau di tempat bangunan.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menemukan harta *rikaz* di tanah yang tidak bertuan, kemudian $\frac{1}{5}$ dari harta tersebut diserahkan kepada penguasa (sebagai pembayaran zakat) dan yang $\frac{4}{5}$ dimiliki sendiri, tiba-tiba ada orang yang mendirikan rumah di atas tanah tersebut yang ternyata tanah tersebut adalah miliknya, maka dalam hal ini $\frac{1}{5}$ harta yang telah diambil oleh penguasa harus dikembalikan kepada orang yang memiliki tanah tersebut. Begitu juga $\frac{4}{5}$ dari harta yang telah dimiliki oleh orang yang menemukan, harus dikembalikan kepada si pemilik tanah tersebut. Jika ternyata harta itu telah habis dipergunakan, maka si penemu harta bertanggung jawab untuk mengembalikan $\frac{4}{5}$ dari harta tersebut. Apabila penguasa (petugas zakat) telah memberikan $\frac{1}{5}$ harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka penguasa bertanggung jawab untuk menggantinya dari harta yang merupakan hak dari orang-orang yang berhak menerima zakat (dari Baitul Mal). Boleh juga menggantinya dengan harta *rikaz* (harta temuan) yang lain, atau dari harta zakat manapun yang ada. Apabila petugas zakat memberikan harta zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka ia harus bertanggung-jawab untuk menggantinya lalu diberikan kepada yang berhak. Jika ia mau, ia boleh mengambil kembali harta zakat yang salah alamat itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila $\frac{1}{5}$ harta tersebut habis atau hilang di tangan petugas yang bukan disebabkan karena kesalahannya, tapi ia hanya terlambat memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka dalam hal ini ia dianggap berhutang kepada si

pemilik harta yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

BAB: BERAPA HARTA RIKAZ YANG HARUS DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Tidak diragukan lagi bahwa apabila seseorang menemukan harta *rikaz* berupa emas atau perak dan telah mencapai jumlah wajib zakat (telah mencapai *nisab*), maka zakatnya adalah 1/5.

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta yang ditemukan lebih kecil dari batas minimal wajib zakat (belum sampai *nisab*), atau yang ditemukan bukan emas dan perak, maka dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan harta yang sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya pada hari dimana ia menemukan harta tersebut, sebagaimana diwajibkan kepada orang yang mendapatkan harta tambang; yaitu wajib membayar zakat pada hari dimana ia mendapatkannya (tidak menunggu sampai satu tahun), karena harta tersebut adalah harta yang sudah ada di dalam bumi; berbeda dengan harta yang didapatkan melalui usaha, bukan ditemukan di dalam bumi.

Imam Syafi'i berkata: Ada yang berpendapat bahwa harta *rikaz* tidak dizakati sebelum harta tersebut menjadi harta yang wajib dizakati. Misalnya seseorang mempunyai harta yang *haul*-nya (masa pembayaran zakatnya) jatuh pada bulan Muharam, kemudian ia mengeluarkan zakat hartanya itu, lalu ia menemukan harta *rikaz* pada bulan Safar dimana pada bulan itu ia masih memiliki harta yang wajib dizakati, maka pada saat itu ia harus mengeluarkan zakat *rikaz* sebesar 1/5 walaupun harta *rikaz* tersebut berupa dinar (emas), karena pada saat ia mengeluarkan zakat *rikaz* tersebut ia mempunyai harta lain yang wajib dizakati yang berada di tangannya. Jika ia menggabungkan harta *rikaz* tersebut dengan harta miliknya, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, apabila harta gabungan tersebut berada di tangannya. Tapi jika harta tersebut masih berbentuk piutang atau berada di tangan orang lain karena suatu perniagaan, maka ia harus bertanya kepada orang yang mengurus perniagaannya apakah harta tersebut masih ada atau tidak. Jika harta tersebut masih ada, maka harta tersebut seperti tabungan yang ia miliki, maksudnya ia harus mengeluarkan zakat harta tersebut ketika ia

mengetahui bahwa hartanya masih ada.

BAB: ZAKAT PERDAGANGAN

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Amr bin Hammas bahwasanya bapaknya (Hammas) berkata, "Aku pernah memanggul beberapa kulit hewan, lalu aku bertemu dengan Umar bin Khatthab RA dan beliau bertanya kepadaku, 'Wahai Hammas, apakah engkau sudah mengeluarkan zakat dari hartamu itu?' Aku menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, aku tidak mempunyai harta kecuali kulit yang akan aku samak yang sedang aku panggul ini'. Lalu Umar berkata, 'Itulah hartamu, maka sekarang letakkanlah di sini'. Lalu aku meletakkan kulit-kulit tersebut di hadapan beliau, kemudian beliau menghitungnya dan ternyata harta tersebut sudah wajib dizakati, lalu Umar mengeluarkan zakat dari hartaku itu."

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barang-barang (selain emas dan perak) tidak wajib dizakati kecuali apabila barang-barang tersebut diperdagangkan."

Imam Syafi'i berkata: Dari Zuraik bin Hakim, ia menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepadanya yang berisi pernyataan: "Lihatlah orang-orang muslim yang berada dalam kekuasaanmu, ambillah (zakat) dari harta perniagaan mereka; yaitu setiap 40 Dinar zakatnya adalah 1 Dinar (1/40 atau 2,5 %). Yang kurang dari itu, maka perhitungannya pun akan kurang (tetap dikeluarkan 1/40 nya). Apabila harta mereka kurang dari 20 Dinar (walaupun kekurangannya sedikit sekali, misalnya 20 Dinar kurang 1/3 Dinar), maka jangan diambil zakatnya sedikitpun."

Imam Syafi'i berkata: Barang-barang (selain emas dan perak) yang tidak diperdagangkan, tidak wajib dizakati. Misalnya seseorang mempunyai beberapa rumah atau tempat pemandian (kolam renang), pakaian-pakaian atau mesin giling yang semuanya disewakan untuk mencari penghasilan, maka barang-barang tersebut tidak dikenai zakat. Yang dizakati adalah hasil penyewaan dari barang-barang tersebut, apabila hasilnya sudah mencapai *haul* (sudah 1 tahun berada dalam kepemilikannya). Begitu juga hasil dari penyewaan kantor, tidak dikenai zakat sebelum mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa memiliki barang-barang tersebut dengan jalan warisan, hibah, wasiat atau dengan cara-cara lain yang bukan dengan cara membeli, atau ia sedang menunggu untuk

menjual barang-barang tersebut (menunggu kapan lakunya), kemudian barang-barang tersebut mencapai *haul*, maka ia tidak wajib menzakati hartanya tersebut, karena ia tidak memperdagangkan barang-barang tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli barang-barang seperti di atas, yaitu barang-barang yang tidak wajib dizakati, dengan uang emas atau perak atau ditukar dengan barang lain (barter) kemudian barang-barang tersebut diperdagangkan, lalu barang-barang itu mencapai *haul* (sudah genap setahun dalam kepemilikannya), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya dengan cara menaksir nilai seluruh barang dagangan tersebut dengan mata uang yang berlaku di negeri yang bersangkutan, misalnya dengan dinar emas atau dengan dirham perak, lalu dikeluarkanlah sesuai dengan ukuran yang harus dizakati (2,5 % dari seluruh barang dagangannya).

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai barang-barang (selain emas dan perak) dan ia tidak berniat untuk memperdagangkan barang-barang tersebut, kemudian setelah berjalan 6 bulan ia menjual barang-barang tersebut dengan uang dirham perak atau dinar emas, lalu perak atau emas tersebut berada di tangannya selama 6 bulan, maka pada saat itu ia belum wajib mengeluarkan zakat, karena emas atau perak tersebut baru berada di tangannya selama 6 bulan sehingga belum wajib dizakati. Emas atau perak tersebut sama dengan emas dan perak pada umumnya, yaitu akan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai *haul*. Dalam hal ini emas atau perak tersebut tidak dihitung *haul*-nya ketika masih berupa barang-barang seperti di atas, karena barang-barang tersebut tidak diniatkan untuk perniagaan.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya ada seseorang yang membeli barang-barang (selain emas dan perak) yang tidak diniatkan untuk perdagangan, kemudian ketika barang-barang tersebut sudah mencapai *haul* atau hampir mencapai *haul* ia berniat untuk memperdagangkannya, maka niat tersebut tidak menyebabkannya wajib mengeluarkan zakat sebelum ia mendapatkan hasil dari penjualan barang-barang tersebut dan sudah mencapai *haul*; karena orang yang membeli suatu barang yang tidak diniatkan untuk perdagangan, maka ia seperti orang yang memiliki barang-barang tersebut dengan tanpa pembelian, yaitu sama-sama tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya ada orang yang membeli suatu

barang dengan niat untuk diperdagangkan, kemudian sebelum barang-barang tersebut mencapai *haul* ia berubah niat untuk memakai sendiri barang-barang tersebut dan tidak ingin memperdagangkannya lagi, maka dalam keadaan seperti ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya ada orang yang memiliki uang perak kurang dari 200 Dirham atau uang emas kurang dari 20 *mitsqal* (belum sampai nisab) dan dibelikan barang-barang untuk perniagaan, lalu hasil dari perniagaan tersebut ternyata berkembang dan bisa mencapai nisab, maka cara penghitungan *haul*-nya adalah dimulai dari hari dimana ia memiliki barang-barang yang sudah sampai nisabnya, bukan dimulai dari hari dimana ia memiliki dirham atau dinar di atas.

Imam Syafi'i berkata: Segala sesuatu yang diperdagangkan (selain emas dan perak) hukum atau aturannya adalah sama, termasuk perdagangan budak. Apabila seseorang membeli budak-budak untuk diperdagangkan, kemudian datang hari raya Idul Fitri dan budak-budak masih berada dalam kepemilikannya, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrah untuk budak-budak tersebut, apabila budak-budak tersebut adalah orang muslim. Apabila budak-budak tersebut adalah orang musyrik (bukan orang muslim), maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah untuk budak-budaknya. Ia harus mengeluarkan zakat budak tersebut apabila sudah sampai *haul* (apabila budak-budak tersebut sudah genap setahun dalam kepemilikannya).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menukarkan dirham perak dengan dinar emas atau dengan barang tertentu, atau ia menukarkan dinar emas dengan dirham perak atau dengan barang tertentu, dan hal itu ia maksudkan untuk perdagangan, maka barang-barang, emas atau perak yang sudah dibeli (hasil penukaran tersebut) tidak wajib dizakati sebelum mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana ia memiliki barang tersebut. Misalnya seseorang memiliki uang emas 100 Dinar selama 11 bulan, kemudian dengan uang emas tersebut ia membeli 1000 Dirham, maka uang dirham tersebut tidak wajib dizakati sebelum mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana ia memiliki dirham-dirham tersebut, karena zakat suatu harta adalah dari harta itu sendiri.

BAB: ZAKAT MODAL (PEMBIAYAAN)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan modal kepada orang lain sebesar 1000 Dirham untuk menjalankan usaha, lalu

dengan uang tersebut dipakai membeli barang-barang perniagaan senilai 2000 Dirham, kemudian barang-barang tersebut mencapai *haul* sebelum terjual, maka dalam hal ini ada dua pendapat; salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa seluruh barang-barang tersebut harus dizakati, karena barang tersebut milik satu orang (yaitu orang yang memberikan modal) dan tidak ada sedikitpun dari harta tersebut yang menjadi milik orang yang memutarakan harta itu sebelum harta modal dikembalikan kepada pemilik modal, lalu keuntungan dibagi sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh mereka berdua.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila barang-barang tersebut dijual setelah mencapai *haul* atau sebelum mencapai *haul*, maka keuntungannya tidak boleh dibagi sebelum mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila barang-barang tersebut habis terjual sebelum *haul*-nya tiba, kemudian harta pokoknya diserahkan kepada pemilik modal berikut pembagian keuntungan, lalu setelah itu tiba waktu *haul*, maka harta pokok dan keuntungannya harus dizakati. Tidak ada zakat dari bagian keuntungan yang didapat oleh orang yang memperdagangkannya, karena bagian tersebut belum mencapai *haul*.

Imam Syafi'i berkata: Adapun pendapat yang kedua mengatakan, bahwa apabila seseorang menyerahkan 1000 Dirham kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, lalu 1000 Dirham tersebut dibelikan barang-barang (untuk diperdagangkan) senilai 1000 Dirham dan mencapai *haul* di tangan si pemodal sebelum barang tersebut terjual, maka dalam keadaan seperti ini barang-barang tersebut harus ditaksir berapa harganya. Apabila barang tersebut ternyata sudah bernilai 2000 Dirham, maka harus ditunaikan zakatnya yang berjumlah 1500 Dirham, karena yang 1500 Dirham adalah kepunyaan si pemodal. Sementara yang 500 Dirham tidak dizakati, (karena kepunyaan orang yang memperdagangkannya). Apabila di tahun kedua (*haul* kedua) harta tersebut mencapai nilai 2000 Dirham, maka harus dikeluarkan zakat dari 2000 Dirham tersebut, sebab yang 500 Dirham sudah mencapai *haul* dihitung mulai dari hari dimana harta tersebut menjadi hak milik si pengusaha. Apabila harta tersebut berkurang (tidak sampai *nisab*), maka si pemodal dan si pengusaha tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika harta tersebut bertambah di tahun depan (mencapai 3000 Dirham), maka harus dikeluarkan zakat dari 3000 Dirham tersebut sebagaimana yang telah saya jelaskan. Apabila si pengusaha di tahun tersebut hanya mendapatkan bagian 100 Dirham dari pembagian keuntungan dengan si pemodal, kemudian 100 Dirham tersebut sudah

mencapai *haul* yang dihitung mulai hari dimana 100 Dirham tersebut menjadi miliknya, maka 100 Dirham tersebut harus dizakati, karena ia dimasukkan ke dalam keuntungan sebelumnya (berarti sudah mencapai nishab).

Imam Syafi'i berkata: Apabila kasus yang ada adalah seperti di atas, namun si pemilik modal adalah seorang Nasrani (non-muslim) sedangkan pekerjaanya adalah orang muslim, misalnya modal yang berupa 1000 Dirham dibelikan barang-barang dagangan yang mencapai *haul* dan saat itu nilai barang sudah menjadi 2000 Dirham, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya sedikitpun walaupun barang tersebut melewati beberapa *haul* (telah lewat beberapa tahun), karena harta tersebut kepunyaan orang Nasrani. Kecuali apabila modal diambil oleh orang Nasrani tersebut lalu keuntungan dibagi antara mereka berdua, maka keuntungan yang didapat oleh si pekerja yang muslim harus dizakati apabila sudah mencapai *haul* dan sudah mencapai nisab, sementara bagian yang diterima oleh orang Nasrani tidak dikenai zakat. Demikianlah pendapat yang pertama.

Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa setelah dihitung harta tersebut tidak wajib dizakati, walaupun telah mencapai *haul*. Apabila si pekerja muslim tersebut mendapatkan bagian keuntungan, maka ia wajib menzakatinya apabila sudah mencapai *nisab* dan *haul*, dihitung sejak ia mendapatkan keuntungan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila terdapat perserikatan harta antara seorang muslim dengan orang kafir, maka yang muslim wajib mengeluarkan zakatnya dari bagian hartanya, bukan dari seluruh harta perserikatan tersebut. Begitu juga apabila perserikatan tersebut dalam bentuk binatang ternak.

BAB: BERCAKUPNYA UTANG DAN KEWAJIBAN (MEMBAYAR) ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai uang 200 Dirham tapi pada saat itu ia juga mempunyai utang sebesar 200 Dirham, lalu sebelum tiba masa *haul* dari harta tersebut ia membayar utang beberapa dirham dari uangnya itu, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut, karena ketika telah sampai *haul* harta tersebut tidak sampai nishab (kurang dari 200 Dirham).

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia membayar utang setelah

hartanya yang 200 Dirham tersebut sudah mencapai *haul*, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 5 Dirham ($2\frac{1}{2}\%$ dari 200 Dirham). Kemudian petugas membayarkan utangnya dari sisa harta.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya petugas membayarkan utangnya sebelum mencapai *haul*, kemudian setelah hartanya mencapai *haul* orang yang mempunyai piutang belum menerima pembayaran dari orang yang berutang, maka orang tersebut tidak wajib menzakati hartanya, karena harta tersebut secara catatan sudah menjadi milik orang yang mempunyai piutang sebelum tiba masa *haul*-nya. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa orang tersebut wajib menzakati hartanya, karena apabila harta itu rusak atau habis, maka dialah yang bertanggung jawab terhadap orang yang mempunyai piutang. Ia harus membayar utangnya kepada orang yang mempunyai piutang dari hartanya yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempekerjakan orang lain untuk menggembala kambing-kambingnya dengan upah seekor kambing dari kambing-kambing tersebut, maka seekor kambing tersebut menjadi hak milik si buruh. Jika buruh tersebut mengambilnya sebelum jatuh masa *haul*, maka orang yang memiliki kambing-kambing tersebut tidak wajib menzakatnya (kambing tersebut tidak dimasukkan ke dalam kambing-kambingnya yang akan dizakati), kecuali hak si buruh adalah kambing-kambing lain di luar kambing-kambing tersebut. Tapi apabila buruh tersebut tidak mengambil kambingnya kecuali setelah masa *haul*-nya tiba, maka seluruh kambing-kambing yang ada harus dihitung sebagai kambing zakat, karena bagian si buruh tercampur dalam kambing-kambing yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai utang sebesar 200 Dirham (uang perak), lalu ketika orang yang mempunyai piutang menagih, orang yang berutang mengatakan bahwa harta tersebut sudah mencapai *haul*, tapi orang yang mempunyai piutang mengatakan bahwa harta tersebut belum mencapai *haul*, maka dalam hal ini yang dipakai (yang berlaku) adalah perkataan orang yang berutang. Lalu ia harus mengeluarkan zakat dari harta tersebut, kemudian sisanya diserahkan (dibayarkan) kepada orang yang mempunyai piutang, apabila utangnya senilai dengan sisa harta tersebut atau lebih kecil.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan 2000 Dirham perak dengan 100 Dinar emas dan *haul* dirham yang digadaikan itu jatuh lebih dahulu dari *haul* emas, maka dirham perak tersebut

dikeluarkan zakatnya setelah jatuh masa *haul*-nya, kemudian utang yang berupa emas dikeluarkan zakatnya setelah tiba *haul*-nya.

BAB: MENZAKATI PIUTANG

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai piutang yang masih berada di tangan orang lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari harta piutang tersebut. Dalam hal ini sama dengan orang yang mempunyai perniagaan yang masih ada di tangan orang lain, atau yang mempunyai barang-barang wajib zakat tapi masih berada di tangan orang lain, semuanya wajib dizakati (oleh orang yang memiliki harta tersebut).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai piutang yang sudah jatuh masa *haul* dan ia sanggup mendatangkan piutang tersebut serta orang yang berutang, sementara orang yang berutang menyerahkan keputusan harta tersebut kepada orang yang mempunyai piutang, maka orang yang mempunyai piutang wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut sebagaimana yang berlaku dalam harta pinjaman.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai harta berupa barang dagangan yang tidak ada di tangannya (diperdagangkan oleh orang lain) dan ia mampu mengirimkan wakilnya untuk berbuat apapun terhadap harta tersebut, maka dalam keadaan seperti ini ia harus menunaikan zakat dari harta tersebut. Demikian juga yang berlaku dalam harta yang terpendam dan harta yang masih berupa piutang. Demikianlah, saya katakan bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya apabila *haul*-nya telah tiba dan memungkinkan baginya untuk membayar zakat harta tersebut. Apabila harta itu akhirnya hilang atau habis sebelum ia mengeluarkan zakatnya, maka zakat tersebut menjadi utang bagi dirinya (dia tetap wajib menzakati hartanya yang telah hilang tersebut), karena harta itu sudah menjadi miliknya selama setahun dan ia mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan zakatnya. Demikian juga terhadap seluruh hartanya yang berada di suatu tempat dan ia leluasa untuk mengambilnya, maka saya katakan bahwa orang tersebut harus menzakatinya. Kecuali apabila selama ini ia tidak mempunyai kesempatan sedikit pun untuk mengambil atau menguasai harta tersebut, lalu harta itu habis atau hilang, maka ia tidak berkewajiban untuk menzakatinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan harta (yang sudah wajib dizakati) yang disebut dengan istilah *luqathah*, kemudian ia

mengumumkan kepada khalayak ramai tentang penemuannya tersebut selama 1 tahun, setelah itu ia menguasai harta tersebut dan sudah melewati beberapa *haul*, sementara ia belum menzakati harta tersebut, lalu si pemilik harta mengambilnya, maka orang yang menemukan harta tersebut tidak wajib membayar zakat dari harta temuan itu.

BAB: HILANGNYA HARTA ZAKAT SEBELUM DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG BERHAQ MENERIMA

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat harta sebelum *haul*-nya tiba, tapi harta tersebut hilang sebelum diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap harta yang hilang itu. Apabila harta tersebut sudah mencapai *haul*, ia harus menzakati harta yang ada di tangannya, sementara harta yang hilang tidak dihitung dalam perhitungan zakat. Begitulah yang berlaku dalam zakat tanaman, buah-buahan dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tersebut mengeluarkan zakatnya setelah mencapai *haul*, lalu harta zakatnya tersebut hilang sebelum diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, dan kesalahan tersebut bukan karena kecerobohannya; misalnya ia menunda-nunda penyerahan harta kepada orang-orang yang berhak atau kepada petugas zakat, maka harta yang hilang tersebut tidak dihitung dalam penghitungan zakat. Orang tersebut masih wajib mengeluarkan zakat (dari hartanya yang masih ada), karena kewajiban mengeluarkan zakat itu tidak akan hilang sebelum ia menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang berhak.

Imam Syafi'i berkata: Dalam kasus seperti di atas, ia harus melihat sisa harta yang masih ada. Apabila sisa harta tersebut mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Tapi jika sisa hartanya tidak sampai nisab, ia tidak wajib menzakatinya. Misalnya seseorang yang mempunyai emas 20 Dinar kemudian setelah mencapai *haul* ia mempersiapkan $\frac{1}{2}$ Dinar ($2\frac{1}{2}\%$ dari 20 Dinar) untuk dibayarkan sebagai zakat, tapi kemudian $\frac{1}{2}$ Dinar hilang sebelum diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan yang tertinggal hanya 19,5 Dinar, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari emas tersebut.

Apabila seseorang mempunyai emas sebanyak 21,5 Dinar lalu ia ingin mengeluarkan zakat dari emas tersebut, maka perhitungannya

adalah dari 20 Dinar dikeluarkan 1/2 Dinar (1/40 dari 20 Dinar tersebut) dan sisanya juga demikian, yaitu 1/40 dari sisa yang belum dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Adapun cara perhitungan zakat binatang ternak tidak sama dengan cara perhitungan zakat emas dan perak ini, karena dalam perhitungan binatang ternak ada jumlah-jumlah tertentu yang membedakan perhitungan zakat, dan antara jumlah yang satu dengan jumlah yang lainnya dimaafkan (tidak dikeluarkan zakatnya).

BAB: HARTA YANG BERADA DI TANGAN PEMILIKNYA SELAMA BEBERAPA TAHUN (BELUM DIKELUARKAN ZAKATNYA)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai 5 ekor unta yang belum dizakati selama beberapa tahun, maka ia hanya wajib mengeluarkan zakatnya selama satu tahun, karena zakat itu hanya wajib dari harta yang bersangkutan. Jadi seandainya ia sudah mengeluarkan zakat dari 5 ekor unta tersebut berupa 1 ekor kambing dalam satu masa *haul*, maka dalam *haul-haul* berikutnya (ditahun-tahun berikutnya, ketika unta-unta tersebut masih berjumlah 5 ekor) ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari 5 ekor unta tersebut.

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata: Tapi dalam hal ini ada pendapat yang lain, yaitu apabila seseorang mempunyai 5 ekor unta dan berada di tangannya selama beberapa tahun, maka ia harus mengeluarkan zakatnya setiap satu tahun satu ekor kambing, karena pada saat itu ia hanya mengeluarkan zakat dari harta selain 5 ekor unta tersebut. Guru kami (Imam Syafi'i) berkata: Seandainya seseorang mempunyai 42 kambing dan berada di tangannya selama 3 tahun, maka ia harus mengeluarkan zakatnya berupa 3 ekor kambing. Karena ketika 2 ekor kambingnya diambil sebagai zakat, berarti masih tersisa 40 ekor kambing (masih mencapai nisab), sehingga dari 40 kambing tersebut harus dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi, jumlah yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Demikian juga apabila seseorang mempunyai 21 Dinar emas dan emas tersebut berada di tangannya selama 3 tahun, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 1½ Dinar, dengan perincian sebagai berikut: Tahun pertama ia harus mengeluarkan 0,5 Dinar (1/40 dari 20 Dinar) dan tahun kedua juga harus mengeluarkan 0,5 Dinar, lalu tahun ketiga ketika emas tersebut tinggal 20 Dinar (masih mencapai nisab), ia juga harus mengeluarkan 0,5 Dinar. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai 40 ekor kambing dan berada di tangannya selama beberapa tahun, tapi kambing tersebut tidak bertambah, maka dalam hal ini saya lebih cenderung berpendapat bahwa ia boleh mengeluarkan zakatnya setelah kambing-kambing tersebut berada dalam kepemilikannya selama beberapa tahun.

BAB: MENJUAL HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menjual (menukar) 200 Dirham perak dengan 5 Dinar emas, dan ternyata jual-beli tersebut batal atau tidak sah (karena sesuatu hal), kemudian perak tersebut berada di tangan si pembeli selama sebulan dan pada saat itu ternyata perak tersebut sudah jatuh masa *haul*-nya dihitung dari hari dimana perak tersebut dimiliki oleh si penjual, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat adalah si penjual perak tersebut. Barang itu dikembalikan kepada si penjual, dan si pembeli tidak wajib mengeluarkan zakatnya dari harta miliknya, karena jual-beli tersebut tidak sah. Demikian pula seluruh harta yang wajib dizakati ketika harta tersebut dijual dengan penjualan yang tidak sah, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah si penjual; misalnya penjualan binatang ternak, emas, dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penjualan di atas merupakan penjualan yang sah, yaitu penjualan dengan *khiyar* (memilih meneruskan atau membatalkan jual-beli) selama tiga hari, lalu si pembeli memilih untuk meneruskan jual-beli tersebut, lalu barang tersebut tiba masa *haul*-nya dihitung dari hari dimana perak tersebut dimiliki oleh si penjual, maka dalam hal ini penjual wajib mengeluarkan zakat dari perak tersebut; karena ketika ia menjualnya, perak tersebut belum genap 1 tahun berada dalam kepemilikannya. Dalam hal ini si pembeli boleh mengembalikan barang tersebut, karena barang tersebut menjadi berkurang karena harus dikeluarkan sebagiannya untuk membayar zakat. Demikian juga yang berlaku apabila *khiyar* jual-beli tersebut berlaku bagi si penjual dan si pembeli secara bersama-sama.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya *khiyar* tersebut hanya berlaku bagi si pembeli, lalu ia memilih untuk meneruskan jual-beli tersebut setelah barang yang ia beli mencapai *haul*, maka dalam hal ini ada dua pendapat; pertama, bahwa yang wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut adalah si penjual, karena jual-beli tidak sempurna apabila barang

tersebut belum mencapai *haul* dan ia tidak boleh mengeluarkan (menjual) suatu barang yang wajib dizakati yang belum mencapai *haul*. **Kedua**, bahwa yang wajib menzakati harta tersebut adalah si pembeli, karena ia memiliki barang tersebut ketika barang sudah mencapai *haul* dan bisa mengembalikan barang tersebut kepada si penjual ketika masih dalam waktu *khiyar*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual (menukar) dinar dengan dirham, dirham dengan dinar, sapi dengan kambing, sapi dengan sapi, kambing dengan kambing, unta dengan unta atau unta dengan kambing, dalam hal ini apabila si penjual menjual barang tersebut sebelum mencapai *haul*, maka tidak ada zakat bagi si penjual, karena barang tersebut berada dalam kepemilikannya kurang dari 1 tahun. Si pembeli juga tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum barang yang ia beli mencapai *haul*, dihitung dari hari dimana ia memiliki harta tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mempunyai kebun yang di dalamnya terdapat buah sebanyak 5 wasak, kemudian ia menjual buah tersebut kepada satu atau dua orang setelah kelihatan bahwa buah-buahan tersebut bagus (tidak rusak atau busuk), maka buah-buahan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam bab "*Barang yang Wajib Dizakati yang Dijual Oleh Pemiliknya*". Seandainya ia menjual buah-buahan tersebut sebelum kelihatan bahwa buah tersebut bagus, dan ia tidak mensyaratkan apapun kepada penjualnya, maka buah-buahan tersebut juga wajib dizakati dan jual-beli tersebut tidak sah hukumnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemilik kebun tersebut menjual buah-buahannya yang berjumlah 5 wasak kepada dua orang pembeli sebelum buah-buahan tersebut kelihatan jelas bagusnya, kemudian kedua pembeli tersebut memetik sendiri buah-buahan itu, maka jual-beli seperti ini diperbolehkan. Apabila kedua pembeli tersebut memetik sebelum buah-buahan tersebut tampak jelas bagusnya, maka buah-buahan tersebut tidak dikenai zakat. Jika mereka membiarkan sampai buah-buahan tersebut tampak jelas bagusnya (hasilnya), maka buah-buahan tersebut harus dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai kebun dan ia membolehkan buahnya dipetik sebelum buah-buahan tersebut memerah (masak), kemudian ketika buah-buahan tersebut kelihatan merah ia tidak memperbolehkan memetiknya sebelum datang petugas untuk

menghitungnya, kemudian ternyata akhirnya ia memetik buah-buahan tersebut setelah buah-buahan tersebut memerah padahal petugas belum datang, maka dalam hal ini perkataannya boleh diterima (berapapun hasil dari kebun tersebut yang ia katakan, petugas harus mempercayainya), dengan syarat perkataan tersebut harus disertai dengan sumpah. Tapi apabila penduduk setempat memberikan keterangan lain (membantah perkataannya), maka dalam hal ini yang harus dipegang adalah persaksian penduduk setempat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ternyata bukti yang ia paparkan atau persaksiannya diterima, maka pengambilan zakatnya adalah dari kurma sejenis yang didapat di luar kebun yang ia miliki sampai genap $1/10$ dari kurma yang dimiliki, dan pengambilan zakat tersebut tidak boleh dengan harganya saja (misalnya diganti dengan uang, perak, emas dan lain-lain).

Imam Syafi'i berkata: Apabila kurma-kurma tersebut sudah dihitung zakatnya, kemudian kurma zakat tersebut hilang, maka harus diganti dengan kurma yang sejenis.

BAB: HARTA WAJIB ZAKAT YANG DIWARISI OLEH BEBERAPA ORANG

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kebun diwarisi oleh beberapa orang dan hasil kebun tersebut belum dibagi sementara jumlahnya adalah 5 wasak,⁴¹ maka buah-buahan tersebut wajib dizakati karena belum dibagikan kepada para ahli waris sehingga dianggap sebagai harta yang satu jenis.

Imam Syafi'i berkata: Apabila buah-buahan dari kebun tersebut sudah dibagi kepada para ahli waris dengan pembagian yang benar, yaitu sebelum buah-buahan tersebut tampak kuning atau merah, maka ahli waris yang mendapat bagian kurang dari 5 wasak tidak dikenai zakat. Yang dikenai zakat adalah ahli waris yang menerima bagian 5 wasak atau lebih.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pembagian warisan tersebut

⁴¹ Yang dimaksud dengan wasak adalah 60 *sha'*, sedangkan satu *sha'* adalah $1 \frac{1}{3}$ canting, yaitu ukuran canting Mesir. Jadi, satu wasak adalah sebanding dengan 80 canting ukuran takaran Mesir, sehingga 5 wasak itu sebanding dengan 400 canting ukuran takaran Mesir, yaitu sebanding dengan 51 *qilah* (ukuran takaran Mesir) ditambah 2 canting. Dan, satu wasak sebanding dengan 626 Kg.

dilakukan setelah buah-buahan kelihatan kuning atau merah, maka dalam hal ini seluruh buah-buahan tersebut tidak boleh dibagikan sebelum dikeluarkan zakatnya. Apabila buah-buahan tersebut mencapai jumlah 5 wasak, karena kewajiban sedekah dilakukan ketika buah-buahan sudah tampak menguning atau memerah di kebun tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila buah-buahan tersebut sudah dibagikan —padahal belum tampak kuning atau merah— dan para ahli waris tidak diberi pilihan, kemudian mereka tidak rela atas pembagian tersebut sebelum buah-buahan tersebut tampak menguning atau memerah, maka seluruh buah-buahan yang sudah dibagi tersebut dikeluarkan zakatnya dengan satu perhitungan, karena pembagian tidak boleh dilakukan sebelum buah-buahan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang mewarisi kebun tersebut adalah dua orang dan hasil dari kebun tersebut adalah 5 wasak buah-buahan, lalu salah seorang dari mereka menghendaki agar buah-buahan itu dibagi sebelum kelihatan kuning atau merah, sementara yang lainnya menghendaki pembagiannya setelah buah-buahan tersebut tampak kuning atau merah, maka dalam hal ini bagian dari orang pertama harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan yang berlaku. Sedangkan bagian dari orang kedua (orang yang menghendaki pembagian buah tersebut setelah buah tampak kuning atau merah) tidak wajib dizakati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah wajib dizakati, kemudian ia murtad (keluar) dari Islam, melarikan diri, gila atau dipenjara untuk menunggu taubatnya atau menunggu dibunuh, maka hartanya yang sudah mencapai *haul* tersebut dalam hal ini ada dua pendapat; *pertama*, harta tersebut wajib dizakati. Apabila ia mati dalam kemurtadannya, maka hartanya adalah untuk kaum muslimin, sedangkan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin wajib dizakati. Apabila ia kembali masuk Islam, maka hartanya harus dikembalikan kepadanya dan ia harus mengeluarkan zakatnya. Jadi, kemurtadannya tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. *Kedua*, harta tersebut tidak dizakati sampai menunggu apakah ia akan kembali masuk Islam atau tidak. Jika ia kembali masuk Islam, maka harta tersebut diserahkan kepadanya dan ia wajib menzakatinya, dan kemurtadannya tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Tapi jika ia dibunuh dalam kemurtadannya (tidak mau kembali masuk Islam), maka harta tersebut

tidak wajib dizakati, karena harta itu termasuk harta ghanimah. Apabila harta tersebut jatuh ke tangan seorang muslim, maka ia dianggap seperti harta keuntungan perniagaan yang *haul*-nya dihitung dari hari dimana ia mendapatkan harta tersebut. Apabila seseorang murtad dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian kembali masuk Islam, maka harta yang dimiliki wajib dizakati.

BAB: PETUGAS DILARANG MELAMPAUI BATAS DALAM MENARIK ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah—istri nabi SAW—ia berkata,

مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ،
فَرَأَى فِيهَا شَاةَ حَافِلَا ذَاتَ خِرْعٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟
فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُعْطِيَ هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ
طَائِعُونَ لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لَا تَأْخُذُوا حَزْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكَبُوا عَنِ
الطَّعَامِ.

Pada suatu hari Umar bin Khaththab RA mengumpulkan harta zakat, lalu ia melihat seekor kambing yang penuh air susunya dan lemas badannya (kambing yang mengandung susu yang sangat banyak dan merupakan kambing pilihan). Lalu Umar berkata, "Kambing siapa ini?" Mereka menjawab, "Kambing zakat." Lalu Umar berkata, "Menurutku, tidak mungkin kambing ini diberikan oleh pemiliknya dengan suka rela. Kalian jangan menzalimi manusia, janganlah kalian mengambil harta kaum muslimin yang paling baik (harta pilihan) yang diharapkan makanannya (air susunya)."⁴²

⁴² Yang dimaksud dengan harta pilihan adalah seekor ternak yang air susunya melimpah ruah, yang tidak boleh diambil sebagai harta zakat. Musa bin Thariq berkata: Aku bertanya kepada Imam Malik, "Apa makna perkataan Umar bin Khaththab?" Imam Malik menjawab, "Seorang petugas dilarang mengambil air susu dari ternak-ternak zakat."

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami berita bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman sebagai orang yang berwenang untuk menarik zakat. Kata beliau,

إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

*"Hati-hatilah engkau terhadap kehormatan harta mereka."*⁴¹

Hadits ini merupakan dalil bahwa dilarang mengambil zakat berupa harta pilihan (harta yang terbaik). Apabila hal itu terlanjur dilakukan, maka penguasa harus mengembalikan kepada pemiliknya dan ini menjadi tanggung jawab petugas zakat yang telah melampaui batas di dalam menarik zakat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat menyuruh pemilik harta untuk mengeluarkan zakat, kemudian pemilik harta mengeluarkan zakat yang jumlahnya melebihi ketentuan, maka petugas boleh menerimanya apabila hal itu diberikan dengan sepengetahuan dan kerelaan si pemilik harta. Namun jika tidak, maka petugas harus mengembalikan kelebihan harta zakat tersebut.

BAB: ORANG YANG TIDAK MAU MENGELUARKAN ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Allah telah mewajibkan zakat (bagi kaum muslimin), dan haram hukumnya bagi orang yang menahannya (tidak mau mengeluarkan zakat). Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, di antaranya firman Allah, *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka."* (Qs. Aali 'Imraan (3): 180)

Allah juga berfirman, *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam,*

⁴¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab Dilarang Mengambil Harta Manusia yang Merupakan Harta Pilihan Ketika Menarik zakat"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Kewajiban Zakat", hadits no. 1442.

lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikeluarkan) kepada mereka. 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'." (Qs. At-Taubah (9): 34-35)

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِجَاعٌ
أَقْرَعٌ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ حَتَّى يَطْوِفَهُ فِي عُنُقِهِ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا:
سَيَطْوِقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya, nanti pada hari kiamat ia akan dikejar-kejar oleh seekor ular yang botak, dan ia lari menghindari dari ular tersebut, tapi ular itu terus mengejarnya hingga melingkar di lehernya." Kemudian Rasulullah membacakan kepada kami sebuah ayat, *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat."* (Qs. Aali 'Imraan (3): 180)

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah, ia berkata:

مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مِثْلٍ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِجَاعًا أَقْرَعًا لَهُ
زَبَبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ: أَنَا كُنْتُكَ.

*"Barangsiapa mempunyai harta tapi dia tidak menzakati hartanya, maka pada hari kiamat kelak hartanya akan menjadi seekor ular botak yang mempunyai dua bisa, yang akan mengejarnya dan menangkapnya lalu berkata, 'Aku adalah harta simpananmu'."*⁴⁵

⁴⁴ HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Ancaman Bagi Orang yang Tidak Mau Membayar Zakat", juz ke-5, jilid ke-3, hal. 11, terbitan Darul Qalam; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Hukuman Bagi Orang yang Tidak Berzakat", hadits no. 1443; HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, jilid 1, hal. 377, terbitan Maktab Al Islami.

⁴⁵ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Dosa Orang yang Tidak Mau Membayar Zakat", HR. Malik dalam kitab *Al Muwalitha*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dalam pembahasan tentang zakat, bab "Harta Simpanan", hadits no. 342, hal. 120, terbitan Darul Qalam-Beirut; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Dosa Orang yang Tidak Membayar Zakat", hadits no. 27 dan 28, jilid ke-2, terbitan Darul Fikr-Beirut. Juga terdapat dalam kitab *Kanz Al 'Umal*, catatan kaki dari *Musnad Ahmad*, pembahasan tentang zakat, pasal kedua dalam bab "Peringatan Bagi Orang yang Tidak Mau Membayar Zakat", jilid ke-2, hal. 192.

BAB: HARTA YANG TIDAK BOLEH DI ZAKATKAN

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 267)

Imam Syafi'i berkata: Orang yang wajib membayar zakat, haram hukumnya mengeluarkan zakat berupa hartanya yang paling jelek. Orang yang mempunyai kurma (yang sudah wajib dizakati), haram hukumnya mengeluarkan zakat sebanyak 1/10 bagian berupa kurma yang paling jelek. Orang yang mempunyai gandum (yang sudah wajib dizakati), haram hukumnya mengeluarkan sebanyak 1/10 bagian berupa gandum yang paling jelek. Begitu juga orang yang mempunyai emas (yang sudah wajib dizakati), haram hukumnya mengeluarkan zakat berupa emas yang paling jelek.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَاكُمُ الْمَصَدَّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضَا.

*"Jika datang kepada kalian petugas zakat, maka jangan sampai petugas tersebut meninggalkan kalian dalam keadaan tidak senang (terhadap kalian)."*⁴⁶

BAB: HADIAH YANG DIBERIKAN KEPADA PETUGAS PEMERINTAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGASNYA

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hamid As-Sa'idi, ia berkata, "Nabi SAW menugasi seorang laki-laki dari suku Asdi yang bernama Ibnu Luthbiyyah untuk menarik zakat. Ketika ia datang kepada Nabi, ia berkata, 'Ini untuk Anda (harta zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku'. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan berkata,

مَا بَالُ الْعَامِلِ تَبِعْتُهُ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِنَا فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدَى إِلَيَّ؟ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْتَظِرُ أَنِّي هْدَى لَهُ أَوْ لَا؟

⁴⁶ HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Menyenangkan Petugas Zakat", hadits no. 29, dan bab Menyenangkan Petugas Zakat Selama Hal Tersebut Tidak Haram", hadits no.177, jilid ke-2, terbitan Darul Fikr-Beirut; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Kerelaan Petugas Zakat", hadits no. 647.

قَالَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ
تَعْرِفُ.

'Ada seorang amil (petugas zakat) yang kami utus untuk menarik zakat, lalu ia datang kepada kami dan berkata: 'Ini untuk Anda (berupa zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku'." Selanjutnya, "Kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya kemudian ia menunggu apakah ada orang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya (demi Allah), tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikitpun kecuali nanti—pada hari kiamat—ia akan datang membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya (memanggulnya). Kalau ia berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti suara sapi; kalau ia berupa unta, maka ia akan bersuara seperti suara unta; dan kalau ia berupa kambing, maka akan bersuara seperti suara kambing."

Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat kedua ketiak beliau yang putih, kemudian beliau bersabda,

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ

"Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan!, Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan!"⁴⁷

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan hadiah kepada petugas (zakat) dengan maksud agar orang tersebut mendapatkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil, maka hukumnya haram bagi petugas untuk menerimanya, karena diharamkan bagi petugas untuk menyegerakan mengambil hak terhadap orang-orang yang ditangani urusannya. Allah telah mewajibkan kepadanya untuk memberikan hak

⁴⁷ Terdapat dalam *Kanz Al 'Umal*, catatan pinggir *Musnad Imam Ahmad*, pembahasan tentang zakat, pasal ke-4 yaitu tentang sesuatu yang berhubungan dengan amil zakat, jilid ke-2, hal. 504.

kepada orang-orang yang urusannya ia tangani.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas mendapat hadiah dari seseorang yang ditangani urusannya dengan kerelaan si pemberi hadiah, atau ia merasa berterima kasih terhadap petugas yang telah mengurusnya, maka dalam hal ini petugas lebih baik tidak menerimanya. Apabila petugas terlanjur menerimanya, maka hadiah tersebut lebih baik dimasukkan ke dalam harta zakat (harta negara).

Imam Syafi'i berkata: Apabila hadiah tersebut bukan dari orang yang urusannya sedang ditangani, atau dari orang yang berada di daerah lain (di luar daerah kekuasaannya), dan hadiah tersebut sebagai rasa terima kasih kepada petugas itu, maka dalam hal ini saya lebih cenderung berpendapat bahwa hadiah tersebut lebih baik diberikan kepada para petugas yang berada di wilayah orang yang memberikan hadiah tersebut; baik akhirnya para petugas tersebut menerimanya atau menolaknya. Tapi lebih baik mereka tidak mengambil hadiah tersebut, karena perbuatan baik bukan untuk mendapatkan hadiah. Tapi jika mereka menerimanya dan menyimpan untuk dirinya, maka menurut pendapatku hal ini diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang petugas mendapat hadiah dari kerabatnya atau dari orang yang dekat dengannya yang biasa memberikan hadiah kepadanya sebelum ia menjadi pegawai pemerintah, dan pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan tugasnya, maka ia boleh menerimanya dan menyimpan untuk dirinya sendiri (tidak memasukkannya ke dalam harta zakat). Pemberian itu akan lebih baik apabila si pemberi hadiah bertujuan untuk menjaganya dan menjauhkannya dari keburukan (agar petugas tersebut tidak mudah menerima pemberian dari orang-orang yang ditangani urusannya).

BAB: MENJUAL HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Harta yang diambil dari orang-orang kaya itu bukan berupa harganya (uang atau barang berharga lainnya yang senilai dengan harta zakat tersebut).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang wajib mengeluarkan zakat harta yang tidak bulat, misalnya setengah ekor kambing, setengah

ekor sapi dan lain-lain, maka dalam hal ini petugas zakat boleh menjual ternak tersebut kemudian mengambil separuh dari harga ternak tersebut atau si pemilik harta mencari sesuatu yang harganya sama dengan harta yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Dalam hal ini petugas zakat tidak boleh melakukan sesuatu di luar hal tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila petugas zakat membeli harta zakat orang yang berhak menerima zakat, maka jual-beli ini tidak sah dan harus dibatalkan dalam keadaan apapun. Aku berpendapat makruh hukumnya bagi orang yang berhak menerima zakat untuk membeli sisa zakat yang bukan menjadi haknya.

Imam Syafi'i berkata: Boleh membeli harta zakat yang sudah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, apabila uang atau barang yang dipakai untuk membeli tersebut bukan termasuk barang yang wajib dizakati.

BAB: UCAPAN (DOA) YANG SUNAH DIUCAPKAN OLEH PETUGAS ZAKAT KETIKA MENERIMA ATAU MENGAMBIL ZAKAT DARI SESEORANG

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabinya SAW, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah (9): 103)

Imam Syafi'i berkata: Ketika seorang petugas zakat mengambil atau menerima harta zakat dari seseorang, ia harus mendoakan orang tersebut. Dalam hal ini aku menyukai apabila ia berdoa dengan kalimat, "Semoga Allah memberikan balasan terhadap apa yang sudah Anda berikan, semoga Allah menjadikan zakat tersebut sebagai sesuatu yang bisa menyucikan diri Anda, dan semoga Allah memberkahi sisa harta yang masih ada pada diri Anda."

BAB: CARA MENGHITUNG ZAKAT (TERNAK) DAN MEMBERI TANDA (PADA HEWAN ZAKAT)

Imam Syafi'i berkata: Aku mendatangi pamanku, yaitu Muhammad bin Abbas, yang sedang menghadiri penghitungan zakat. Beliau menyuruh untuk membuat semacam dinding dan memerintahkan untuk menulis orang-orang yang berhak menerima zakat, lalu orang-orang tersebut disuruh berdiri dekat dengan dinding tersebut. Setelah

itu, kambing-kambing (yang akan dihitung zakatnya) digiring satu-persatu sehingga melewati orang yang berdiri di dinding dengan cepat, satu demi satu atau dua sekaligus. Sementara itu, petugas penghitung menunjuk kambing tersebut satu-persatu dengan tongkat yang ada di tangannya dan menghitungnya. Hal ini dilakukan di depan Muhammad bin Abbas dan pemilik kambing-kambing tersebut. Apabila pemilik kambing mengatakan bahwa perhitungan itu salah, maka perhitungan diulang lagi sampai kedua belah pihak sepakat dengan perhitungan yang dilakukan. Setelah perhitungan selesai, diambil zakat yang sesuai dengan ketentuan, setelah petugas menanyakan kepada pemilik kambing apakah ia masih mempunyai kambing-kambing lain yang belum dihadirkan di tempat tersebut. Setelah itu, petugas membawa kambing-kambing zakat tersebut ke suatu tempat untuk diberi tanda. Untuk kambing tandanya ada di daun telinga, sedangkan untuk unta tandanya ada di paha. Setelah itu, kambing-kambing yang sudah diberi tanda itu dimasukkan ke dalam kandang (bersama dengan ternak-ternak zakat yang lain) sebelum akhirnya diambil lagi dan dipisah-pisahkan sesuai dengan ketentuan masing-masing (untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat).

BAB: KEUTAMAAN SEDEKAH (ZAKAT)

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah RA, saya mendengar Abu Qasim SAW bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا طَيِّبٌ إِلَّا كَانَ كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ فَيَرِيئُهَا لَهُ كَمَا يُرِيئِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّىٰ إِنَّ اللَّقْمَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهَا لَمِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ. ثُمَّ قَرَأَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya (demi Allah), seorang hamba yang bersedekah (mengeluarkan zakat) dari hasil usahanya yang baik; dan Allah tidak akan menerima kecuali yang

baik-baik saja, dan tidak akan naik ke langit kecuali yang baik-baik saja, maka hamba tersebut seolah-olah seperti meletakkan sedekahnya di tangan Ar-Rahman (Allah) kemudian Allah mengurus harta sedekah tersebut sebagaimana kalian mengurus anak kuda kalian. Sehingga sedekah yang hanya sesuap, nanti pada hari kiamat, akan menjadi sebesar gunung." Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, "Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat." (Qs. At-Taubah (9): 104)⁴⁸

BAB: SEDEKAH SUNAH KEPADA ORANG MUSYRIK

Imam Syafi'i berkata: Dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata,

أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَحْصُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

*"Pada suatu hari ibuku (yang masih kafir) datang kepadaku pada saat kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan orang Quraisy. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku boleh memberikan sesuatu kepadanya? Kemudian beliau menjawab, 'Ya boleh'."*⁴⁹

Imam Syafi'i berkata: Boleh bersedekah sunah (bukan zakat) kepada orang musyrik. Sedangkan zakat wajib tidak boleh diberikan kepada orang-orang musyrik. Allah SWT telah memuji sekelompok orang dan Dia berfirman, *"Dan mereka memberikan makanan."* (Qs. Al Insaan (76): 8)

BAB: MACAM-MACAM ZAKAT DARI HARTA YANG TIDAK DIKUASAI PEMILIKNYA (TIDAK BERADA DI TANGANNYA)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meminjamkan uang emas 100 Dinar kepada orang lain untuk dibeli bahan makanan

⁴⁸ HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Diterimanya Zakat dari Hasil Usaha yang Baik", hadits no. 63; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Keutamaan Sedekah (Zakat)", hadits no. 662; HR. Majjah, pembahasan tentang zakat, bab Keutamaan Sedekah (Zakat), hadits no. 1492.

⁴⁹ HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Keutamaan Nafkah dan Sedekah Terhadap Kerabat, Istri, Anak-anak, dan Orang Tua walaupun Mereka Musyrik", hadits no. 49 dan 50

tertentu atau dibelikan barang-barang lain (untuk diperdagangkan), dan pinjaman tersebut sah (tidak batal dan tidak haram), maka emas 100 Dinar tersebut harus dizakati oleh si pemiliknya dari hartanya yang lain. Demikian juga apabila ada seorang laki-laki memberikan mahar (maskawin) kepada seorang perempuan yang dinikahnya sebanyak 100 Dinar dan perempuan tersebut menerima 100 Dinar itu di tangannya, kemudian emas tersebut mencapai *haul* tapi kemudian sang suami menceraikannya, maka perempuan tersebut wajib menzakati emas 100 Dinar tersebut. Kemudian sang suami berhak mengambil 50 Dinar (separuh dari mahar). Dalam hal ini si istri wajib mengeluarkan zakatnya dari 100 Dinar (bukan dari 50 Dinar), karena 100 Dinar tersebut berada di tangannya selama satu tahun, dan 100 Dinar tersebut berkurang menjadi 50 Dinar setelah berada dalam kepemilikannya selama setahun. Begitu juga apabila 100 Dinar tersebut tidak berada di tangan istri tapi berada di tangan suami, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah si istri apabila harta tersebut sudah mencapai *haul*, karena harta tersebut milik istri (bukan milik suami). Apabila 100 Dinar tersebut sudah mencapai *haul*, maka si istri harus mengeluarkan zakatnya dari 100 Dinar tersebut walaupun akhirnya ia hanya memiliki 50 Dinar karena perceraian tersebut. Hal ini seperti orang yang mempunyai uang 100 Dinar tapi ketika *haul*-nya tiba uang yang berada di tangannya hanya tersisa 50 Dinar, sedangkan yang 50 Dinar lagi berada di tangan orang lain dan ia bisa mengambilnya sewaktu-waktu, maka dalam keadaan seperti ini ia harus mengeluarkan zakat dari hartanya yang berjumlah 100 Dinar tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya si istri diceraikan sebelum mencapai *haul* dan dihitung dari hari pernikahannya, maka si istri tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali dari 50 Dinar saja, yaitu ketika 50 Dinar tersebut sudah mencapai *haul*. Hal ini disebabkan karena istri tersebut hanya memiliki 50 Dinar ketika masa *haul*-nya tiba.

Imam Syafi'i berkata: Hasil bumi yang sudah dikeluarkan zakatnya kemudian disimpan selama beberapa tahun, maka tidak wajib dizakati, karena zakat hasil bumi hanya diwajibkan ketika panen saja. Jika tanaman tersebut sudah dizakati, maka tidak ada zakat lagi selamanya. Ada juga zakat makanan yang diperdagangkan, tapi dengan syarat makanan tersebut didapat dengan cara membeli (bukan dengan cara panen).

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemerintah menggempul atau harta *fai'* (harta rampasan perang yang didapat oleh para prajurit yang sedang berperang) berupa emas atau uang dan lain-lain, lalu harta-harta tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Maal dan telah mencapai *haul*, maka harta tersebut tidak dizakati. Begitu juga ternak-ternak yang digembala oleh pihak pemerintah di tanah milik pemerintah, lalu ternak-ternak tersebut mencapai *haul*, maka tidak wajib dizakati, karena harta-harta tersebut tidak diketahui dan tidak bisa dihitung oleh para pemiliknya. Tapi apabila harta-harta tersebut jatuh ke tangan seseorang, maka ia wajib menzakatinya apabila sudah sampai *haul*.

BAB: ZAKAT FITRAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan; untuk satu orang satu sha' tamar atau satu sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamb alaki-laki dan perempuan dari orang Islam."⁵⁰

Imam Syafi'i berkata: Orang yang mempunyai tanggungan (menanggung nafkah orang lain) dan tidak mungkin meninggalkannya, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang berada di

⁵⁰ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah Bagi Budak dan Orang Merdeka yang Muslim", HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah Bagi Kaum Muslimin yang Berupa Kurma dan Gandum", hadits no. 12. HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Berapa Harus Dikeluarkan Dalam Zakat Fitrah", jilid ke-5, hadits no. 1596, *Syahr Aun Al Ma'bud*; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits no. 676; HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Kewajiban Zakat Ramadhan (Fitrah) Kepada Kaum Muslimin, Bukan Kepada Mu'ahdah (Orang Kafir yang Mempunyai Perjanjian dengan Pemerintah Islam)", juz ke-5, jilid ke-3, terbitan Darul Qulam, Beirut; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits no. 1479; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang zakat, bab "Ukuran Zakat Fitrah", terbitan Daru Ilaya Al Kutub Al 'Arabiyyah 'Isa Al Baqi Al Halabi, Kairo.

bawah tanggungannya; seperti anak-anaknya yang masih kecil dan anak-anaknya yang sudah dewasa tapi masih berada dalam tanggungannya, bapak dan ibunya yang masih dalam tanggungannya, istri-istrinya dan berikut para pembantu istri. Tapi apabila seorang istri mempunyai pembantu lebih dari satu, maka yang wajib dizakati adalah satu orang saja. Selebihnya ditanggung oleh istri yang bersangkutan, termasuk para budak yang dimilikinya.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak-budaknya yang berada di bawah kekuasaannya atau di tempat lain yang masih ada harapan kembali atau yang tidak ada harapan untuk kembali ke tangannya, dengan syarat ia mengetahui bahwa budak-budak tersebut masih hidup, karena budak-budak tersebut statusnya masih dalam kepemilikannya. Begitu juga budak-budaknya yang berstatus *ummul walad* (budak perempuan yang melahirkan anak hasil persetubuhan dengan tuannya, yang akan merdeka apabila tuannya sudah meninggal). Begitu juga budak-budak yang akan merdeka pada waktu yang sudah ditentukan dan budak-budak yang digadaikan kepada orang lain, semuanya juga wajib dizakati, karena budak-budak tersebut masih berstatus sebagai harta miliknya. Jika yang berada di bawah tanggungannya adalah orang kafir, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari orang kafir tersebut, karena zakat fitrah itu tidak akan membersihkan orang yang masih kafir.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai anak atau tanggungan baru di hari terakhir bulan Ramadhan sebelum matahari tenggelam —sebelum kelihatan *hilal* bulan Syawal— maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari anak yang baru lahir tersebut, atau dari tanggungan yang baru saja masuk dalam tanggung jawabnya. Walaupun anak yang baru saja dilahirkan itu (atau tanggungan yang baru saja masuk itu) akhirnya mati di malam itu (malam 1 Syawal), ia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi apabila anak atau tanggungan tersebut masuk dalam tanggung jawabnya setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat darinya di tahun itu. Hal itu merupakan sesuatu yang gugur dari kewajibannya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana halnya apabila ia memiliki harta yang masa *haul*-nya belum tiba, ia tidak wajib menzakati harta tersebut. Apabila dua orang memiliki budak (atau memiliki barang lain), maka dua-duanya wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut sesuai dengan ukuran yang dimiliki oleh masing-masing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak dengan memakai *khiyar* (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli selama 3 hari 3 malam), kemudian dalam masa *khiyar* tersebut terlihat *hilal* bulan Syawal (malam 1 Syawal) sementara pembeli belum memutuskan apakah mau melanjutkan jual-beli atau membatalkannya, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah pihak si penjual walaupun akhirnya jual-beli tersebut tidak dibatalkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghibahkan seorang budak kepada orang lain beberapa saat sebelum terlihat *hilal* bulan Syawal (masih berada di akhir bulan Ramadhan), maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah orang yang mendapat hibah tersebut. Tapi apabila budak tersebut tidak diterima (berada di tangan) orang yang dihibahi setelah *hilal* terlihat, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah orang yang memberikan hibah. Apabila budak tersebut diterima sesaat sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan, kemudian di malam itu budak tersebut berada di tangannya, maka orang yang menerima *hibah* berupa budak tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak itu walaupun akhirnya budak tersebut dikembalikan lagi kepada orang yang menghibahkannya beberapa saat setelah itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang budak, kemudian budak-budak tersebut dibagikan kepada ahli waris sesaat sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan (sesaat sebelum *hilal* bulan Syawal terlihat), maka para ahli waris yang menerima bagian berupa budak-budak tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk masing-masing budak sesuai dengan kadar yang mereka terima.

Imam Syafi'i berkata: Untuk orang gila dan anak yang masih kecil, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya adalah walinya. Wali tersebut juga harus mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang menjadi gila tersebut. Sedangkan orang yang sehat (tidak gila), ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri (apabila tidak ada yang menanggung nafkahnya).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memasuki awal bulan Syawal (malam hari bulan Syawal) dan mempunyai makanan yang cukup

untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungan jawabnya, dan makanan tersebut juga cukup untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, maka dalam hal ini ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Apabila makanan tersebut hanya cukup untuk menzakati sebagian orang, maka ia hanya wajib mengeluarkan dari sebagian orang yang menjadi tanggungannya. Apabila makanan tersebut hanya cukup dimakan oleh dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya (tidak cukup untuk membayar zakat walaupun untuk satu orang), maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang tidak mempunyai barang apapun, dan tidak juga mempunyai makanan apapun untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah, maka ia tidak perlu meminjam makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah.

BAB: ZAKAT FITRAH (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasanya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka atau budak, dan yang laki-laki atau perempuan, untuk satu orang satu sha' tamar atau satu sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba laki-laki dan perempuan dari orang Islam."⁵¹

⁵¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah Bagi Budak dan Orang Merdeka yang Muslim"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah Bagi Kaum Muslimin Berupa Kurma dan Gandum", hadits no. 12; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Berapa Harus Dikeluarkan dalam Zakat Fitrah", jilid ke-5, hadits no. 1596, *Syarah Aun Al Ma'bud*; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits no. 676; HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Kewajiban Zakat Ramadhan (Fitrah) Kepada Kaum Muslimin Bukan Kepada Mu'ndah (Orang Kafir yang Mempunyai Perjanjian dengan Pemerintah Islam)", juz ke-5, jilid ke-3, terbitan Darul Qalam, Beirut. HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitri", hadits no. 1479. HR. Malik dalam kitab *Al Muwahttha'*, pembahasan tentang zakat, bab "Ukuran Zakat Fitrah", terbitan Darul Ihyaa Al Kutub Al Arabiyah 'Isa Al Baqi Al Halabi, Karro.

Imam Syafi'i berkata: Zakat fitrah hanya diwajibkan kepada orang muslim, yaitu seorang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang muslim yang berada di bawah tanggungannya, baik yang masih kecil atau yang besar.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang wajib memberi nafkah kepada istrinya dan pembantu istrinya, begitu juga seseorang wajib membayarkan zakat fitrah untuk istrinya dan pembantu istrinya serta budak-budak yang ia miliki. Begitu juga apabila seseorang mempunyai budak yang berada dalam kekuasaannya atau yang berada di tangan orang lain untuk suatu perdagangan atau pekerjaan, maka ia masih wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak-budaknya tersebut, baik budak tersebut ada harapan kembali ke tangannya atau tidak. Dengan syarat ia mengetahui bahwa budak-budak tersebut masih hidup. Begitu juga seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi-bayi yang dilahirkan oleh budak-budak perempuannya. Begitu juga *ummul walad* (budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungan dengan tuannya, yang akan merdeka apabila tuannya meninggal) dan budak-budak yang akan dimerdekakan pada waktu tertentu, si pemiliknya budak-budak ini wajib mengeluarkan zakatnya. Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budaknya yang kafir, baik budak tersebut laki-laki atau perempuan (*'amat*).

Barangsiapa memiliki harta walaupun sedikit (tapi ia sanggup mengeluarkan zakat fitrah), maka dalam hal ini ia wajib mengeluarkannya.

Apabila seseorang mendapatkan anak atau tanggungan baru di hari terakhir bulan Ramadhan, sebelum matahari terbit di akhir bulan Ramadhan tersebut (malam satu Syawal), maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari anak yang baru lahir tersebut atau dari anggota keluarga baru yang masuk dalam tanggungannya, walaupun akhirnya anak tersebut mati di malam satu Syawal tersebut. Tapi apabila ia mendapat anak tersebut setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dari anak tersebut. Hal ini sama saja dengan orang yang mendapatkan suatu harta setelah ia melewati masa *haul*, dan harta tersebut belum sampai satu *haul*. Harta seperti ini belum wajib dizakati, sebab ia hanya wajib menzakati hartanya yang sudah sampai *haul* dalam kepemilikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai budak kemudian budak tersebut dirampas orang, maka si pemilik budak masih

wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak yang dirampas itu.

Seandainya pemilik budak menyewakan budaknya kepada orang lain dan ia masih menanggung nafkah budak tersebut, maka si pemilik budak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak tersebut. Apabila seseorang menghibahkan (memberikan) budak kepada orang lain di bulan Ramadhan, tapi sampai akhir bulan Ramadhan (malam satu Syawal, setelah matahari terbenam) budak tersebut belum berada di tangan orang yang akan diberi budak tersebut, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak tersebut adalah si pemilik budak. Tapi apabila budak tersebut sudah berada di tangan orang yang akan diberi sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah orang yang dihadiahi, walaupun akhirnya budak tersebut pada malam itu dikembalikan kepada orang yang menghadiahi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mati dengan meninggalkan beberapa orang budak, kemudian budak-budak tersebut diwarisi oleh para ahli warisnya sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan, maka masing-masing ahli waris wajib mengeluarkan zakat fitrah budak-budak yang mereka warisi dari orang yang meninggal tersebut, sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang menjadi wali dari anak kecil atau orang gila, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang berada dalam perwaliannya, berikut orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang berada dalam perwaliannya. Orang yang hidup di akhir bulan Ramadhan dan mempunyai makanan yang cukup untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya serta dirinya dan untuk menzakati orang-orang yang berada dalam tanggungannya, maka ia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Tapi apabila ia mempunyai makanan yang hanya cukup untuk dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, serta cukup untuk mengeluarkan zakat dirinya dan sebagian orang yang berada dalam tanggungannya (tidak seluruhnya), maka dalam hal ini ia hanya wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk sebagian orang yang berada dalam tanggungannya.

Jika di malam itu ia hanya mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan olehnya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya,

sementara tidak cukup untuk menzakati dirinya apalagi orang-orang yang berada dalam tanggungannya, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apabila ternyata salah seorang yang berada dalam tanggungannya mempunyai makanan yang lebih (yang bisa dipakai untuk membayar zakat dirinya), maka orang tersebut harus menunaikan zakat untuk dirinya sendiri, karena ia belum dizakati oleh walinya, orang tuanya atau majikannya.

BAB: TAKARAN ZAKAT FITRAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan kepada manusia (kaum muslimin), yaitu satu *sha'* tamar atau satu *sha'* *syar'* (gandum)."

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Abu Sa'id Al Khudri berkata,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَخَطَبَ النَّاسَ فَكَانَ فِيهَا كَلِمَ النَّاسِ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

"Di zaman Nabi SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok satu *sha'*, yaitu satu *sha'* keju (susu kering) atau satu *sha'* *zabit* (anggur kering), atau satu *sha'* tamar (kurma kering) atau satu *sha'* gandum. Demikianlah kami mengeluarkan zakat fitrah, sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumrah, lalu ia berkhuthbah di hadapan kaum muslimin. Di antara isi khuthbahnya adalah, 'Aku berpendapat bahwa dua *mud samrah* yang berasal dari negeri Syam adalah sebanding dengan satu *sha'* tamar. Maka, kaum muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh Muawiyah tersebut."⁵²

⁵² HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "*Sha' Zabib*"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat,

Imam Syafi'i berkata: Biji gandum tidak dikeluarkan zakatnya kecuali satu *sha'* saja.

Imam Syafi'i berkata: Menurut Sunnah Rasulullah SAW, zakat fitrah adalah berupa makanan pokok atau makanan yang biasa dimakan oleh seseorang.

Imam Syafi'i berkata: Makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan yang paling sering dimakan oleh seseorang. Jika seseorang mendapat pinjaman (berupa makanan) dari orang lain, kemudian pinjaman tersebut habis (pada malam satu Syawal), maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apabila keesokan harinya ia ternyata mendapatkan makanan yang bisa dipakai untuk membayar zakat, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena waktunya sudah berlalu. Walaupun dalam hal ini aku lebih cenderung berpendapat bahwa ia lebih baik mengeluarkan zakat fitrah pada saat itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak tapi jual-beli tersebut tidak sah, maka yang wajib membayar zakat fitrah dari budak tersebut adalah si penjual, karena budak tersebut masih dianggap sebagai budak milik si penjual. Begitu juga apabila seseorang menyewakan budaknya kepada orang lain atau budaknya dirampas oleh orang lain, maka si pemilik budaklah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut, karena budak tersebut masih berada dalam kepemilikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak kepada orang lain dengan *khiyar* (pilihan untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya), lalu terlihat *hilal* bulan Syawal sebelum ia memutuskan memilih antara dua pilihan tersebut, maka dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari budak tersebut adalah si pembeli, karena ia sudah memiliki budak tersebut ketika terjadi akad awal. Apabila yang menentukan *khiyar* adalah si pembeli, maka pembeli wajib mengeluarkan zakat fitrah budak tersebut apabila ia memutuskan untuk melanjutkan akad jual-beli. Tapi apabila ia memutuskan untuk membatalkan akad jual-beli, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah si penjual.

bab "Zakat Fitrah untuk Kaum Muslimin Berupa Tamar dan Sya'ir", hadits no. 18; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Berapa yang Harus Dikeluarkan dalam Zakat Fitrah, hadits no. 1601; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah, hadits no. 673.

Namun dalam hal ini ada pendapat yang lain, yaitu zakat fitrah budak tersebut menjadi kewajiban si penjual, karena budak tersebut belum sempurna kepemilikannya di tangan si pembeli kecuali setelah pembeli menentukan pilihannya atau ketika sudah habis masa *khiyar*-nya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa seorang perempuan untuk menyusui anaknya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dari perempuan yang menyusui anaknya tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal zakat fitrah ini, yang dikeluarkan oleh penduduk desa sama dengan yang dikeluarkan oleh penduduk kota, karena Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan seseorang atau suatu kaum dalam kaum muslimin. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah berupa keju, maka menurut pendapatku ia tidak wajib mengulang zakatnya (dengan makanan pokok lain). Kecuali apabila keju tersebut bukan merupakan makanan pokoknya sehari-hari, maka ia harus mengulang zakatnya (mengganti dengan makanan pokok yang biasa dimakan).

Imam Syafi'i berkata: Dalam hal *quthniyyah* (jenis dari kacang), setahu saya ini bukan merupakan makanan pokok, maka tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis kacang ini. Adapun apabila suatu kaum (sekelompok orang) makanan pokoknya adalah kacang-kacangan, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa kacang tersebut, karena zakat diambil dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila makanan pokok seseorang adalah gandum, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat dari dirinya berupa $\frac{1}{2}$ *sha'* gandum dan $\frac{1}{2}$ *sha'* biji gandum (*hinthah*), karena tidak boleh mengeluarkan zakat untuk satu orang kecuali dengan satu jenis makanan (tidak boleh dengan dua atau tiga jenis makanan yang dicampur, yang apabila digabungkan jumlahnya menjadi satu *sha'*).

Apabila makanan pokok seseorang adalah gandum (berikut orang-orang yang berada dalam tanggungannya), maka ia boleh menzakati sebagian tanggungannya dengan gandum sementara sebagiannya lagi dengan *hinthah* (biji gandum), karena *hinthah* tersebut lebih baik jenisnya daripada gandum.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya berupa *tamar* (kurma kering), maka ia harus mengeluarkan jenis *tamar* yang pertengahan (yang rata-rata). Tapi apabila ia

mengeluarkan *tamar* dari jenis yang paling baik, maka menurut pendapatku hal ini adalah lebih baik baginya. Yang jelas, ia tidak boleh membayar zakat fitrahnya dengan *tamar*, *hinthah*, *sya'ir* dan lain-lain yang rusak atau busuk (berulat). Ia harus mengeluarkan zakat fitrah dengan barang yang bagus dan tidak rusak (busuk). Seseorang dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan yang sudah lama (dipetik), asalkan makanan tersebut belum rusak—belum berubah rasa dan warnanya—sehingga makanan tersebut tidak disebut (digolongkan) ke dalam makanan yang rusak.

BAB: TAKARAN ZAKAT FITRAH (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Abu Sa'id Al Khudri RA berkata, "Di zaman Nabi SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok sebanyak satu *sha'*, yaitu satu *sha'* keju (susu kering), satu *sha' zabib* (anggur kering), satu *sha' tamar* (kurma kering), satu *shu'* gandum. Demikianlah kami mengeluarkan zakat fitrah, sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumrah, lalu ia berkhotbah di hadapan kaum muslimin. Di antara isi khuthbahnya adalah, 'Aku berpendapat bahwa dua *mud samrah*⁵³ yang berasal dari negeri Syam adalah sebanding dengan satu *sha' tamar*'. Maka, kaum muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh Muawiyah tersebut."⁵⁴

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu berupa *hinthah* (biji gandum), jagung, *'alas*,⁵⁵ *sya'ir* (tepung gandum), *tamar* dan *zabib* (anggur kering).

Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah satu *sha'*, yaitu *sha'* yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Apabila makanan tersebut berupa biji-bijian, maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut. Jadi, ia tidak boleh mengeluarkan tepung dari biji-bijian tersebut dan tidak boleh mengeluarkan zakat berupa sawik,⁵⁶ dan

⁵³ *Samrah* adalah segala macam jenis gandum.

⁵⁴ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "*Sha' Zabib*"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, bab "*Zakat Fitrah untuk Kaum Muslimin Berupa Tamar dan Sya'ir*"; hadits no. 18; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "*Berapa yang Harus Dikeluarkan dalam Zakat Fitrah*", hadits no. 1601; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang zakat, bab "*Zakat Fitrah*", hadits no. 673.

⁵⁵ *'Alas* adalah jenis gandum yang dalam satu buahnya terdiri dari dua buah biji, dan ini merupakan makanan penduduk Shan'a di Yaman.

⁵⁶ *Sawik* adalah biji gandum atau biji-bijian lain yang sudah digiling sehingga menjadi tepung dan kadang-kadang dicampur dengan susu, madu atau minyak *sanin*.

juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya (dengan uang).

BAB: HILANGNYA ZAKAT FITRAH SEBELUM DIBAGIKAN

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa sudah mempersiapkan makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah pada hari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah atau beberapa hari sebelum dan sesudahnya, kemudian makanan tersebut hilang tapi ia sanggup untuk menggantinya, maka ia wajib mengganti makanan yang hilang tersebut dengan makanan lain yang ia miliki sampai makanan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak atau diserahkan kepada penguasa.

Imam Syafi'i berkata: Zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (8 golongan), sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat maal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Apabila seseorang membagikan sendiri zakatnya kepada 6 golongan karena yang dua golongan tidak ada, yaitu misalnya golongan amil (petugas zakat) dan golongan mu'allaf (orang yang baru saja masuk Islam), maka ia tidak boleh mengambil upah dari pekerjaan membagikan harta zakatnya sendiri (dengan alasan bahwa ia bertindak sebagai amil).

Maka, dalam hal ini ia harus membagikan harta zakatnya kepada fakir, miskin, *riqah* (orang yang memerdekakan budak), *gharim* (orang yang terlilit hutang), orang yang berjuang di jalan Allah, dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal). Apabila ada salah satu golongan yang belum ditemukan, maka ia harus menjamin hak golongan yang belum menerima zakat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh memberikan zakat hartanya kepada kerabat-kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang yang berhak menerima zakat (termasuk dalam 8 golongan). Bahkan, dalam hal ini aku cenderung berpendapat bahwa hal itu lebih baik daripada diberikan kepada orang yang tidak ada hubungan kekerabatan.

BAB: HILANGNYA ZAKAT FITRAH SEBELUM DIBAGIKAN (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa sudah mempersiapkan

makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah pada hari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah atau beberapa hari sebelum dan sesudahnya, kemudian makanan tersebut hilang tapi ia sanggup untuk menggantinya, maka ia wajib mengganti makanan yang hilang tersebut dengan makanan lain yang ia miliki sampai makanan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak atau diserahkan kepada penguasa. Zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (8 golongan), sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat maal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Apabila seseorang membagikan sendiri zakatnya kepada 6 golongan karena yang dua golongan tidak ada, yaitu misalnya golongan amil (petugas zakat) dan golongan mu'allaf (orang yang baru saja masuk Islam), maka ia tidak boleh mengambil upah dari pekerjaan membagikan harta zakatnya sendiri (dengan alasan bahwa ia bertindak sebagai 'amil).

Maka, dalam hal ini ia harus membagikan harta zakatnya kepada fakir, miskin, riqab (orang yang memerdekakan budak), gharim (orang yang terlilit hutang), orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Apabila ada satu golongan yang belum diberi hak zakatnya (karena waktu itu ia belum menemukannya), kemudian akhirnya ia menemukan golongan tersebut, maka ia wajib memberikan harta zakatnya. Seseorang boleh memberikan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Bahkan kerabat yang paling dekat dengannya (dan ia termasuk dalam 8 golongan), ia lebih berhak menerima zakat daripada orang lain, dengan syarat kerabat tersebut bukan menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat.

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i pernah ditanya tentang zakat fitrah, kemudian beliau menjawab, 'Engkau bagikan zakat fitrahmu dengan tanganmu itu lebih baik daripada engkau pasrahkan kepada orang lain (petugas), karena hal ini lebih meyakinkan daripada engkau serahkan kepada orang lain dan engkau tidak tahu apakah zakatmu itu sudah jatuh ke tangan orang-orang yang berhak atau belum.'"

BAB: ORANG YANG MAKANAN POKOKNYA BERMACAM-MACAM

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang makanan pokok sehari-

harinya terdiri dari berbagai macam biji-bijian; seperti *sya'ir*, *hinthah*, *tamar* (kurma kering), dan *zabib* (anggur kering), maka yang terbaik ia keluarkan dari zakat fitrahnya adalah *hinthah* (biji gandum yang sudah kering), karena ini yang terbaik dari biji-bijian yang lain. Tapi apabila ia mengeluarkan zakat fitrahnya dari jenis yang lain (yang biasa ia makan), maka ini pun diperbolehkan, *insya Allah*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang biasa makan *hinthah*, kemudian ia mengeluarkan zakat fitrahnya berupa *zabib*, *tamar* atau *sya'ir*, maka menurut saya hal ini tidak disukai (makruh). Saya lebih cenderung berpendapat bahwa ia lebih baik mengulang zakatnya (mengganti zakat yang sudah ia keluarkan) dengan *hinthah* (yaitu makanan yang biasa ia makan sehari-hari).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang biasa makan *hinthah*, maka lebih baik ia tidak mengeluarkan zakat fitrahnya kecuali *hinthah* juga. Apabila ia biasa makan *sya'ir*, maka ia boleh mengeluarkan zakat fitrahnya berupa *hinthah*, karena *hinthah* ini lebih baik daripada *sya'ir*.

BAB: ORANG YANG MAKANAN POKOKNYA BERMACAM-MACAM (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang biasa makan biji-bijian berupa *sya'ir*, *hinthah*, *zabib* dan *tamar*, maka akan lebih baik apabila ia mengeluarkan zakatnya berupa *hinthah*. Tapi apabila ia mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan lain (bukan *hinthah*), ini pun diperbolehkan apabila makanan tersebut memang merupakan makanan pokok sehari-hari. Tapi jika seseorang sehari-hari biasa memakan *hinthah*, maka makruh hukumnya apabila ia mengeluarkan zakat fitrah berupa *zabib* atau *tamar* atau *sya'ir*. Dalam hal ini saya lebih cenderung berpendapat bahwa ia harus mengganti zakatnya dengan *hinthah*. Apabila sekelompok orang makanan pokoknya berupa jagung, jelai, beras, salad atau biji-bijian lain, maka yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah yang biasa dimakan sehari-hari dari jenis-jenis makanan tersebut. Demikian juga apabila mereka biasa makan *quthniyah* (satu jenis di antara jenis-jenis kacang-kacangan).

BAB: ORANG YANG TIDAK MAMPU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melewati *hilal* bulan

Syawal (malam satu Syawwal), sedangkan ia tidak sanggup untuk mengeluarkan zakat fitrah (karena tidak punya makanan), kemudian sehari sesudahnya ia mendapatkan makanan yang cukup untuk membayar zakat fitrah, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi saya lebih cenderung berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah ketika mampu mendapatkannya pada bulan Syawal adalah lebih baik.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang tidak mempunyai barang-barang apapun (yang bisa dijual) dan juga tidak mempunyai uang serta tidak mempunyai makanan pada hari itu, maka ia tidak perlu meminjam kepada orang lain untuk membayar zakat fitrah.

BAB: KESEPAKATAN ULAMA TENTANG WAJIBNYA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Allah mewajibkan zakat dalam kitabnya (Al Qur'an) bukan hanya dalam satu atau dua ayat. Dalam beberapa ayat disebutkan, *"Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat."* (Qs. Al Muzammil (73): 20) Allah juga berfirman kepada Nabinya SAW, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah (9): 103)

Imam Syafi'i berkata: Kewajiban zakat adalah kewajiban yang telah Allah tentukan dan difardhukan dalam kitab-Nya. Kemudian Allah terangkan lewat lisan (mulut) Nabi-Nya SAW yang menerangkan harta apa saja yang wajib dizakati, harta apa saja yang tidak wajib dizakati, berapa lama harta tersebut wajib dizakati (sampai *haul*), kapan waktu diwajibkannya zakat, dan berapa yang harus dikeluarkan; ada yang 1/5, ada yang 1/10, ada yang 1/20, ada yang 1/40, dan seterusnya.

PEMBAHASAN TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." (Qs. At-Taubah (9): 60)

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum (sekelompok orang) di suatu daerah ditarik zakatnya, maka harta zakat tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang berada di daerah tersebut. Harta zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang berada di luar daerah tersebut sebelum orang-orang yang berhak menerima zakat di daerah tersebut mendapatkan zakat.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Mua'dz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman,

فَإِنْ أَجَابُوكَ فَعَلِمَهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدَّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

“Jika mereka telah mengikuti seruanmu, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka wajib menunaikan zakat; yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”

Imam Syafi’i berkata: Yang dimaksud adalah zakat yang besarnya 1/10 bagian (zakat hasil bumi). Zakat ini diberikan kepada orang-orang yang tinggalnya berdekatan dengan hasil bumi tersebut, bukan orang-orang yang tinggalnya berdekatan dengan si pemilik hasil bumi tersebut, apabila pemiliknya berada di tempat yang jauh dari hasil bumi yang ia miliki.

BAB: KESEPAKATAN ULAMA TENTANG MEREKA YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Imam Syafi’i berkata: Yang dimaksud dengan **fakir** adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian, dan hal ini dialami secara terus-menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik ia minta-minta (kepada orang lain) atau tidak minta-minta. *Wallahu a’lam.*

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik ia minta-minta atau tidak minta-minta.

Amil adalah orang yang ditugasi (oleh penguasa) untuk menarik zakat dari orang-orang yang berhak membayar zakat, berikut orang-orang yang membantunya yang tidak menarik zakat kecuali sepengetahuan dia. Adapun khalifah dan kepala daerah yang luas, yang sudah menugasi orang-orang untuk menarik zakat, maka khalifah dan kepala daerah ini bukan termasuk amil. Amil bisa terdiri dari orang-orang miskin atau orang-orang kaya. Dalam hal ini hukumnya sama apabila mereka bertugas untuk menarik zakat, yaitu sebagai amil.

Mu’allaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Jadi, orang musyrik (kafir) tidak boleh diberi zakat walaupun hatinya cenderung kepada Islam.

Riqab (budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuannya. —Penerj.) yang berada di dekat tempat orang-orang yang mengeluarkan zakat, apabila zakat itu cukup

untuk mereka, maka dalam hal ini mereka mendapat bagian dari zakat tersebut agar bisa dipakai untuk memerdekakan dirinya. Tapi apabila petugas zakat langsung memberikan harta zakat tersebut kepada orang yang akan memerdekakan budak-budak, maka hal seperti ini dianggap lebih baik.

Gharim (orang yang terlilit utang) ada dua macam: yaitu orang berutang untuk kemaslahatan dan kebaikan dirinya dan tidak dipakai untuk keperluan maksiat kemudian ia tidak mampu membayar utang tersebut, baik dengan barang-barang yang ia miliki atau dengan uang. Orang seperti ini boleh diberi zakat agar bisa membayar utangnya. Kedua, adalah orang yang berutang untuk menanggung hidup orang lain atau untuk memperbaiki keadaan keluarga dan kerabatnya dengan cara yang ma'ruf.

BAB: ORANG YANG MINTA ZAKAT DAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Pada umumnya keadaan manusia itu tidak disebut sebagai orang kaya sebelum diketahui dengan jelas kekayaannya. Barangsiapa meminta harta zakat dan termasuk orang yang tinggal di dekat orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan mengaku sebagai orang fakir atau orang miskin, maka orang-orang seperti ini boleh diberi zakat sebelum ada persaksian dari orang lain bahwa dirinya adalah orang yang kaya.

Dari Abdullah bin Adi bin Khiyar, ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku dua orang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta harta zakat. Lalu Rasulullah SAW melihat kedua orang tersebut dari atas sampai bawah, kemudian Rasulullah bersabda,

إِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

'Jika kalian berdua memang menghendaki, maka kami akan memberi tapi tidak ada pemberian zakat bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat untuk berusaha (mencari nafkah).''⁵⁷

⁵⁷ HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat", hadits no. 1617, jilid ke-5, *Syarah Aun Al Ma'bud*. HR. Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Orang yang Mampu Berusaha Tapi Meminta Harta Zakat", juz-ke 5, jilid ke-3, hal. 99, terbitan Darul Qalam-Beirut.

Dari Atha' bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ
لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى
الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

*"Tidak halal harta zakat kecuali bagi orang yang berperang di jalan Allah atau bagi amil, orang yang terlilit utang, orang yang membeli budak (untuk dimerdekan) dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga miskin dan ia menanggung hidup tetangganya yang miskin tersebut."*⁵⁸

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seorang *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal) meminta harta zakat dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup pulang ke negerinya jika tidak ada yang membantunya, maka orang seperti ini boleh diberi zakat apabila memang terlihat bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan (untuk berusaha) dan tidak mempunyai harta.

Apabila orang yang berperang di jalan Allah datang untuk meminta harta zakat, maka ia boleh diberi walaupun ia adalah seorang yang kaya. Apabila ada seorang *gharim* (orang yang terlilit utang) dan seorang budak (yang akan memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan) datang untuk meminta harta zakat, ia tidak boleh diberi zakat sebelum ada bukti yang menguatkan pengakuannya. Apabila ada seorang mu'allaf yang datang untuk minta harta zakat, ia tidak boleh diberi sebelum betul-betul diketahui bahwa ia adalah seorang mu'allaf.

BAB: PETUGAS ZAKAT YANG MEMBERIKAN ZAKATNYA KEPADA ORANG YANG BUKAN TERMASUK PENERIMA ZAKAT (TANPA SEPENGETAHUAN PETUGAS)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang petugas zakat memberikan

⁵⁸ HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Orang Kaya yang Boleh Menerima Zakat", hadits no. 1619, jilid ke-5, *Syarah Aun Al Ma'bud*; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Orang yang Tidak Halal Menerima Zakat", hadits no. 1491.

zakat kepada seseorang berdasarkan pengakuan orang tersebut (bahwa dirinya termasuk *mustahik* [yang berhak menerima]) atau dengan bukti yang ia ajukan, kemudian diketahui bahwa ia bukan termasuk *mustahik*, maka dalam hal ini harta zakat tersebut harus diambil lagi dari orang tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Apabila ternyata harta tersebut sudah habis dipakai, dan orang tersebut tidak mempunyai harta untuk menggantinya, maka dalam hal ini petugas tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta zakat tersebut karena hal itu terjadi bukan disebabkan kesalahannya, dan ia hanya berkewajiban menetapkan sesuatu berdasarkan zhahirnya (sesuatu yang tampak saja). Jadi, petugas itu tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan harta zakat tersebut dan tidak juga berdosa karena kesalahan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang berhak menerima zakat meninggal (padahal ia belum menerima harta zakat), maka dalam hal ini harta zakat tersebut harus diserahkan kepada ahli warisnya walaupun ahli waris tersebut orang kaya, karena ia termasuk *mustahik* pada hari dimana harta zakat tersebut dibagikan kepada orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang petugas telah memberikan zakat kepada orang yang akan pergi berperang atau kepada orang yang akan bepergian jauh ke suatu negeri (musafir), tapi ternyata kedua orang yang telah diberi zakat tersebut tidak jadi berangkat, maka harta zakat tersebut harus diambil kembali dan diberikan kepada orang lain yang akan segera berangkat berperang atau berangkat ke luar negeri (musafir).

BAB: MEMILAH-MILAH ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Seorang petugas zakat hendaklah memulai perhitungan zakatnya dengan mencatat orang-orang yang berhak menerima zakat kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan kelompok masing-masing, kemudian setiap *asnaf* (golongan/kelompok) dihitung berdasarkan jumlah kelompok tersebut. Lalu mulailah ia mencatat nama-nama orang fakir dan orang miskin, dimulai dari orang-orang yang fakir. Lalu setelah orang-orang fakir tersebut tercatat semua, barulah sisanya dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang miskin sampai orang-orang yang berada dalam batas terendah dari orang kaya (orang yang masih dianggap miskin).

Setelah itu dilanjutkan dengan nama-nama *gharim* (orang yang

terlilit utang), berikut jumlah utang masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan mencatat nama-nama *ibnu sabil* (musafir), berikut jumlah harta (uang) yang diperlukan untuk biaya (transportasi) ke negeri yang dituju. Kemudian nama-nama budak yang akan memerdekakan dirinya, berikut biaya yang diperlukan untuk membebaskan dirinya. Kemudian nama-nama orang yang akan berangkat perang, berikut biaya yang diperlukan untuk membiayai perang tersebut. Kemudian nama-nama mu'allaf dan nama-nama amil, berikut bagian mereka masing-masing sesuai dengan pekerjaannya, dimana dengan pekerjaan tersebut orang-orang yang berhak menerima zakat bisa diketahui dengan wadah-wadah tertentu yang dikhususkan untuk masing-masing *asnaf* berikut jumlah yang terdapat dalam wadah tersebut.

Setelah semua itu, harta zakat dibagi menjadi 8 bagian, lalu dipisahkan sebagaimana yang akan saya jelaskan *insya Allah* sebagai berikut:

Apabila harta zakat tersebut misalnya berjumlah 8000, maka setiap *asnaf* (kelompok) mendapat 1000, dengan syarat seseorang di dalam kelompok tersebut tidak boleh menerima bagian yang dengan bagian itu ia bisa keluar dari golongan tersebut (misalnya dengan harta zakat itu ia bisa keluar dari golongan orang fakir, karena ia menjadi orang kaya) apabila di dalam *asnaf* tersebut masih ada orang lain yang berhak menerima zakat. Perhitungannya adalah, misalnya kita dapati ada 3 orang fakir dan 100 orang miskin serta 10 orang *gharim*. Caranya adalah kita pilah-pilah 3 orang fakir tersebut, lalu kita dapati ternyata satu orang fakir akan keluar dari golongan fakir apabila ia diberi zakat 100, kemudian satu fakir lagi akan keluar dari golongan orang fakir (menjadi orang kaya) apabila diberi 300, kemudian seorang fakir yang terakhir (yang ketiga) akan keluar dari golongan orang fakir apabila diberi 600, maka dalam hal ini petugas boleh memberikan kepada orang fakir tersebut dengan pembagian orang fakir pertama yang mendapat 100, orang fakir kedua mendapat 300, dan orang fakir ketiga mendapat 600 (dengan syarat tidak ada orang fakir lagi di dalam *asnaf* tersebut). Demikian juga terhadap 100 orang miskin, mereka diberi zakat dari harta zakat yang jumlahnya 1000.

Apabila harta zakat yang jumlahnya 1000 tersebut bisa mengeluarkan (menjadikan) 100 orang miskin itu menjadi kaya, maka boleh dilakukan pembagian sesuai dengan keadaan mereka masing-

masing dan dengan tingkat kemiskinannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang fakir di atas.

Perlu diketahui bahwa maksud keluar dari kemiskinan (menjadi orang kaya) bukan berarti ia menjadi orang kaya selama satu tahun atau dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi cukup dengan keluarnya ia pada hari itu dari golongan orang-orang miskin dan masuk ke dalam derajat terendah dari golongan orang-orang kaya.

Apabila salah seorang dari mereka bisa keluar dari golongan orang-orang miskin dengan sejumlah harta tertentu yang dihasilkan dari uang zakat, tapi ditambah dengan harta yang dimiliki sendiri dan usaha yang ia lakukan, maka dalam hal ini ia tidak boleh mendapatkan lebih dari jumlah bagian tersebut.

Apabila harta zakat yang berjumlah 1000 tersebut tidak bisa membuat orang-orang miskin tersebut keluar dari kemiskinannya, maka harta zakat itu diberikan kepada mereka sesuai dengan keadaan masing-masing. Demikian juga terhadap para *gharim*, apabila harta zakat yang berjumlah 1000 tersebut bisa membayar utang-utang mereka secara keseluruhan, maka harta zakat tersebut dibagikan kepada mereka (untuk membayar utang) sesuai dengan jumlah utang masing-masing, sebagaimana yang berlaku pada *asnaf* fakir dan miskin.

Demikian juga yang berlaku pada budak-budak yang akan memerdekakan dirinya. Adapun terhadap *ibnu sabil* (orang-orang yang hendak mengarungi perjalanan jauh), maka kita pilah-pilah mereka berdasarkan daerah atau negeri mana yang akan mereka kunjungi. Jika negeri tersebut jauh, maka harus diberikan kepada mereka kendaraan dan perbekalan. Jika mereka hanya menempuh satu perjalanan saja, maka harus diberikan perbekalan yang cukup untuk satu kali perjalanan. Tapi jika mereka hendak menempuh dua perjalanan (pulang pergi), maka juga harus diberikan perbekalan yang cukup untuk pulang pergi; yaitu dalam hal makanan, minuman dan kendaraan. Apabila mereka tidak mempunyai pakaian, maka harus diberikan pakaian yang cukup untuk dirinya dengan ukuran standar yang paling rendah.

Terhadap orang-orang yang akan berangkat berperang harus diberikan kepadanya kendaraan, senjata, perbekalan, dan pakaian. Apabila harta zakat cukup banyak, maka harus diberikan kuda. Tapi apabila harta zakat tidak cukup banyak, maka cukup diberikan kendaraan sewaan yang bisa meringankan perjalanannya.

Seorang yang hatinya cenderung kepada Islam — atau bahkan yang sudah masuk Islam — tidak diberi zakat apabila tidak tinggal bersama kaum muslimin (hidup di daerah kaum muslimin sehingga ada yang menyaksikan bahwa ia sudah masuk Islam). Para amil diberikan harta zakat dengan jumlah yang wajar (yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya), sesuai dengan standar hidup yang berlaku. Hal ini selayaknya diperhatikan oleh para penguasa, yaitu memberikan kepada mereka sejumlah harta yang menjadi kebutuhan hidup standar.

BAB: PEMBAGIAN HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Keterangan yang kami kumpulkan adalah bahwa harta zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan *asnaf* (tingkatan) masing-masing, bukan berdasarkan jumlah mereka. Hal ini bukan berarti mereka harus menerima bagian yang sama, tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing.

Dalam pembagian harta zakat ini, petugas boleh mengambil sisa zakat dari *asnaf* lain (kalau itu ada) untuk diberikan kepada *asnaf* yang lain lagi apabila hal itu diperlukan, karena Allah SWT memberikan bagian zakat tertentu kepada setiap *asnaf*.

Oleh karena itu, kita harus menempuh cara seperti ini; yaitu misalnya ada orang-orang fakir, miskin dan *gharim*, lalu orang-orang tersebut diberi harta zakat dengan jumlah tertentu sehingga orang-orang fakir tidak menjadi fakir lagi dan orang-orang miskin tidak menjadi miskin lagi, serta orang-orang *gharim* itu telah terbebas dari utangnya (dengan harta zakat tersebut), maka dalam hal ini mereka tidak boleh diberi harta zakat lagi. Pada saat itu mereka sudah menjadi orang kaya dalam derajat terendah yang sudah tidak berhak lagi menerima zakat. Begitu juga para *mukattab* (budak-budak yang akan memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah harta) dan *ibnu sabil* serta orang yang akan berangkat perang, mereka harus diberi harta zakat yang bisa mencukupi kebutuhan mereka di perjalanan. Adapun jumlah bagian zakat untuk para amil tidak dimaksudkan untuk mengeluarkan mereka dari *asnaf* amil tersebut, tidak seperti golongan fakir dan miskin serta *gharim*. Begitu juga *ibnu sabil* dan orang-orang yang berperang di jalan Allah serta orang mu'allaf, mereka tidak diberi harta zakat dengan tujuan mengeluarkan mereka dari *asnaf* (maka mereka mendapatkan bagian tertentu yang sesuai dengan kebijakan penguasa — penerj.)

Imam Syafi'i berkata: Mereka ini pada hakikatnya sama, yaitu sama-sama mendapatkan bagian tertentu dari harta zakat walaupun nama *asnaf* mereka berbeda-beda.

BAB: APABILA TERDAPAT SISA HARTA ZAKAT UNTUK ASNAF TERTENTU (ADA KELEBIHAN SETELAH SEMUA MENDAPAT BAGIAN)

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta zakat berlebih, misalnya jumlah harta zakat tersebut 8000, sementara yang berhak menerima zakat adalah 3 orang fakir yang akan keluar dari kelompok fakir hanya dengan 100 Dinar, dan 5 orang miskin yang akan keluar dari kelompok miskin dengan harta sebanyak 200 Dinar, serta 4 orang *gharim* yang jumlah utang keseluruhannya 1000 Dinar, maka dalam hal ini bagian untuk para fakir masih tersisa 900 Dinar ($1000 - 100$) dan bagian orang-orang miskin masih tersisa 800 Dinar ($1000 - 200$). Sementara untuk bagian para *gharim* tidak ada sisanya. Dalam hal ini sisa harta zakat dari kelompok fakir dan miskin, yaitu 1700 Dinar ($900 + 800$), diberikan atau ditambahkan kepada 5 *asnaf* yang lain; yaitu *asnaf* amil, mu'allaf, *riqab*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Adapun cara memulai perhitungannya adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam bab sebelum ini. Yaitu, masing-masing *asnaf* diberi harta zakat dengan jumlah tertentu, kemudian ditambah dengan sisa zakat dari kelompok fakir dan miskin. Tapi apabila satu kelompok telah mendapatkan bagian harta zakat yang cukup sementara kelompok lain belum, maka dalam hal ini kelompok yang sudah mendapatkan harta zakat yang cukup tidak boleh menerima sisa bagian zakat dari fakir dan miskin tersebut. Sisa zakat dari fakir miskin tersebut diberikan kepada *asnaf* lain yang belum mendapatkan bagian yang cukup.

BAB: SEBAGIAN ASNAF MENDAPAT BAGIAN YANG BANYAK (BERLEBIH) SEMENTARA SEBAGIAN YANG LAIN MENDAPAT BAGIAN YANG SEDIKIT (KURANG MENCUKUPI)

Imam Syafi'i berkata: Apabila keseluruhan harta zakat berjumlah 8000 Dinar, maka setiap *asnaf* (golongan) mendapat 1000 Dinar. Apabila setelah kita hitung ternyata jumlah orang-orang fakir adalah 5 orang dan mereka akan keluar dari kefakiran apabila diberi harta zakat sejumlah

500 Dinar, kemudian terdapat 10 orang miskin yang akan keluar dari kemiskinannya apabila mereka diberi bagian 500 Dinar, lalu terdapat 10 orang *gharim* yang jumlah utang mereka 5000 Dinar, maka dalam hal ini para *gharim* tersebut dipilah-pilah berdasarkan jumlah utang mereka masing-masing, tapi mereka belum tentu mendapatkan harta zakat yang bisa melunasi utang mereka (tergantung jumlah harta zakat yang ada). Setelah itu, masing-masing *asnaf* diberi bagian yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Apabila mereka sudah mendapatkan bagian yang cukup, maka sisanya (kalau ada) boleh diberikan kepada *asnaf* yang lain secara merata, dengan kata lain bahwa sisanya bukan hanya untuk *asnaf* tertentu.

Begitulah seterusnya terhadap seluruh *asnaf* yang berhak menerima zakat, masing-masing *asnaf* mendapatkan bagian tertentu dan tidak boleh diberikan kepada *asnaf* yang lain kecuali apabila orang-orang yang termasuk *asnaf* tertentu sudah mendapatkan harta zakat yang cukup. Apabila utang para *gharim* itu bervariasi, maka mereka disuruh menghitung berapa jumlah utang tersebut. Misalnya jumlah utang mereka semua adalah 10000 Dinar, sementara bagian yang mereka dapatkan dari harta zakat hanya 1000 Dinar, maka dalam hal ini masing-masing mendapatkan bagian 1/10 dari utang mereka, sesuai dengan jumlah utang mereka.

Apabila ada seseorang mendapatkan bagian yang lebih dari yang lain, maka kelebihan itu harus diberikan kepada orang-orang yang berada dalam *asnaf*-nya dan kepada seluruh orang yang berhak menerima zakat (apabila hal itu memungkinkan), lalu masing-masing *gharim* tersebut mendapatkan 1/10 dari utang mereka.

Perlu diketahui bahwa zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang berada di luar negerinya, baik banyak jumlahnya ataupun sedikit, ketika masih ada orang yang berhak menerima zakat di dalam negeri tersebut. Apabila di negeri tersebut tidak ada orang yang berhak menerima zakat kecuali orang-orang fakir dan para amil, maka harta zakat yang jumlahnya 8000 tersebut diberikan kepada mereka, dimana dengan pemberian zakat tersebut orang-orang fakir bisa keluar dari kefakirannya dan para amil mendapatkan harta yang sesuai dengan gajinya.

BAB: HARTA ZAKAT TIDAK CUKUP UNTUK ASNAF TERTENTU, TAPI CUKUP UNTUK ASNAF YANG LAIN

Imam Syafi'i berkata: Seandainya harta zakat berjumlah 8000 Dinar dan orang-orang yang berhak menerima zakat jumlahnya lengkap, maka kita kumpulkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Misalnya jumlah mereka 100 orang yang akan keluar dari kemiskinan apabila diberi bagian 1000 Dinar, lalu terdapat 3 orang *gharim* yang jumlah utang mereka mencapai 1000 Dinar, maka dalam hal ini orang-orang fakir dan orang-orang miskin boleh mengumpulkan bagian harta zakat mereka kemudian dibagi sesuai dengan keadaan kebutuhan mereka. Kemudian setiap *asnaf* diberi bagian yang cukup, lalu bagian tersebut diberikan kepada orang-orang yang berada dalam *asnaf* tersebut dengan pembagian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, apabila harta zakat tersebut mencukupi. Tapi apabila harta zakat tersebut tidak cukup, maka tidak boleh diambil dari *asnaf* lain kecuali apabila ada lebihnya. Apabila suatu daerah tanahnya gersang sehingga dikhawatirkan akan mengurangi penghasilan mereka, sedangkan daerah lain sangat subur dan diperkirakan harta zakat akan melimpah, maka dalam hal ini harta zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain apabila orang-orang yang berhak menerima zakat di daerah tersebut masih ada yang belum mendapat bagian yang cukup. Jadi, harta zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan, karena harta seseorang itu tidak boleh diambil dengan alasan kebutuhan kecuali apabila semua orang yang berhak menerima zakat di daerah tersebut sudah mendapatkan bagian yang cukup.

BAB HARTA ZAKAT YANG DIBAGIKAN HARUS ASLI (TIDAK BOLEH DIGANTI DENGAN HARTA LAIN)

Imam Syafi'i berkata: Berupa apapun harta zakat itu, harus dibagi berdasarkan jenis harta tersebut dan tidak boleh diganti dengan harta lain, serta tidak boleh dijual terlebih dahulu. Apabila dua orang *mustahik* atau lebih mendapat bagian zakat berupa seekor sapi, seekor unta, seekor kambing, satu dinar emas atau satu dirham perak, maka harta tersebut dapat diberikan kepada mereka dan mereka berserikat —sama-sama memiliki— harta tersebut, sebagaimana apabila mereka mendapat hibah atau wasiat dari seseorang. Setelah itu, ditetapkanlah kepemilikan mereka atas harta zakat tersebut, dan salah seorang di antara mereka boleh

memiliki harta zakat (yang masih dalam serikat tersebut) dengan cara membelinya (memberikan ganti rugi) kepada serikat-serikatnya. Demikian juga apabila salah seorang di antara mereka memiliki 1/10 bagian dari harta zakat tersebut, sementara yang lain $\frac{1}{2}$ nya dan yang lainnya lagi memiliki sisanya, maka dalam hal ini mereka mendapat bagian sesuai dengan kadar kepemilikan mereka.

Yang demikian ini berlaku untuk seluruh *asnaf* dan sama dalam hal harta ternak, dinar dan dirham, sehingga beberapa orang bisa berserikat (sama-sama memiliki) harta zakat yang berupa dirham atau dinar. Dalam hal ini harta tersebut tidak boleh dijual (ditukar) dengan harta lain. Jadi, dinar tidak boleh ditukar dengan dirham, atau dirham tidak boleh ditukar dengan uang, dan juga tidak boleh ditukar dengan gandum kemudian dibagi-bagikan kepada mereka (orang-orang yang berhak menerima zakat). Adapun *tamar* (kurma kering) dan *zabib* (anggur kering) serta segala sesuatu yang merupakan hasil bumi maka cara pembagiannya adalah dengan ditakar, kemudian diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan ukuran bagian mereka masing-masing.

BAB: KUMPULAN KETERANGAN HARTA ZAKAT YANG DIBAGIKAN OLEH PENGUASA ATAU PEMILIK HARTA

Imam Syafi'i berkata: Seluruh harta zakat yang diambil dari seorang muslim yang berupa zakat fitrah, zakat *rikaz* yang besarnya 1/5, zakat tambang, zakat ternak, zakat harta (emas dan perak) dan zakat tanaman yang besarnya 1/10, maka pembagiannya kepada para *mustahik* (*asnaf*/ golongan orang yang berhak menerima zakat) caranya sama, yaitu berdasarkan surah At-Taubah, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At-Taubah(9): 60)

Dalam hal ini sama saja apakah harta zakat tersebut sedikit atau banyak, sebagaimana yang telah aku jelaskan. Apabila harta zakat tersebut dibagikan langsung oleh wali (negeri), maka amil menjadi gugur karena wali negeri tersebut tidak menugasi orang-orang untuk menarik dan membagikan zakat.

Seandainya pemilik harta berkata, "Saya akan membagikan sendiri harta zakat saya dan saya akan mengambil bagian yang diperuntukan untuk 'amil, atau saya mengambil upah yang sesuai." Kepada orang seperti ini harus dikatakan, "Anda tidak bisa menjadi amil terhadap diri Anda sendiri, sehingga zakat yang wajib Anda keluarkan tidak boleh Anda ambil kembali sedikit pun. Jika Anda telah menunaikan kewajiban Anda, maka itulah kewajiban yang harus Anda tunaikan. Tapi jika Anda tidak menunaikannya, maka Anda telah berbuat durhaka (berbuat dosa)."

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai seseorang yang menyerahkan urusan pembagian zakatnya kepada orang lain, karena orang yang menghitung (mengurus) harta zakat tersebut bertanggung jawab penuh terhadap hartanya. Maka, orang yang memiliki harta lebih baik bersungguh-sungguh dalam membagikan harta zakatnya kepada orang-orang yang berhak, sehingga ia merasa yakin bahwa hartanya betul-betul sudah ditunaikan (diberikan) kepada orang-orang yang berhak.

BAB: KELEBIHAN HARTA ZAKAT DARI YANG DIBUTUHKAN OLEH PARA MUSTAHIK

Imam Syafi'i berkata: Para wali (negeri) harus memberikan seluruh zakat harta yang zhahir, seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang dan binatang ternak kepada orang yang berhak menerima zakat.

Apabila para wali negeri (petugas zakat) belum juga datang kepada orang yang memiliki harta untuk menarik zakatnya, padahal harta tersebut sudah mencapai *haul*, maka si pemilik harta boleh mengeluarkan dan memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak. Apabila kemudian setelah itu petugas datang, maka petugas tidak boleh mengambil zakat yang kedua dari orang tersebut.

Apabila petugas meragukan keterangan dari si pemilik harta (petugas khawatir kalau si pemilik harta berbohong), maka dalam hal ini petugas boleh meminta kepada si pemilik harta untuk bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya telah memberikan harta zakatnya secara keseluruhan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika si pemilik harta sudah memberikan zakat harta perdagangan atau zakat fitrah dan zakat *rikaz*, maka hal ini *insya Allah* diperbolehkan apabila sumpah si pemilik harta tidak meliputi harta-harta zakat dari tiga jenis tersebut (perdagangan, zakat fitrah dan *rikaz*).

BAB: DUA ZAKAT YANG MENJADI SATU

Imam Syafi'i berkata: Tidak pantas bagi petugas zakat untuk menunda penarikan harta zakat sampai lewat masa satu tahun. Apabila hal ini terjadi (karena satu dan lain hal), maka sebaiknya pemilik harta berinisiatif sendiri untuk segera memberikan harta zakatnya kepada orang-orang yang berhak dan ia tidak boleh mengakhirkan (menunda) pembayaran zakat hartanya. Apabila ternyata petugas dan pemilik harta menunda pembayaran zakat (dengan alasan tertentu), maka kedua belah pihak harus segera memberikan harta zakat tersebut secara bersama-sama pada waktu yang dimungkinkan agar penundaan tersebut tidak berlarut-larut.

Apabila ada sekelompok orang yang berhak menerima zakat pada tahun yang telah lewat belum memperoleh harta zakat tersebut, sementara tahun berikutnya mereka juga termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka dalam hal ini mereka diberi zakat berdasarkan perhitungan tahun yang telah lewat. Apabila setelah diberi harta zakat tersebut mereka sudah bukan menjadi mustahik lagi, maka dalam perhitungan tahun berikutnya mereka tidak mendapat bagian harta zakat lagi.

Apabila di tahun kedua tersebut ada orang-orang *mustahik* tapi mereka di tahun pertama bukan termasuk *mustahik*, maka yang lebih didahulukan adalah para *mustahik* yang berada di tahun pertama. Begitu juga apabila ada seorang *mustahik* yang belum mendapat bagian harta zakat ketika terjadi pembagian harta zakat, kemudian orang tersebut menjadi orang kaya, maka ia tidak boleh menerima bagian dari harta zakat, karena harta zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak pada hari dimana pembagian harta zakat tersebut dilakukan. Sebaliknya seseorang yang sudah mendapat harta zakat pada tahun pertama, kemudian pada tahun kedua ia masih menjadi *mustahik* (misalnya masih menjadi orang miskin), maka dalam hal ini —di tahun kedua tersebut— ia masih berhak mendapatkan bagian zakat. Yang berhak mendapatkan harta zakat selama dua tahun berturut-turut ini hanyalah kelompok fakir, miskin, *gharim*, dan *riqab* (dengan syarat di tahun kedua mereka masih menjadi *mustahik*).

Adapun *mustahik* dari *asnaf* yang lain (amil, *ibnu sabil*, *fisabilillah*, dan *mu'allaf*) tidak mendapatkan bagian zakat pada tahun pertama. Yang demikian itu disebabkan karena para amil itu diberi zakat berdasarkan pekerjaannya, sedangkan di tahun pertama tersebut mereka belum bekerja

(belum menarik dan membagikan zakat). Begitu juga para *ibnu sabil* dan *fi sabilillah* (orang-orang yang akan berangkat berperang), mereka diberi harta zakat berdasarkan identifikasi mereka. Sedangkan pada tahun pertama tersebut mereka belum teridentifikasi (belum terdaftar karena para *'amil* belum bekerja), sehingga mereka belum membutuhkan harta zakat tersebut pada tahun pertama.

Adapun para *mu'allaf* yang hatinya dijinakkan (baru saja masuk Islam), maka yang menjinakkan hati mereka adalah orang-orang yang satu kaum dengan mereka (satu wilayah dengan mereka), padahal kaum tersebut belum mengeluarkan zakat sehingga mereka belum berhak mendapatkan harta zakat di tahun pertama tersebut.

BAB: ORANG-ORANG YANG MENJADI TETANGGA (BERDEKATAN) DENGAN HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Ketika Nabi SAW menyuruh untuk menarik zakat dari orang-orang kaya, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang miskin adalah orang-orang miskin yang menjadi tetangga (berdekatan) dengan harta zakat yang dimiliki oleh seseorang. Demikian pula yang ditetapkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW sebagai penarik zakat. Mu'adz berkata, "Seseorang yang berpindah (meninggalkan) daerah keluarganya dan bertempat tinggal di daerah yang jauh dari keluarganya (hartanya), maka zakat dari hartanya itu harus dibagikan di daerah keluarganya (daerah tempat hartanya berada)." Yang dimaksud adalah harta zakat tersebut diberikan kepada tetangga (yang berdekatan) dengan harta yang dizakati, bukan yang berdekatan dengan pemilik harta.

Dengan demikian, apabila ada seseorang yang mempunyai harta di suatu negeri tapi ia tinggal di negeri lain, maka harta zakat tersebut harus dibagikan kepada para mustahik yang tinggal di negeri tempat harta tersebut berada, baik mereka termasuk kerabat dari pemilik harta atau bukan.

Adapun mengenai tanaman dan buah-buahan yang sudah wajib dizakati, maka zakat dari tanaman dan buah-buahan tersebut harus diberikan kepada para mustahik yang berdekatan dengan tanaman dan buah-buahan tersebut. Apabila tidak ada mustahik yang berdekatan dengan tanaman tersebut, maka zakatnya diberikan kepada para mustahik

yang tempatnya paling dekat dengan tanaman tersebut, karena mereka lebih berhak daripada para mustahik yang tempatnya lebih jauh dari tanaman tersebut.

BAB: MELIMPAHNYA HARTA ZAKAT DAN SEDIKITNYA PARA MUSTAHIK

Imam Syafi'i berkata: Apabila mustahik yang berhak menerima zakat hanya terdiri dari satu *asnaf* (satu golongan), maka harta zakat semuanya diberikan kepada *asnaf* tersebut sampai para mustahik yang berada pada *asnaf* itu mendapatkan harta yang cukup. Apabila masih ada sisanya, maka sisanya diberikan kepada para mustahik yang terdekat dengan tempat dikeluarkannya zakat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan dengan orang yang mengeluarkan zakat, sementara ada juga mustahik yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang mengeluarkan zakat, maka harta zakat tersebut harus diberikan kepada mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan, walaupun orang yang tidak mempunyai hubungan saudara itu lebih dekat rumahnya. Tetapi apabila mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan tersebut —berada di tempat yang jauh— jarak yang dibolehkan mengqasar shalat sementara mustahik yang tidak ada hubungan kekerabatan tinggal di tempat yang dekat, maka harta zakat harus diberikan kepada *mustahik* yang berdekatan tersebut walaupun mereka tidak ada hubungan kekerabatan dengan si pemilik harta.

BAB: MEMBERI TANDA TERHADAP HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Para petugas zakat selayaknya dan sebaiknya memberi tanda terhadap seluruh harta zakat yang sudah ditarik dari pemiliknya, yaitu yang berupa unta, sapi dan kambing. Untuk unta dan sapi, tandanya adalah di paha. Sedangkan untuk kambing, tandanya adalah di daun telinganya. Adapun di dalam tanda tersebut ditulis kalimat *lillahi* (untuk Allah). Dalam hal ini tanda pada kambing itu harus lebih tipis dari tanda yang terdapat pada unta dan sapi. Saya katakan seperti ini, karena telah sampai berita pada kami bahwa para petugas zakat di zaman Nabi SAW membuat tanda ini. Demikian juga telah sampai berita kepada kami bahwa para petugas zakat di zaman Umar RA memberi tanda seperti ini.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya alasan dari pemberian tanda ini kecuali agar harta-harta zakat tersebut bisa diketahui sehingga tidak dibeli lagi oleh orang-orang yang sudah mengeluarkannya sebagai zakat, karena harta zakat tersebut adalah sesuatu yang sudah dikeluarkan untuk Allah *Azza wa Jalla*. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang Umar bin Khatthab untuk membeli sebuah kuda yang sudah diinfakkan di jalan Allah, begitu juga orang-orang Muhajirin yang tidak mau menempati rumah-rumah mereka yang berada di Makkah karena telah mereka tinggalkan untuk Allah *Azza wa Jalla*.

BAB: HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMBAGI ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membagi zakatnya menjadi 6 bagian karena yang dua bagian (dua *asnaf*) gugur, yaitu *asnaf mu'allaf* dan *asnaf amil* (karena alasan yang telah saya terangkan dalam bab sebelum ini), maka dalam hal ini harta zakat tersebut harus dipisah-pisahkan lalu diberikan kepada para *mustahik* yang ada di daerah itu secara keseluruhan, apabila para *mustahik* tersebut ada.

Apabila suatu *asnaf* hanya terdiri dari satu orang, maka harta zakat tersebut secara keseluruhan harus diberikan kepada satu orang tersebut apabila ia memang berhak.

Apabila setiap *asnaf* ternyata terdapat *mustahik* yang jumlahnya cukup banyak, sehingga harta zakat tidak mencukupi dalam pembagian, maka saya cenderung kepada pendapat bahwa harta zakat tersebut dibagikan secara merata kepada mereka dengan porsi yang sesuai dengan keadaan masing-masing.

Apabila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka sekurang-kurangnya harta zakat tersebut diberikan kepada tiga orang (yang paling miskin di antara mereka), karena yang dimaksud dengan jamak adalah minimal 3 orang. Sementara Allah SWT mengisyaratkan orang-orang fakir dan miskin dengan kalimat berbentuk jamak. Apabila ia membagi harta zakat tersebut hanya kepada dua orang, kemudian ia menemukan orang yang ketiga, maka ia harus bertanggung jawab untuk memberikan $\frac{1}{3}$ zakat harta tersebut kepada orang ketiga. Begitu juga seandainya ia hanya memberikan harta zakat tersebut kepada satu orang, maka ia harus bertanggung jawab memberikan $\frac{2}{3}$ dari harta zakat tersebut kepada orang kedua dan orang ketiga; karena apabila ia meninggalkan seorang

mustahik yang berada dalam satu *asnaf*, maka ia harus bertanggung jawab untuk memberikan bagian zakat kepada *mustahik* tersebut. Begitu juga yang berlaku dalam seluruh *asnaf* yang ada. Saya berpendapat bahwa makruh hukumnya seseorang yang mengeluarkan harta zakatnya lalu dibagikan di suatu negeri (daerah), di luar daerahnya sendiri. Tapi dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya keterangan (dalil) yang mewajibkan kepada orang tersebut untuk mengulangi mengeluarkan zakatnya, karena ia telah memberikan zakatnya kepada orang yang berhak walaupun akan lebih baik apabila ia memberikan kepada para mustahik yang berdekatan dengannya.

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata: Seseorang tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada bapaknya, ibunya, anaknya, kakeknya, neneknya, dan lain-lain apabila mereka berada dalam tanggungan nafkah orang yang mengeluarkan zakat, walaupun mereka termasuk orang-orang fakir. Karena walaupun mereka fakir, tapi mereka dimasukkan ke dalam kelompok orang kaya dikarenakan mereka dijamin nafkahnya oleh orang yang kaya.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga zakat tidak boleh diberikan kepada istri yang nafkahnya dijamin oleh suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai istri, anak yang sudah baligh atau bapak, dan mereka mempunyai utang kemudian mereka mendapat cacat tubuh yang permanen sehingga sangat membutuhkan bantuan, maka dalam hal ini ia boleh memberikan kepada mereka harta zakatnya yang merupakan bagian dari para *gharim* atau *ibnu sabil*.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh memberikan zakatnya kepada bapaknya, kakeknya, ibunya, neneknya atau anaknya yang sudah baligh dan mereka tidak cacat tubuh (lumpuh) apabila mereka hendak bermusafir (hendak menempuh perjalanan jauh), karena dalam keadaan seperti ini ia tidak menanggung nafkah yang dibutuhkan oleh mereka.

Imam Syafi'i berkata: Adapun keluarga Nabi Muhammad SAW yang mendapat bagian 1/5 (dari harta rampasan perang) sebagai ganti dari zakat, maka mereka tidak boleh diberi harta zakat sedikit pun.

Yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW yang diharamkan mendapat harta zakat adalah orang-orang yang berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, yaitu orang-orang yang berada di *Syi'ib* (daerah) yang ditinggali oleh keturunan Bani Hasyim

dan Bani Muthalib. Tapi yang diharamkan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW hanyalah zakat atau sedekah yang wajib. Adapun sedekah sunah tidak diharamkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.

Imam Syafi'i berkata: Ali dan Fathimah pernah bersedekah kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib dengan harta mereka berdua, dan sedekah ini adalah sedekah sunah (bukan zakat wajib).

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai usaha dan harta. Sedangkan yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang mempunyai sesuatu (usaha atau harta) tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

BAB: ALASAN DALAM MENGELOMPOKKAN ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Apabila jumlah harta zakat adalah 8000 Dinar, sementara *asnaf-asnaf* (kelompok) yang berhak menerima zakat semuanya ada; misalnya ada *asnaf* fakir terdiri dari satu orang tapi ia menghabiskan seluruh bagiannya (1000 Dinar), dan *asnaf* miskin juga terdiri dari satu orang tapi ia menghabiskan seluruh bagiannya (1000 Dinar), sedangkan *asnaf gharim* terdiri dari 100 orang yang tidak cukup dengan bagian zakat yang ada (1000 Dinar), lalu para *gharim* tersebut meminta bagian kepada orang-orang fakir dan miskin sebanyak 1/3 bagian dengan alasan bahwa kelompok fakir dan miskin minimal 3 orang (jamak) sedangkan mereka baru ada dua orang, maka dalam hal ini harus ditegaskan kepada mereka: "Harta tersebut bukan hak kalian, karena kalian tidak berhak mengambil bagian orang-orang fakir dan miskin sedikitpun selama mereka masih membutuhkan harta zakat tersebut. Karena, masing-masing *asnaf* itu sudah mendapatkan bagiannya, dan bagian tersebut tidak boleh diambil oleh *asnaf* lain selagi di dalam *asnaf* tersebut masih ada orang yang memerlukannya. Apabila ternyata ada kelebihan dari satu *asnaf*, maka kalian dan orang-orang yang berada di *asnaf* lain berhak memperoleh kelebihan harta zakat tersebut dengan hak yang sama. Demikianlah yang berlaku dalam seluruh *asnaf*."

Apabila di dalam *asnaf* tersebut terdapat orang yang tidak mempunyai harta dan ia juga mempunyai utang (dia orang fakir sekaligus *gharim*), maka dalam hal ini petugas harus memberikan harta zakat kepadanya sebesar utangnya atau kurang dari itu. Apabila ia menuntut dua hak sekaligus, yaitu hak sebagai *gharim* dan sebagai fakir, maka

dalam hal ini petugas harus mengatakan kepadanya: “Kami hanya akan memberikan kepada Anda satu hak saja, maka Anda harus memilih satu di antara dua hak tersebut; yaitu Anda akan mengambil hak sebagai orang *gharim*, atau mengambil hak sebagai orang fakir.”

Maka, pilihan mana di antara dua tersebut harus dikabulkan oleh petugas zakat. Apabila ia memilih sebagai orang fakir karena ternyata bagian fakir lebih banyak, maka petugas harus mengabulkannya. Apabila ia memilih hak sebagai *gharim* karena ternyata bagian *gharim* lebih banyak, maka petugas juga harus mengabulkannya. Apabila ternyata ia memilih hak yang bagiannya lebih sedikit, petugas juga harus mengabulkannya. Yang jelas, petugas tidak boleh memberikan dua hak sekaligus kepadanya. Apabila ia mendapat harta zakat atas nama orang fakir, maka orang-orang yang mempunyai piutang terhadap dirinya boleh mengambil harta yang ada di tangannya, karena itu memang hak mereka. Begitu juga apabila ia mendapatkan harta zakat atas nama *gharim*, tapi dalam hal ini aku lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan bahwa harta zakat itu lebih baik langsung diberikan kepada tujuan pokoknya (misalnya tujuannya untuk membayar utang, memerdekakan budak, atau membiayai keberangkatan perang dan lain-lain — Penerj.)

BAB: PEMBAGIAN HARTA ZAKAT (BAGIAN KEDUA)

Imam Syafi'i berkata: Allah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk memberikan sebagian hartanya (zakatnya) kepada orang lain yang berhak menerima zakat tersebut dari kalangan kaum muslimin yang membutuhkannya. Si pemilik harta tidak berhak menahan sebagian harta yang harus mereka berikan kepada orang-orang yang berhak, atau kepada para wali negeri (petugas zakat). Begitu juga para petugas zakat tidak boleh membiarkan harta zakat tersebut masih berada di tangan pemiliknya, karena para wali tersebut diberi amanat untuk menarik harta zakat tersebut dari orang-orang yang berhak mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Allah *Azza wa Jalla* berfirman kepada Nabinya SAW, “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*” (Qs. At-Taubah (9): 103)

Imam Syafi'i berkata: Kami belum pernah mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengundurkan (menarik) zakat lewat satu tahun

(Rasulullah SAW belum pernah dalam satu tahun tidak menanak zakat). Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata, "Seandainya mereka tidak menyerahkan kepadaku seekor anak kambing yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka. Jangan kalian memisah-misahkan sesuatu yang telah Allah kumpulkan."

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ دَوْدٌ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الرُّوقِ صَدَقَةٌ.

*"Unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor tidak wajib dizakati, tamar (kurma kering) yang kurang dari 5 wasak tidak wajib dizakati, dan perak yang jumlahnya kurang dari 5 'uqiyah juga tidak wajib dizakati."*⁵⁹

Imam Syafi'i berkata: Yang menjadi pembicaraan umum orang awam adalah bahwa zakat dari buah-buahan itu adalah 1/10, di dalam binatang ternak itu ada sedekahnya (zakatnya), dan di dalam perak itu juga ada zakatnya. Rasulullah SAW telah memberi nama terhadap semua itu dengan nama sedekah, sedangkan orang-orang Arab biasa mengatakan sedekah dengan zakat. Maksud dari kedua perkataan tersebut (sedekah dengan zakat) menurut mereka adalah satu makna.

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan orang fakir (dalam pembagian zakat) adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Begitu juga seluruh *asnaf* yang berjumlah delapan, telah sebutkan oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jadi, delapan *asnaf* tersebut hanya diberi zakat berdasarkan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, bukan semata-mata berdasarkan nama *asnaf* (kelompok) saja. Apabila ada seorang *ibnu sabil* (orang yang akan mengarungi perjalanan jauh) dan ia adalah orang yang kaya, maka ia tidak boleh diberi harta zakat. *Ibnu sabil* yang diberi zakat hanyalah mereka yang membutuhkan bantuan senjata (perbekalan)

⁵⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Sudah Dituniskan Zakatnya Berarti Bukan Merupakan *Karwan* (Harta Timbunan)" dan bab "Zakat Perak"; HR. Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no. 1; HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Harta yang Wajib Dizakati", hadits no. 1543, *Syarh Aun Al Ma'bud*.

pada hari dimana ia membutuhkan bantuan tersebut. Apabila sebagian *asnaf* tidak ada, maka harta zakat diberikan kepada *asnaf* yang ada yang telah disebutkan oleh Allah. Misalnya apabila hanya terdapat orang-orang fakir, miskin dan *gharim*, sementara *asnaf* yang lain tidak ada, maka harta zakat yang mestinya diberikan kepada delapan *asnaf* diberikan kepada tiga *asnaf* yang ada. Dari Abdullah bin Adi bin Khiyar, ia mengatakan,

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ
مِنَ الصَّدَقَةِ، فَضَعِدَ فِيهِمَا وَصَوَّبَ وَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا وَلَا حَظَّ فِيهَا
لِعَنِيٍّ وَلَا لِدِي قُوَّةٌ مُكْتَسِبٍ.

“Ada dua orang laki-laki yang mengkhabarkan kepadanya bahwa dua laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta harta zakat. Lalu Rasulullah SAW melihat kedua orang tersebut dari atas sampai bawah dan bersabda, ‘Jika kalian berdua memang menghendaki (harta zakat, maka akan kami berikan). Tapi tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan bagi orang yang untuk berusaha (mencari nafkah)’.”⁶⁰

Imam Syafi’i berkata: Dari Atha’ bin Yasar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحُمْسَةٍ: غَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْعَامِلِ
عَلَيْهَا أَوْ الْعَارِمِ أَوْ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ الرَّجُلِ لَهُ حَارٌّ مِسْكِينٌ
فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْعَنِيِّ.

“Tidak halal harta zakat diberikan kepada orang kaya kecuali lima golongan; yaitu orang yang akan berperang di jalan Allah, amil

⁶⁰ HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat”, hadits no. 1617, jilid ke-5, *Syarh Aunul Ma’bud*; HR. Nasa’i, pembahasan tentang zakat, bab “Orang yang Mampu Berusaha Tapi Minta Harta Zakat”, juz ke-5, jilid ke 3 hal. 99, terbitan Darul Qalam, Beirut.

*zakat, gharim (orang yang terlilit utang), seorang budak yang akan memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan (budak mukatab), dan seseorang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu ia bersedekah (menjamin nafkah) kepada tetangga yang miskin, lalu tetangga yang miskin tersebut memberikan hadiah kepada orang yang kaya itu."*⁶¹

Imam Syafi'i berkata: Seorang amil mendapat bagian zakat dengan bagian yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya (yang bisa mengeluarkan dirinya dari derajat orang miskin), dan tidak boleh lebih dari itu. Apabila ia orang yang berkecukupan, maka ia diberi harta zakat sebagai upah atas jerih payahnya. Sedangkan muallaf terdiri dari dua macam:

Pertama: Orang-orang muallaf yang berjihad bersama kaum muslimin sehingga dapat memperkuat barisan mereka.

Dalam kondisi seperti ini, saya berpendapat bahwa mereka harus diberi bagian yang merupakan bagian Nabi SAW, yaitu 1/25 di luar bagian mereka bersama kaum muslimin, apabila mereka betul-betul berjuang bersama kaum muslimin. Dalam hal pembagian *ghanimah* (harta rampasan perang) Allah mengkhususkan bagian tertentu (1/5) kepada Nabi-Nya, lalu Nabi SAW mengembalikan bagian yang 1/5 tersebut untuk kemashlahatan kaum muslimin. Beliau SAW bersabda, "*Aku tidak mendapat bagian dari ghanimah kecuali 1/5, dan bagian yang 1/5 tersebut aku kembalikan kepada kalian.*"

Kedua: Orang-orang muallaf contohnya seperti Shafwan bin Umayyah, dimana Rasulullah SAW pernah memberi (bagian zakat atau *ghanimah*) kepada Shafwan bin Umayyah sebelum ia masuk Islam, akan tetapi ia pernah meminjamkan atau menyewakan peralatan dan persenjataan kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW berkata tentang dirinya ketika ia dan pasukannya dikalahkan oleh kaum muslimin dengan perkataan yang lebih baik daripada perkataan Rasulullah terhadap penduduk Makkah yang masuk Islam ketika terjadinya penaklukan kota

⁶¹ HR. Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Orang Kaya yang Boleh Menerima Zakat", hadits no. 1619, jilid ke 5, *Syarah Aun Al Ma'bud*; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang zakat, bab "Orang yang Boleh Menerima Zakat", hadits no. 1491; HR. Malik, dalam kitab *Al Muwaththa'*, bab "Zakat", dan bab "Orang yang Berhak Menerima Zakat", hadits no. 343, riwayat Muhammad bin Abu Hasan Assyaibani, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

Makkah. Ketika kaum muslimin dan para sahabat Nabi SAW menderita kekalahan pada perang Hunain di pagi hari, ada seseorang yang berkata kepada Shafwan bin Umayyah, "Suku Hawazin telah memenangkan peperangan dan Muhammad terbunuh." Lalu Shafwan berkata kepada orang itu, "Lebih baik mulutmu disumbat dengan batu. Demi Allah, Tuhan orang Quraisy lebih aku sukai daripada Tuhan suku Hawazin." Setelah itu Shafwan bin Umayyah masuk Islam bersama kaumnya dari suku Quraisy.

Imam Syafi'i berkata: Sepengetahuanku tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Umar, Utsman atau Ali memberikan harta zakat kepada seseorang agar orang tersebut cenderung atau tertarik kepada Islam, karena Allah telah memuliakan dan mengangkat derajat Islam sehingga tidak perlu lagi orang-orang kafir dirayu untuk masuk Islam.

Adapun yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak-budak *mukatab*, yaitu budak-budak yang akan merdeka dengan membayar sejumlah tebusan. *Wallahu 'alam*. Adapun *gharim* adalah setiap orang yang mempunyai utang, apakah ia mempunyai harta yang bisa dipakai untuk membayar utang atau tidak. Adapun *gharim* yang berhak menerima zakat adalah *gharim* ketika ia berutang dalam rangka untuk membayar suatu tebusan, berutang karena tertimpa suatu musibah, atau ia berutang bukan untuk perbuatan fasik, boros serta maksiat.

Orang yang berutang untuk keperluan maksiat, maka saya berpendapat bahwa ia tidak berhak menerima harta zakat dan tidak bisa dimasukkan ke dalam golongan *fi sabilillah*. Seandainya ada suatu kaum yang tidak mau membayar zakat, lalu ada sekelompok orang yang membantu pemerintah untuk menarik harta zakat dari kaum tersebut, maka dalam hal ini aku berpendapat bahwa sekelompok orang tersebut berhak menerima zakat. Sedangkan *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat adalah orang yang akan bepergian ke suatu negeri yang bukan merupakan negerinya, sementara tidak ada orang yang membantunya.

BAB: CARA MEMISAHKAN DAN MEMBAGI HARTA ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Selayaknya petugas zakat memulai dengan menghitung orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini meliputi nama-nama orang yang berhak menerima zakat, sesuai dengan bagian mereka masing-masing, keadaan mereka masing-masing, dan berapa

banyak harta yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian ia menghitung jumlah harta zakat yang ada setelah dipisahkan bagian untuk amil yang merupakan upah dari pekerjaannya. Setelah itu dibagilah seluruh harta yang ada kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang akan saya jelaskan berikut ini, *insya Allah*: Misalnya yang berhak menerima zakat ada tiga *asnaf* (golongan); yaitu *asnaf* fakir yang jumlahnya 10 orang, *asnaf* miskin yang jumlahnya 20 orang, serta *asnaf gharim* yang jumlahnya 5 orang. Sedangkan jumlah harta zakat misalnya 3000 Dinar, maka masing-masing *asnaf* mendapat bagian 1000 Dinar. Untuk *asnaf* fakir, diusahakan agar 1000 Dinar tersebut bisa mengeluarkan 10 orang fakir itu dari kefakirannya sehingga mereka masuk ke dalam batas minimal orang kaya dengan pembagian yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Seandainya 1000 Dinar tersebut tidak cukup untuk mengeluarkan 10 orang fakir tersebut dari kefakirannya, maka petugas zakat boleh mengambil dari harta zakat yang lain untuk mengeluarkan mereka dari kefakirannya walaupun membutuhkan 3000 atau 4000 Dinar. Kemudian yang 1000 Dinar diberikan kepada *asnaf* miskin dan yang 1000 Dinar lagi diberikan kepada *asnaf gharim* dengan pembagian seperti di atas. Seandainya *asnaf-asnaf* yang ada sudah mendapatkan harta zakat yang cukup (yang bisa mengeluarkan mereka dari kefakiran, kemiskinan atau utang dan seterusnya) sementara harta zakat masih tersisa, maka sisa zakat tersebut tidak boleh diberikan lagi kepada mereka. Kenapa begitu? Jawabannya adalah sebagai berikut:

Imam Syafi'i berkata: Aku katakan bahwa Allah *Tabaraka wa Ta'ala* memberi nama orang-orang yang berhak menerima zakat dengan nama-nama tertentu; misalnya fakir, miskin, *gharim* dan lain-lain. Apabila seseorang sudah keluar dari batas kefakiran atau kemiskinan atau utangnya sudah terbayar, maka mereka sudah tidak lagi menjadi orang fakir atau miskin atau *gharim*, sehingga mereka sudah tidak berhak lagi menerima zakat karena sudah keluar dari nama-nama dan makna yang disebut oleh Allah sebagai golongan orang yang berhak menerima zakat. Setelah itu para amil mengambil bagiannya yang sesuai dengan upah kerjanya yang mencukupi kebutuhan mereka, dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan serta amanah yang mereka emban. Kemudian *ibnu sabil* diberi bagian yang cukup untuk biaya perjalanan menuju suatu negeri yang mereka kehendaki, yang meliputi nafkah dalam perjalanan serta kendaraan mereka, apabila negeri yang dimaksud berada di tempat yang jauh, sementara mereka termasuk orang yang lemah.

Namun apabila negeri tersebut dekat dan ia termasuk orang yang kuat dan sanggup untuk menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, maka hanya diberikan perbekalan untuk nafkahnya, tapi tidak diberi kendaraan.

BAB: MENGEMBALIKAN KELEBIHAN ZAKAT KEPADA MEREKA YANG BERHAK MENERIMANYA

Imam Syafi'i berkata: Apabila tidak ada *asnaf* muallaf dan juga tidak ada orang-orang yang akan berangkat untuk berjihad, maka tidak ada bagian bagi keduanya, namun bagian mereka disendirikan. Begitu juga apabila tidak ada *asnaf ibnu sabil* atau *asnaf gharim* atau ketika mereka berada di tempat yang jauh, maka sejumlah harta yang bisa membiayai mereka untuk mencapai negerinya harus diberikan kepada mereka. Apabila masih ada sisa, maka sisa harta tersebut dipisahkan. Kemudian sisa orang-orang yang berhak menerima zakat dihitung, jika mereka belum mendapatkan bagian atau belum mencukupi (belum mengeluarkan mereka dari kefakiran atau kemiskinan, atau dari utang).

Setelah semua itu, maka dimulailah pembagian harta zakat kepada mereka sebagaimana perhitungan yang telah ditentukan. kemudian bagian orang-orang yang berhak menerima zakat yang masih tersisa tadi dibagikan, apakah mereka dalam *asnaf* fakir atau *asnaf* miskin yang belum menerima bagian yang bisa mencukupi mereka (yang bisa mengeluarkan mereka dari kefakiran atau kemiskinan). Juga kepada *asnaf gharim* yang belum terbebas dari utang-utangnya. Maka, dibagilah sisa harta yang ada untuk tiga *asnaf* ini apabila *asnaf* yang lain tidak ada.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seluruh 8 *asnaf* ada dan mereka sama-sama berhajat terhadap harta zakat, kemudian menuntut hak yang telah Allah tentukan, maka menurut saya tidak ada alasan sedikit pun untuk menghalangi mereka dari hak yang telah Allah tentukan untuk mereka.

BAB: CARA MEMBAGIKAN HARTA ZAKAT YANG TIDAK MENCUKUPI

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta zakat hanya sedikit, sedangkan jumlah orang-orang fakir ada 1000 orang dan bagian untuk mereka hanya 1000 Dinar; sementara jumlah orang *gharim* ada 3 orang dan utang mereka sebanyak 1000 Dinar, sedangkan bagian untuk mereka hanya 1000 Dinar; lalu orang-orang fakir menyatakan bahwa *asnaf* mereka

membutuhkan 100 ribu Dinar, sedangkan *asnaf gharim* hanya membutuhkan 1000 Dinar, maka untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat perbandingan; yakni 100:1 (orang-orang fakir membutuhkan 100 kali lipat dari orang-orang *gharim*). Dalam hal ini harta zakat yang jumlahnya 1000 Dinar tersebut dibagi menjadi 101 bagian; 100 bagian untuk *asnaf* fakir dan 1 bagian untuk *asnaf gharim*. Apabila pembagian seperti ini yang dikehendaki oleh *asnaf* fakir, maka menurut kami hal ini tidak layak dilakukan, karena *asnaf* fakir telah mengambil bagian yang bukan haknya, tapi hak *asnaf* yang lain, *Wallahu a'lam*. Hal ini disebabkan karena Allah *Azza wa Jala* telah menyebutkan bahwa orang-orang *gharim* itu mempunyai bagian tertentu, sebagaimana orang-orang fakir juga mempunyai bagian tertentu. Maka, pembagian yang adil adalah orang-orang *gharim* harus diberi bagian yang bisa membebaskan mereka dari utang dan tidak boleh lebih dari itu. Tapi apabila mereka sudah terbebas dari utang sementara bagian mereka masih tersisa, maka sisanya boleh diberikan kepada *asnaf* lain. *Asnaf* lain ini tidak boleh didominasi oleh satu *asnaf* saja, misalnya *asnaf* fakir, tapi harus dibagi rata kepada seluruh *asnaf* yang ada.

Imam Syafi'i berkata: Harta zakat dari penduduk suatu desa harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat di desa tersebut dan tidak dibagikan kepada kerabat orang yang berzakat apabila ia tinggal di tempat yang jauh dari desa tersebut. Harta zakat tidak boleh dipindahkan dari satu desa ke desa yang lain apabila di desa tersebut masih ada orang yang berhak menerima zakat. Juga tidak boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain apabila di tempat tersebut masih ada orang yang berhak menerimanya. Jadi, orang yang paling berhak mendapatkan harta zakat adalah orang yang paling dekat dengan harta zakat. Maka walaupun seseorang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang berzakat, ia boleh mengambil harta zakat tersebut apabila ia memang berhak dan tidak ada orang yang mempunyai kekerabatan dengan orang yang berzakat di tempat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Adapun orang-orang yang sudah berhak mendapat harta *fai* (rampasan perang), maka mereka tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta zakat setelah mereka mendapat harta *fai*.

BAB: PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PEMBAGIAN ZAKAT

Imam Syafi'i berkata: Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa apabila muallaf tidak ada, maka bagian muallaf dan bagian orang yang berjuang di jalan Allah digunakan untuk pembelian kuda dan persenjataan sebagai benteng guna memperkuat barisan kaum muslimin, apabila hal ini dipandang baik oleh wali (penguasa kaum muslimin).

Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud **ibnu sabil** adalah orang-orang yang berada di suatu negeri, dimana di negeri tersebut harta zakat sedang dibagikan. Orang seperti ini berhak menerima zakat, baik ia termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Mereka juga mengatakan bahwa zakat itu dibagi berdasarkan petunjuk yang sudah ada. Maka sebanyak apapun harta zakat yang diperlukan oleh suatu asnaf, bagian tersebut harus diberikan, karena mereka memang berhak menerimanya.

Seandainya jumlah harta zakat itu 1000 Dinar, sementara ada satu orang *gharim* yang memerlukan 1000 Dinar (utangnya sebanyak 1000 Dinar), ada beberapa orang miskin yang membutuhkan 10 ribu Dinar, ada beberapa orang fakir yang juga membutuhkan 10 ribu Dinar, dan ada *asnaf ibnu sabil* yang juga memerlukan 10 ribu Dinar, maka seolah-olah mereka berpendapat bahwa satu orang *gharim* tersebut mendapat satu bagian setelah harta zakat itu dibagi menjadi 4 bagian (karena jumlah *asnaf* adalah 4 kelompok). Demikianlah, satu orang *gharim* tersebut akan mendapat bagian yang terbanyak dibanding dengan *asnaf-asnaf* lain, karena *asnaf gharim* ini hanya terdiri dari satu orang saja sementara *asnaf-asnaf* lain terdiri dari banyak orang. Seolah-oleh mereka berpendapat bahwa harta zakat tersebut dibagikan kepada mereka berdasarkan jumlah dan keperluan mereka, bukan berdasarkan *asnaf* yang ada di antara mereka.

Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa apabila harta zakat ditarik dari suatu kaum di suatu negeri sementara ada negeri lain yang keadaannya tandus dan gersang, maka orang-orang yang berhak menerima zakat di negeri pertama (negeri yang tidak gersang) hendaknya menahan diri (tidak menuntut haknya) apabila mereka tidak diberi zakat, karena mereka tidak menderita seperti orang-orang yang berada di negeri yang gersang dan tandus. Mereka mendapat harta zakat yang jumlahnya hanya sedikit karena mereka tidak merasakan kesusahan yang teramat

sangat. Kemudian harta zakat tersebut dipindahkan ke negeri yang gersang apabila dikhawatirkan penduduk negeri tersebut akan mati kelaparan. Seolah-olah mereka berpendapat bahwa harta zakat tersebut adalah di antara harta-harta Allah yang dibagi kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk kemashlahatan para hamba Allah (kemashlahatan kaum muslimin).

Jadi, seorang wali (penguasa) harus melihat kemashlahatan ini, dan ia berhak memindahkan harta zakat dari satu tempat ke tempat lain yang lebih membutuhkan; baik tempat tersebut dekat ataupun jauh. Saya kira mereka juga berpendapat bahwa harta zakat boleh diberikan kepada orang yang berhak menerima harta rampasan perang (harta zakat dialihkan sebagai harta ghanimah — penerj), apabila harta rampasan perang hanya sedikit. Begitu juga harta rampasan perang boleh dijadikan sebagai harta zakat, apabila harta zakat hanya sedikit sementara orang-orang yang membutuhkan zakat jumlahnya banyak. Yang demikian itu dilakukan dengan tujuan untuk kemashlahatan para hamba Allah (kaum muslimin).

Dalam hal ini saya mempunyai pendapat yang lain, yaitu bahwasanya Allah SWT menjadikan harta itu menjadi dua macam; salah satunya adalah harta zakat yang merupakan harta pembersih yang dikhususkan pembagiannya kepada 8 *asnaf* yang mana Allah telah menguatkan dan menegaskan tentang hal itu. Kemudian datanglah Sunnah Rasul SAW yang menyatakan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya suatu kaum, lalu diberikan kepada orang-orang fakir dalam kaum tersebut, bukan kepada orang-orang fakir di luar kaum tersebut.

Oleh karena itu, menurut pendapatku —*wallahu a'lam*— tidak boleh harta zakat itu dipindahkan dari satu kaum ke kaum yang lain apabila dalam kaum tersebut masih ada para mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Demikian juga bagian suatu *asnaf* tidak boleh diberikan kepada *asnaf* yang lain apabila dalam *asnaf* tersebut masih ada para mustahik yang belum mendapatkan bagiannya. Bagaimana mungkin hal ini dibolehkan sementara Allah *Azza wa Jalla* telah menentukan nama-nama *asnaf* yang berhak menerima zakat, kemudian *asnaf-asnaf* tersebut ada secara bersama-sama tapi setelah itu salah satu *asnaf* diberi bagian kemudian ditambah lagi dengan bagian *asnaf* lain? Menurutku, seandainya hal ini diperbolehkan tentu harta zakat tersebut juga boleh diberikan kepada satu *asnaf* sementara 7 *asnaf*

yang lain tidak, padahal itu semua telah menjadi ketentuan Allah sehingga tidak boleh ada salah satu *asnaf* yang mendapatkan bagian di luar ketentuan Allah.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh seluruh harta zakat diberikan kepada orang-orang fakir tanpa menyertakan orang-orang *gharim*. demikian juga tidak boleh diberikan seluruhnya kepada orang-orang *gharim* tanpa menyertakan *ibnu sabil*. Jadi, tidak boleh diberikan kepada satu *asnaf* tanpa menyertakan *asnaf* lain dengan alasan *asnaf* tersebut lebih fakir dan lebih butuh dari *asnaf* yang lain. Yang demikian itu disebabkan karena petugas zakat telah menentukan nama-nama *asnaf* yang berhak menerima zakat, sehingga harta zakat untuk satu *asnaf* tidak boleh diberikan kepada *asnaf* yang lain.

Ketika Allah menentukan pembagian *fai'* (rampasan perang), Dia berfirman, "*Ketahuiilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul.*" (Qs. Al Anfal (8): 41) Kemudian Rasulullah SAW menentukan dalam Sunnahnya bahwa yang 4/5 bagian untuk pasukan yang berperang dalam mendapatkan ghanimah tersebut, dengan perincian bahwa pasukan berkuda mendapatkan 3/5 (3 bagian) dan pasukan yang berjalan kaki mendapatkan 1/5 (1 bagian). Dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya riwayat bahwa Rasulullah SAW melebihkan pasukan berkuda yang mempunyai keberanian dan kehebatan dengan pasukan berkuda yang biasa-biasa saja.

Menurut kami, seluruh kaum muslimin yang berperang dengan berkuda adalah sama dalam hal pembagian ghanimah; sehingga mereka mengatakan bahwa seandainya ada pasukan berkuda yang sangat pemberani atau sangat kaya (tidak membutuhkan pemberian ghanimah) sementara ada pasukan berkuda yang sangat penakut dan juga sangat membutuhkan pembagian harta rampasan, maka dalam hal ini kedua pasukan berkuda itu sama dalam hal pembagian ghanimah.

Dari sini kita bisa tahu lemahnya pendapat orang yang membolehkan harta zakat itu dipindahkan dari satu kaum ke kaum lain yang lebih membutuhkan, atau dipindahkan dari satu *asnaf* ke *asnaf* lain dengan alasan *asnaf* lain itu lebih membutuhkan harta zakat.

Imam Syafi'i berkata: Hujjah (dalil) yang melarang untuk memindahkan harta zakat tersebut lebih banyak daripada hujjah yang memperbolehkannya. Hal ini sudah cukup menghalangi seseorang untuk

mengatakan bahwa hal ini masih *subhat* (hukum yang samar) sehingga menurut saya —*wallahu a'lam*— seseorang tidak boleh berpendapat dengan pendapat seperti di atas (membolehkan pemindahan harta zakat), karena hal itu berarti menghilangkan hak orang yang telah diberi hak oleh Allah, dan juga membolehkan bagi wali (penguasa) untuk mengambil harta zakat kemudian diberikan kepada kerabatnya atau temannya di suatu negeri yang bukan merupakan negeri tempat dikeluarkannya zakat, walaupun mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang memperbolehkan pemindahan harta zakat berhujjah (berdalil) dengan perkataan Thawus yang meriwayatkan bahwa Mu'adz bin Jabal RA berkata kepada sebagian penduduk Yaman: "Berikanlah kepadaku barang-barang yang berupa pakaian, yang akan aku ambil dari kalian sebagai ganti dari *sya'ir* (tepung gandum) dan *hinthah* (biji gandum), karena pakaian tersebut lebih ringan bagi kalian dalam mengeluarkannya dan lebih baik bagi orang-orang Muhajirin di Madinah."

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW menarik *jizyah* (upeti) dari ahlu dzimmah (orang-orang non muslim yang tunduk kepada pemerintah Islam) yang berada di Yaman berupa satu dinar untuk satu orang setiap tahunnya. Jadi, menurut Sunnah Rasulullah SAW adalah mengambil dari seseorang sebanyak satu dinar atau sesuatu yang nilainya sama dengan satu dinar yang berupa *ma'aqir* (jenis pakaian yang ada di Yaman). Yang demikian itu apabila mereka tidak bisa mendapatkan dinar. Barangkali Mu'adz bin Jabal mengambil keputusan untuk menarik dari mereka berupa *sya'ir* dan *hinthah* apabila mereka tidak mendapatkan dinar, karena *sya'ir* dan *hinthah* ini merupakan bahan makanan yang banyak mereka miliki. Apabila dinar tersebut boleh diganti dengan harta yang lain, maka sangat dimungkinkan bahwa Mu'adz bin Jabal juga berpendapat memperbolehkan untuk menggantinya dengan makanan lain yang senilai dengan harga dinar. Lalu mereka serempak memberikan makanan tersebut, karena makanan tersebut merupakan bahan makanan yang banyak mereka miliki. Tapi Mu'adz mengatakan kepada mereka bahwa pakaian itu lebih baik bagi orang-orang Muhajirin di Madinah dan lebih ringan bagi penduduk Yaman, juga karena bahan makanan tersebut terlalu banyak untuk dibawa ke Madinah dibanding dengan pakaian, dan pakaian tersebut harganya lebih mahal. Jika ada yang mengatakan ini hanya merupakan takwil yang tidak bisa diterima kecuali dengan adanya dalil

yang jelas riwayatnya, maka saya katakan bahwa hal tersebut berdasarkan dalil-dalil dari Mu'adz. Di antaranya hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Matraf bin Mazin dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya (Thawus), bahwa Mu'adz menetapkan: "Orang yang berpindah dari kediaman keluarganya dan ia keluar dari kediaman keluarganya, maka zakatnya ditarik di daerah kediaman keluarganya."

Imam Syafi'i berkata: Menjadi kebiasaan Thawus apabila ada riwayat yang jelas dari Mu'adz bin Jabal, maka Thawus tidak berani menyelisihinya, *insya Allah*. Thawus bersumpah bahwa tidak halal menjual harta zakat, baik sebelum harta tersebut diterima atau sesudah diterima (oleh petugas). Orang yang mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan dengan berhujjah bahwa Mu'adz pernah menjual *hinthah* dan *sya'ir* yang diambil dari kaum muslimin kemudian dibeliakan pakaian, dan hal itu dilakukan sebelum harta zakat tersebut diterima, maka kami katakan bahwa kami berpegang dengan perkataan Mu'adz: "Berikanlah kepadaku barang-barang lain (sebagai harta zakat) yang berupa pakaian."

Ada yang mengatakan bahwa Adi bin Hatim dan Jubarqan bin Badar (bukan penduduk Madinah) datang kepada Abu Bakar di Madinah dengan membawa harta zakat, yaitu harta zakat yang tersisa setelah diberikan kepada para *mustahik* di daerahnya lalu dipindahkan sisanya ke Madinah.

Kemungkinan besar adalah bahwa di Madinah terdapat keluarga dekat mereka yang lebih membutuhkan dibandingkan keluarganya yang berada di Yaman, yaitu suku Mudhar dan Tha'i (suku mereka berdua).

Kemungkinan lain adalah bahwa di daerah mereka hanya terdapat orang-orang fakir yang non-muslim yang tidak berhak mendapat bagian zakat, sedangkan di Madinah terdapat orang-orang yang berhak menerima zakat yang juga merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka.

Kemungkinan terakhir adalah harta zakat tersebut dibawa kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menyuruh membagikan harta tersebut kepada penduduk di luar Madinah, tapi dalam hal ini kami tidak mendapatkan khabar dan riwayat yang jelas dari Abu Bakar RA.

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta zakat yang berupa ternak sudah dikumpulkan, maka ternak-ternak tersebut harus diberi tanda lalu dimasukkan ke dalam kandang. Adapun tanda bagi unta dan sapi adalah pada paha, sedangkan bagi kambing adalah pada daun telinganya. Tanda

ternak zakat adalah tulisan *lillahi* (untuk Allah), sedangkan tanda bagi unta *jizyah* (bukan unta zakat tapi unta yang diserahkan oleh orang-orang non muslim sebagai upeti) berbeda dengan tanda bagi unta zakat.

Apabila ada yang bertanya: Mana dalil yang menunjukkan bahwa tanda bagi binatang zakat berbeda dengan tanda bagi binatang *jizyah*? Maka jawabnya adalah, bahwa zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk dipersembahkan kepada Allah sehingga binatang tersebut diberi tanda dengan tulisan *lillahi* (untuk Allah), karena pemiliknya mengeluarkan zakat tersebut untuk Allah *Azza wa Jalla*. Sedangkan unta *jizyah* dikeluarkan oleh orang-orang non muslim sebagai pengakuan bahwa mereka tunduk kepada penguasa muslim, dan yang mengeluarkan tidak mendapatkan pahala sama sekali.

Imam Syafi'i berkata: Barang-barang tambang adalah termasuk harta *rikaz* (harta temuan yang wajib dizakati), dan termasuk segala sesuatu yang ditumbun di zaman jahiliyah; baik yang ditemukan itu merupakan barang-barang wajib zakat (seperti emas, perak, dan lain-lain) atau bukan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta *rikaz* ini adalah 1/5, baik yang menemukan itu orang kaya atau orang fakir.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan harta *rikaz* dan harta tersebut cukup banyak untuk dirinya dan untuk Allah (untuk dikeluarkan zakatnya), maka wali negeri berhak untuk menyembunyikan harta tersebut kemudian mengembalikannya kepada miliknya setelah mengambil bagian tertentu sebagai zakat.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan bahwa besarnya zakat dari harta *rikaz* adalah 1/5, beliau juga menetapkan bahwa seluruh harta yang diambil dari kaum muslimin adalah harta zakat.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya seorang (ulama) yang berpendapat seperti di atas dalam masalah harta *rikaz*. Seandainya benar hal itu berlaku dalam harta *rikaz*, tentu berlaku juga untuk harta lain, bahwa seseorang boleh menahan hartanya (tidak mengeluarkan zakatnya) dan penguasa boleh membiarkannya. Hal ini berarti menghilangkan hak orang-orang yang berhak menerima zakat yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang jumlahnya 8 *Asnaf*.

Orang yang berpendapat seperti di atas mendasarkan pendapatnya pada sebuah riwayat dari Asy-Sya'bi yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang menemukan harta sebanyak 4000 atau 5000 Dinar,

lalu Ali bin Abi Thalib RA (selaku Khalifah kaum Muslimin) berkata, "Akan aku putuskan untukmu suatu keputusan yang jelas, yaitu $\frac{4}{5}$ dari harta itu untukmu dan yang $\frac{1}{5}$ untuk kaum Muslimin." Kemudian Ali RA berkata lagi, "Yang $\frac{1}{5}$ dikembalikan lagi kepadamu."

Imam Syafi'i berkata: Riwayat tersebut isinya saling berlawanan satu sama lain. Disebutkan di situ bahwa Ali RA memutuskan $\frac{1}{5}$ untuk kaum muslimin. Lalu beliau memutuskan pula bahwa yang $\frac{1}{5}$ dikembalikan lagi kepadanya, padahal seorang penguasa tidak boleh membiarkan harta seseorang tetap berada pada dirinya apabila harta tersebut sudah menjadi hak kaum muslimin. Justeru seorang penguasa wajib memaksa orang yang tidak mau memberikan hartanya kepada kaum muslimin (yang berupa zakat) agar mereka mau memberikannya.

Imam Syafi'i berkata: Riwayat dari Ali yang berbunyi seperti di atas adalah riwayat yang tidak *shahih*. Ada riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib RA yang *sanad*-nya bersambung, yang menyatakan bahwa Ali RA berkata kepada laki-laki tersebut, " $\frac{4}{5}$ untukmu dan yang $\frac{1}{5}$ untuk keluargamu yang fakir."

Imam Syafi'i berkata: Kemudian sebagian orang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah memberikan harta zakat. Mereka mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menerima zakat apabila ia mempunyai harta yang sudah wajib untuk dizakati. Seseorang tidak boleh menerima zakat sebanyak 200 Dirham perak, walaupun pada saat itu ia tidak mempunyai harta yang wajib dizakati (karena 200 Dirham merupakan jumlah harta yang sudah wajib dizakati).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tidak mempunyai harta sebanyak 200 Dirham dan ia juga tidak mempunyai harta lain yang wajib dizakati, maka keadaan seperti ini tidak serta-merta menjadikan ia boleh menerima zakat. Kecuali apabila ia betul-betul sangat membutuhkan (bantuan), karena ia tidak punya usaha/penghasilan atau karena tanggungannya terlalu banyak. Bisa saja seseorang yang mempunyai harta cukup banyak (misalnya lebih dari 200 Dirham) tapi ia patut untuk diberi zakat, karena tidak mempunyai penghasilan atau karena tanggungannya terlalu banyak. Maka orang yang pantas ditolong adalah orang yang menurut manusia memang membutuhkan pertolongan, bukan semata-mata orang yang tidak punya harta. Bagaimana jika ada orang yang mempunyai harta 200 Dirham tapi ia menanggung nafkah keluarganya yang berjumlah 100 orang? Apakah orang seperti ini tidak berhak menerima zakat? Lalu bagaimana dengan orang yang hartanya tidak sampai 200 Dirham tapi ia tidak mempunyai tanggungan keluarga satu orang pun?

PEMBAHASAN TENTANG SEDERHANA PUASA⁶²

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

“Satu bulan itu kadang-kadang 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sebelum kalian melihat hilal (awal bulan) dan janganlah kalian berbuka (berhenti berpuasa) sebelum kalian melihat hilal. Apabila cuaca mendung, maka genapkanlah bulan itu menjadi 30 hari.”

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bersaksi adanya *hilal* Ramadhan kecuali minimal dua orang laki-laki.

⁶² Semua naskah kitab *Al Umm* yang ada pada kami terdapat kata-kata “kecil” ini. Barangkali yang dimaksud Imam Syafi'i adalah kitab ini merupakan kitab kecil yang membahas tentang puasa, yang berarti ada kitab besar yang terdapat dalam *Al Umm* ini yang membahas tentang puasa. Akan tetapi kami tidak mendapatkan dalam kitab *Al Umm* yang membahas masalah puasa selain kitab ini setelah kami memeriksanya dengan teliti. Seandainya kami mendapatkannya, niscaya akan kami tulis, *insya Allah*.

Imam Syafi'i berkata: Persaksian orang yang melihat *hilal* Idul Fitri (awal bulan syawal) tidak boleh diterima kecuali terdiri dari dua orang laki-laki yang adil atau lebih banyak dari itu.

Apabila kaum muslimin terlanjur berpuasa berdasarkan persaksian satu orang atau dua orang saja (tidak diketahui adil dan tidaknya — penerj.), maka mereka harus menyempurnakan puasanya sebanyak 30 hari, kecuali apabila mereka sudah melihat *hilal* bulan Syawal atau datang keterangan yang jelas bahwa *hilal* Syawal sudah terlihat. Dalam keadaan seperti ini, mereka harus berhenti berpuasa (walaupun mereka baru berpuasa sebanyak 29 hari).

Apabila cuaca mendung di awal bulan Ramadhan dan di awal bulan Syawal, kemudian mereka berpuasa sebanyak 30 hari, lalu datang keterangan yang meyakinkan bahwa *hilal* bulan Sya'ban (awal Ramadhan) ternyata sudah terlihat sehari sebelum mereka berpuasa, maka dalam hal ini mereka harus meng-qadha puasa satu hari karena telah meninggalkan puasa Ramadhan selama satu hari, walaupun hal itu disebabkan oleh cuaca mendung (bukan kesalahan mereka). Mereka harus membayar puasa satu hari tersebut, karena telah datang keterangan yang menyebutkan bahwa mereka meninggalkan puasa Ramadhan sebanyak satu hari.

Apabila mereka berpuasa di akhir bulan Ramadhan, kemudian datang keterangan yang meyakinkan bahwa *hilal* sudah terlihat (sudah masuk satu Syawal) dan waktu itu belum tergelincir matahari (belum masuk waktu zhuhur), maka dalam hal ini mereka harus segera menghentikan puasanya lalu melakukan shalat Idul Fitri.

Apabila berita tersebut datang setelah zhuhur, maka mereka tidak usah shalat Id. Demikianlah pendapat yang aku dapati dari sahabat-sahabatku.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh shalat Id pada hari raya Idul Fitri apabila matahari sudah tergelincir (sudah masuk waktu zhuhur).

Imam Syafi'i berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami dari Malik, ia menerima berita bahwa pada zaman Utsman bin Affan kaum muslimin sedang melaksanakan puasa Ramadhan, tiba-tiba datang berita di sore hari bahwa *hilal* syawal sudah terlihat. Tapi Utsman tidak membatalkan puasanya sampai matahari tenggelam.

Imam Syafi'i berkata: Begitulah pendapat kami, yaitu apabila *hilal* tidak terlihat atau tidak ada yang bersaksi adanya *hilal* pada malam hari, maka kaum muslimin tetap harus berpuasa walaupun *hilal* itu akhirnya terlihat di siang harinya sebelum atau sesudah zhuhur. Yang demikian itu karena *hilal* di siang hari tersebut adalah *hilal* untuk malam berikutnya. *Wallahu alam*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melihat *hilal* bulan Ramadhan sendirian, maka ia harus berpuasa dan tidak ada kewajiban lain baginya selain itu (dia tidak perlu menunggu persaksian dari orang lain). Apabila seseorang melihat *hilal* bulan Syawal sendirian, maka ia harus menghentikan puasanya kecuali apabila ia meragukan hal itu, atau ia takut fitnah dan tuduhan bahwa ia menyepelekan puasa Ramadhan.

BAB: PERMULAAN (NIAT) PUASA DAN PERBEDAAN PENDAPAT SEPUTAR ITU

Imam Syafi'i berkata: Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa tidak boleh berpuasa Ramadhan kecuali dengan niat, sebagaimana tidak boleh shalat kecuali dengan niat pula. Mereka berhujjah dengan perkataan Ibnu Umar, "*Tidak sah puasa kecuali bagi orang yang berniat puasa sebelum fajar (subuh)*."

Imam Syafi'i berkata: Akan tetapi —*wallahu a'lam*— hal itu hanya berlaku pada puasa Ramadhan dan puasa nadzar, serta puasa wajib lainnya.

Adapun untuk puasa sunah, maka seseorang boleh berniat puasa sebelum zhuhur selagi ia belum makan dan minum. Akan tetapi sebagian orang berbeda pendapat dengan pendapat ini, mereka mengatakan bahwa justeru maksud perkataan Ibnu Umar di atas adalah puasa sunah. Jadi, untuk puasa sunah harus diniatkan sebelum fajar dan untuk puasa Ramadhan boleh diniatkan setelah fajar. Akan tetapi beberapa atsar yang ada ternyata bertentangan dengan pendapat ini.

Imam Syafi'i berkata: Kepada orang yang berpendapat seperti di atas kita katakan, "Mengapa Anda berpendapat bahwa puasa Ramadhan boleh dilakukan tanpa niat, sedangkan puasa nadzar dan puasa kafarat (yang hukumnya juga wajib) harus dengan niat? Sementara Anda juga berpendapat bahwa shalat wajib dan shalat nadzar serta tayamum harus dilakukan dengan niat?" Mereka menjawab, "Karena puasa nadzar dan puasa kafarat itu tidak mempunyai waktu khusus, yaitu boleh dikerjakan kapan

saja sebagaimana shalat dan tayamum.” Kita katakan kepada mereka, “Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang bernadzar untuk berpuasa satu bulan pada tahun ini (pada tahun tertentu), tapi kemudian ia menunda-nunda puasa nadzarnya tersebut dan tidak segera menunaikannya, sampai akhirnya tahun tersebut tinggal satu bulan lagi. Kemudian ia berpuasa selama satu bulan di tahun itu, tapi ia tidak berniat untuk puasa nadzar (dia lupa bahwa ia pernah bernadzar untuk puasa selama satu bulan di tahun tersebut —penerj.) Apakah puasanya selama satu bulan tersebut bisa dianggap sebagai puasa nadzar?” Mereka menjawab, “Tidak boleh, karena ia berpuasa bukan dengan niat untuk puasa nadzar.” Kita katakan kepada mereka, “Tahun yang ia janjikan telah berlalu, dan hanya tinggal satu bulan lagi tahun tersebut akan habis. Maka jika ia tidak berpuasa di bulan itu, ia telah keluar dari waktu yang dijanjikan. Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang meninggalkan shalat Zhuhur kemudian waktu zhuhur hampir habis, lalu ia shalat empat rakaat seperti shalat Zhuhur, tapi ia tidak berniat untuk shalat Zhuhur. Apakah shalat tersebut dianggap sebagai shalat Zhuhur?” Mereka menjawab, “Tidak, karena ia tidak berniat untuk shalat Zhuhur.”

Imam Syafi’i berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan antara niat puasa Ramadhan dengan niat shalat Zhuhur di atas. Mereka membolehkan puasa Ramadhan tanpa niat dengan alasan bahwa puasa Ramadhan tersebut mempunyai waktu khusus. Padahal kita dapati bahwa hampir seluruh ibadah wajib mempunyai waktu khusus yang terbatas, dimana ibadah tersebut tidak boleh atau tidak sah dilakukan apabila waktunya telah lewat. Demikian juga shalat nadzar, dan begitu juga yang kita jumpai dalam dua waktu yang terbatas yang keduanya dikerjakan seperti mengerjakan amalan wajib dan mengerjakan amalan nadzar. Dalam dua waktu ini tidak ada yang lebih utama antara yang wajib dengan yang nadzar, karena baik yang wajib atau yang nadzar sama-sama membutuhkan waktu tersebut. Dalam contoh di atas, yaitu shalat Zhuhur dan shalat nadzar yang dilakukan di akhir waktu zhuhur, shalat tersebut tidak dianggap sebagai shalat Zhuhur apabila niatnya adalah shalat nadzar, begitu juga sebaliknya.

BAB: PUASA RAMADHAN

Imam Syafi’i berkata: Tidak sah puasa Ramadhan kecuali dengan niat. Misalnya ada seorang tawanan yang tidak mengetahui pergantian bulan

kemudian ia berniat puasa sunah, padahal waktu itu sudah masuk bulan Ramadhan, maka puasa tersebut tidak bisa dianggap sebagai puasa Ramadhan dan ia harus mengqadha puasa tersebut di bulan lain. Barangsiapa berpendapat bahwa puasa tersebut bisa dianggap sebagai puasa Ramadhan walaupun tanpa niat, maka ia tidak usah mengqadha puasa tersebut, tapi menurutku pendapat ini tetap keliru. *Wallahu a'lam.*

Apabila ada seseorang yang berada di pagi hari mengira bahwa hari itu masih bulan Sya'ban, lalu ia tidak makan dan tidak minum, bahkan berniat untuk puasa, kemudian sebelum tengah hari ia mengetahui bahwa ternyata hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, lalu ia berniat untuk berpuasa Ramadhan, maka dalam hal ini adalah sah hukumnya. Pendapat ini serupa dengan pendapat pertama.

Ada yang berpendapat bahwa apabila ia mengetahuinya setelah lewat tengah hari, kemudian menahan diri dari makan dan minum serta berniat untuk puasa Ramadhan, maka hal ini tidak sah dan ia wajib mengqadha puasanya di hari lain. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat pertama.

BAB: HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA, TENTANG SAHUR DAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM HAL INI

Imam Syafi'i berkata: Waktu diharamkannya makan untuk orang yang berpuasa adalah ketika fajar kedua (fajar shadiq) telah jelas tampak di ufuk (kaki langit sebelah timur).

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga yang sampai kepada kami dari Nabi SAW bahwa haramnya makan dan minum tersebut adalah sampai tenggelamnya matahari. Demikian juga firman Allah, "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" (Qs. Al Baqarah(2): 187)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang makan atau minum dengan sengaja antara dua waktu tersebut (antara fajar sampai tenggelamnya matahari) dan ia ingat bahwa ia sedang berpuasa, maka ia wajib mengqadha puasanya.

Imam Syafi'i berkata: Disunahkan untuk mengakhirkan sahur selama tidak terlalu mendekati waktu fajar, karena dikhawatirkan fajar terbit sebelum selesai makan sahur. Tapi apabila di tengah makan sahur fajar telah terbit, saya lebih suka untuk memutuskan sahur tersebut.

Misalnya fajar telah terbit dan ketika itu di mulutnya masih ada makanan yang sedang dikunyah, maka makanan tersebut harus dikeluarkan lagi. Namun hal ini tidak membatalkan puasanya, karena memasukkan makanan ke dalam mulut tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan ke dalam rongga perut. Jadi, apabila ia menelan makanan tersebut setelah terbit fajar, maka ia harus meng-qadha puasa tersebut di hari lain. Adapun sisa-sisa makanan yang terselip di gigi kemudian masuk ke dalam rongga perut bersama ludah, hal ini tidak membatalkan puasa, karena menurut saya sisa makanan itu terlalu kecil dan di luar kesanggupan manusia.

Adapun makanan yang sengaja dimasukkan ke dalam perut padahal ia bisa mengeluarkan makanan tersebut dari mulut, maka hal ini membatalkan puasanya. *Wallahu a 'lam.*

Imam Syafi'i berkata: Kami berpendapat bahwa menelan makanan yang menyelip di gigi bisa membatalkan puasa apabila ia mampu mengeluarkan makanan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Namun saya menyukai untuk menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkannya.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَلَمْ يُؤَخِّرُوهُ.

*"Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkannya."*⁶³

Imam Syafi'i berkata: Malik telah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berbekam padahal ia sedang berpuasa, kemudian (di kemudian hari) ia meninggalkan hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda,

⁶³ HR. Bukhari, pembahasan tentang puasa, bab "Menyegerakan Berbuka"; HR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Keutamaan Sahur dan Sunnah Sahur serta Sunah untuk Mengakhirkan Sahur dan Menyegerakan Berbuka"; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang puasa, bab "Menyegerakan Berbuka", hadits no. 699; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang puasa, bab "Menyegerakan Berbuka", hadits no. 1377; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa* riwayat Muhammad bin Hasan As Syaibani, bab "Puasa" dan bab "Menyegerakan Berbuka", hadits no. 364, terbitan Darul Qalam, Beirut.

“Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya.”⁶⁴

Tapi juga diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah berbekam, padahal beliau sedang berpuasa.

Imam Syafi’i berkata: Barangsiapa sengaja muntah (memuntahkan isi perut) dan ia sedang berpuasa, maka ia wajib meng-qadha puasanya. Tapi barangsiapa yang muntahnya tidak disengaja, maka tidak wajib baginya meng-qadha puasa.

Imam Syafi’i berkata: Barangsiapa makan atau minum dan ia lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka teruskanlah puasanya dan ia tidak wajib meng-qadha.

Imam Syafi’i berkata: Barangsiapa keluar air mani karena mimpi di bulan Ramadhan, maka hendaklah ia mandi dan ia tidak wajib meng-qadha puasanya. Demikian juga orang yang berjima’ dengan istrinya kemudian fajar terbit dan ia belum mandi junub, maka hendaklah ia mandi kemudian menyempumakan (meneruskan) puasanya.

Imam Syafi’i berkata: Apabila fajar telah terbit dan ketika itu ia sedang berjima’, maka hendaklah ia mengeluarkannya (segera menghentikan jima’ tersebut) saat itu juga, kemudian ia meneruskan puasanya, karena ia tidak bisa keluar dari jima’ kecuali dengan cara seperti itu. Apabila ia tahu bahwa saat itu fajar telah terbit tapi tidak segera menghentikan jima’nya dan tetap melakukan sesuatu yang lain yang menggerakkan syahwatnya, maka ia wajib membayar kifarat (denda persefubuhan di siang hari bulan Ramadhan).

Imam Syafi’i berkata: Barangsiapa syahwatnya terangsang karena ciuman, maka menurutku mencium itu makruh baginya, tapi apabila ia lakukan tidak membatalkan puasanya. Barangsiapa syahwatnya tidak terangsang karena ciuman, maka ia boleh melakukan ciuman tersebut.

Imam Syafi’i berkata: Kami katakan bahwa ciuman itu tidak

⁶⁴ HR. Bukhari, bab “Berkam dan Muntah Bagi Orang yang Sedang Berpuasa”; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang puasa, bab “Makruhnya Berkam Bagi Orang yang Sedang Berpuasa”, hadits no. 774; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang puasa, bab “Berkam Bagi Orang yang Sedang Berpuasa”, hadits no. 1362.

membatalkan puasa, sebab seandainya membatalkan puasa, tentu Rasulullah tidak akan melakukannya.

Imam Syafi'i berkata: Aisyah berkata,

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضَحَّكَ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya, padahal beliau sedang berpuasa." Kemudian Aisyah tersenyum⁶⁵

Imam Syafi'i juga berkata bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ciuman yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, beliau membolehkan bagi orang yang sudah tua tetapi makruh bagi orang yang masih muda.

BAB: JIMA' DI SIANG HARI BULAN RAMADHAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH INI

Imam Syafi'i berkata: Dari Sa'id bin Musayyab ia mengatakan,

أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَفُ وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ وَيَقُولُ: هَلْكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاجْلِسْ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، قَالَ: فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ.

⁶⁵ HR. Bukhari, pembahasan tentang puasa, bab "Mencium Bagi Orang yang Berpuasa". (IR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Ciuman itu Tidak Haram Bagi Orang yang Sedang Berpuasa. Bagi Orang yang Tidak Bergerak Syahwatnya", hadits no. 62; HR. Malik, kitab *Al Muwaṭṭṭha'*, pembahasan tentang puasa, bab "Keringanan Mencium Bagi Orang yang Sedang Berpuasa", hadits no. 14, terbitan Dar Iḥyā Al Kutub Al 'Arabiyah, 'Isa Al Baqi Al Halabi, Mesir.

Bahwa ada seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dengan menarik-narik rambutnya sambil memukul-mukul lehernya, dan ia berkata, "Celaka diriku!" Lalu Nabi SAW bersabda, "*Ada apa engkau?*" Orang tersebut menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadhan, padahal aku sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah engkau sanggup memerdekakan seorang budak?*" Orang tersebut menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "*Apakah engkau sanggup berkorban dengan seekor unta?*" Orang tersebut menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Duduklah.*" Lalu Rasulullah SAW membawa sekarung kurma dan mengatakan, "*Ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengan kurma ini.*" Orang tersebut berkata, "Aku tidak mendapatkan orang yang lebih berhajat (lebih fakir) daripada aku." Rasulullah SAW bersabda, "*Kalau begitu makanlah kurma itu dan berpuasalah satu hari sebagai ganti puasamu yang telah batal itu.*"

Atha (salah seorang periwayat hadits ini) berkata, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, 'Berapa banyak kurma yang terdapat dalam karung tersebut?' Sa'id menjawab, 'Antara 15-20 *sha*'."⁶⁶

Imam Syafi'i berkata: Di riwayat lain Nabi SAW bersabda, "*Makanlah kurma ini dan beri makanlah keluargamu dengan kurma ini.*"

Hal ini mengandung kemungkinan bahwa ketika orang tersebut berjima' dengan istrinya, ia dalam keadaan tidak sanggup untuk membayar kifarat (denda) berupa apapun, sehingga Rasulullah SAW memberikan sekarung kurma kepada orang tersebut dengan mengatakan, "*Bayarlah kifarat dengan sekarung kurma ini.*" Tapi ketika orang tersebut tidak langsung menerima kurma itu dan bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat fakir, baru Nabi mengatakan, "*Makanlah kurma ini dan beri makanlah keluargamu dengan kurma ini.*" Pada saat itu berarti ia berkuasa penuh (memiliki) sekarung kurma tersebut. Kemungkinan kedua bahwa kifarat itu menjadi utang baginya yang harus dibayar ketika ia sudah sanggup membayarnya. Hal ini bukan

⁶⁶ HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang puasa, bab "Kifarat (Denda) Bagi Orang yang Berbuka di Bulan Ramadhan", hadits no. 29, juz 1, terbitan Dar Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah 'Isa Al Baqi Al Halabi, Mesir.

merupakan satu kebaikan. Namun demikian saya menyukainya, karena hal itu lebih bersifat hati-hati. Kemungkinan ketiga adalah apabila orang tersebut tidak sanggup membayar kifarat, maka boleh dibayarkan oleh orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berjima' di siang hari bulan Ramadhan, maka ia harus membayar kifarat. Kemudian apabila ia berjima' lagi di hari yang lain, maka ia juga harus membayar kifarat untuk hari tersebut. Begitu juga apabila ia belum membayar kifarat, maka pembayaran itu adalah berdasarkan berapa hari ia melanggar (berjima' di siang hari bulan Ramadhan), karena kewajiban dalam satu hari tidak meliputi hari yang sebelumnya.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang berpendapat bahwa jika seseorang sudah membayar kifarat, kemudian melanggar lagi (berjima' lagi), maka ia harus membayar kifarat lagi. Tapi jika jima' yang pertama belum dibayar kifaratnya, kemudian ia berjima' lagi, maka kifaratnya adalah satu kali saja, karena seluruh Ramadhan itu dibitung satu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berjima' dengan istrinya yang masih kecil dan belum baligh (di siang hari bulan Ramadhan) atau berjima' dengan binatang, maka kifaratnya adalah satu (untuk dirinya saja). Bahkan walaupun ia berjima' dengan istrinya yang sudah baligh, maka kifaratnya juga hanya bagi laki-laki tersebut, dan itu sudah mencakup dirinya dan istrinya. Demikian juga denda orang yang berjima' pada waktu ihram haji atau umrah. Yang demikian itulah yang berdasarkan Sunnah, karena Nabi SAW tidak mengatakan, "*Bayarlah kifarat untuk istrimu.*" Begitu juga beliau tidak mengatakan hal itu ketika datang berita adanya orang yang berjima' ketika berihram haji.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang sedang berpuasa qadha Ramadhan, puasa kifarat atau puasa nadzar, kemudian di siang harinya ia berjima', maka ia tidak wajib membayar kifarat, tapi ia hanya wajib mengganti puasa tersebut di hari lain, karena puasa di hari tersebut telah rusak (batal).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berjima' dalam keadaan lupa bahwa ia sedang berpuasa Ramadhan, maka ia tidak wajib membayar kifarat. Apabila ia berjima' dalam keadaan subhat (ragu-ragu), misalnya ia makan di siang hari bulan Ramadhan karena lupa, kemudian ia menyangka bahwa dirinya sudah membatalkan puasanya lalu ia berjima'

dalam keadaan subhat ini, maka dalam keadaan seperti ini ia tidak wajib membayar kifarat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melihat (sesuatu yang merangsang) kemudian ia *inzal* (keluar air mani) tanpa adanya sentuhan dan kenikmatan, maka puasanya tetap sah dan ia tidak wajib membayar kifarat, karena tidak ada kifarat kecuali bagi orang yang berjima' di siang hari bulan Ramadhan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bercumbu dengan istrinya kemudian *inzal*, maka puasanya batal dan ia wajib meng-qadha puasa tersebut. Jika ia bercumbu tanpa *inzal*, maka menurutku ini adalah makruh tapi tidak membatalkan puasanya. *Wallahu a'lam*. Jika seseorang menyetubuhi istrinya di duburnya, menyetubuhi hewan atau berbuat *liwath* (homo), maka puasanya batal dan ia harus membayar kifarat. Ia juga dianggap telah berdosa besar kepada Allah, karena telah melakukan hal yang haram. Akan tetapi sebagian orang berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak wajib dikifarati (dibayar dendanya), bahkan ia tidak wajib meng-qadha puasanya kecuali apabila ia *inzal*. Jika ia *inzal*, maka ia harus meng-qadha puasanya tapi tidak wajib membayar kifarat.

Imam Syafi'i berkata: Termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah celak (memberi warna hitam di kelopak mata bagian atas).

Imam Syafi'i berkata: Celak itu tidak membatalkan puasa walaupun mendatangkan dahak (menurut kebiasaan, orang yang banyak memakai celak akan banyak dahaknya —penerj). Dahak itu akan keluar dari daerah kepala dengan pengaruh mata yang dicelak, karena mata itu berhubungan dengan kepala. Tapi dalam hal ini ia tidak sampai ke kepala dan rongga. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang memakruhkan celak dan berpendapat bahwa celak itu membatalkan puasa.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat bahwa siwak itu hukumnya tidak makruh, baik dengan menggunakan kayu yang basah atau kayu yang kering.

Imam Syafi'i berkata: Hendaklah orang yang sedang berpuasa itu membersihkan mulutnya dari cacian dan makian. Apabila ia dicaci, maka hendaklah ia mengatakan bahwa dirinya sedang berpuasa. Namun jika ia membalas, maka puasanya tidak batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang baru saja tiba dari

safarnya (bepergian jauh yang dibolehkan untuk tidak berpuasa) dan waktu itu ia tidak berpuasa, kemudian ia mendapati istrinya baru saja suci dari haid (tidak sedang berpuasa Ramadhan) lalu ia berjima' dengan istrinya, maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa ia boleh melakukannya. Begitu juga apabila mereka berdua makan dan minum, karena mereka tidak sedang berpuasa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang sedang berada di penjara tidak mengetahui dengan pasti tentang pergantian bulan, lalu ia menetapkan dalam dirinya bahwa ia sudah memasuki bulan Ramadhan kemudian perkiraannya benar atau meleset sedikit (meleset beberapa hari), lalu ia berpuasa selama sebulan (30 hari), maka puasanya sah walaupun ia sudah berpuasa beberapa hari sebelum datangnya Ramadhan. Tapi ada yang berpendapat bahwa puasa tersebut tidak sah, kecuali bertepatan dengan bulan Ramadhan. Apabila puasanya melebihi bulan Ramadhan, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai puasa qadha dari hari-hari Ramadhan yang terlewatkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berada di pagi hari dari hari *syak* (akhir bulan Sya'ban atau sehari sebelum datangnya Ramadhan, dimana di hari ini haram hukumnya berpuasa —penerj.) dan tidak berniat untuk berpuasa, tapi ia belum makan dan minum sedikitpun, lalu ia mengetahui bahwa ternyata hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, kemudian ia berniat dan menyempurnakan puasanya, maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa ia harus meng-qadha puasanya itu, baik ia mengetahui hal itu sebelum zhuhur atau setelah zhuhur, karena di hari itu ia tidak berniat untuk berpuasa Ramadhan.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga seandainya di pagi hari itu ia berniat untuk puasa tapi puasa yang ia niatkan adalah puasa sunah, maka ia dianggap belum berpuasa Ramadhan. Saya berpendapat bahwa puasa Ramadhan itu tidak sah, kecuali dengan niat puasa Ramadhan. *Wallahu a'lam*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang mukim (tidak bepergian) berniat untuk puasa sebelum fajar, kemudian ia keluar untuk *safar* (bepergian jauh) setelah fajar, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya di hari itu karena ia telah memasuki hari wajib puasa dalam keadaan mukim (dalam keadaan ia wajib berpuasa).

Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) berkata: Dalam kitab beliau dan selain kitab ini beliau mengatakan, "Kecuali apabila hadits berikut ini

shahih, yaitu Nabi SAW pernah berniat untuk puasa ketika beliau dalam keadaan mukim. Tapi ketika beliau *safar* dan sampai di daerah yang bernama Kadit (sumber mata air yang berjarak 42 mil dari Makkah dan 7 marhalah dari Madinah), beliau berbuka.⁶⁷

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan bahwa hal itu merupakan *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang sedang *safar*. Dalilnya adalah riwayat dari Malik yang mengkhabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya (Urwah bin Jubair), dari Aisyah, yang menceritakan bahwa Hamzah bin Amr Al Aslami berkata, "Ya Rasulullah, aku berpuasa ketika aku *safar* (bepergian jauh)." Hamzah adalah orang yang banyak berpuasa. Lalu Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

*"Jika engkau mau, maka berpuasalah; tapi jika engkau tidak berpuasa, maka tidak apa-apa."*⁶⁸

BAB: PUASA SUNAH

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berpuasa sunah berbeda dengan orang yang berpuasa wajib (puasa Ramadhan, kifar, qadha, dan lain-lain). Orang yang berniat melakukan puasa wajib harus berniat sebelum fajar, sedangkan puasa sunah boleh diniatkan di pagi hari dengan syarat ia belum makan dan minum. Jika seseorang membatalkan puasa sunahnya tanpa udzur (alasan/halangan), maka menurut pendapat saya hal ini adalah makruh, tapi ia tidak wajib menggadha puasa tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah, ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW pulang ke rumah saya, lalu saya katakan kepada beliau bahwa saya menyimpan *hais* (kurma yang dicampur dengan minyak samin lalu diaduk sampai halus setelah biji kurmanya dibuang) untuk

⁶⁷ HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, bab "Puasa Ketika Safar", riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, hadits no. 360, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

⁶⁸ HR. Bukhari, pembahasan tentang puasa, bab "Puasa Dalam Perjalanan"; HR. Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Memilih Antara Puasa dan Tidak Ketika Safar", hadits no. 104; HR. Abu Daud, pembahasan tentang puasa, bab "Puasa Dalam Perjalanan", hadits no. 2385, Syahr Aun Al Ma'bud, jilid ke-7 hal. 39; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang puasa, bab "Rukhsah Dalam Perjalanan", hadits no. 711, jilid ke-3, hal. 91; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang puasa, bab "Puasa Dalam Perjalanan", hadits no. 1349; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pembahasan tentang puasa, bab "Puasa Dalam Perjalanan", hadits no. 360, terbitan Darul Qalam, Beirut, Libanon.

beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda,

إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِيْبِهِ.

'Sesungguhnya bagi aku berniat untuk puasa sunah, tapi bawalah kemari hais itu (beliau membatalkan puasanya)'.⁶⁹

Imam Syafi'i berkata: Seluruh ibadah sunah seperti i'tikaf, shalat sunah dan puasa sunah yang sudah diniatkan boleh dibatalkan lagi sebelum ia melaksanakannya atau menyempurnakannya. Tapi menurut pendapat saya, lebih baik ia menyempurnakan ibadah sunah tersebut sampai selesai. Tidak ada kifarat (denda) bagi orang yang membatalkan niatnya untuk melakukan i'tikaf, shalat sunah atau puasa sunah.

BAB: KETENTUAN HUKUM BAGI ORANG YANG TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa tidak berpuasa beberapa hari di bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian, maka ia harus meng-qadha hari-hari puasa yang ditinggalkan itu dan dilakukan di luar Ramadhan kapanpun ia mau, baik secara berturut-turut atau tidak. Yang demikian itu karena Allah berfirman, "... Maka gantilah di hari lain." (Qs. Al Baqarah (2): 184) Dalam ayat ini Allah tidak menyebut kata-kata berturut-turut. Adapun dalam puasa kifarat sumpahi harus berturut-turut, *wallahu a'lam*. Barangsiapa sakit atau bepergian kemudian ia tidak berpuasa Ramadhan dan sakitnya pun belum sembuh, ia juga belum mampu meng-qadha puasa padahal sudah datang bulan Ramadhan berikutnya, maka ia hanya wajib meng-qadha puasa yang telah ditinggalkan dan tidak wajib membayar kifarat. Tapi bagi orang yang sanggup dan memungkinkan untuk meng-qadha puasa Ramadhan yang ditinggalkan, tapi ia belum juga meng-qadhanya sampai datang Ramadhan berikutnya, maka ia harus meng-qadha puasa Ramadhan tahun sebelumnya yang ia tinggalkan dan juga harus membayar kifarat (denda) untuk satu hari puasa yang ditinggalkan sebanyak satu *mud* gandum.

Imam Syafi'i berkata: Perempuan yang sedang hamil atau

⁶⁹ HR: Muslim, pembahasan tentang puasa, bab "Bolehnya Meniatkan Puasa Sunah di Siang Hari", hadits no. 170.

menyusui apabila sanggup untuk berpuasa dan tidak dikhawatirkan membahayakan anaknya, maka ia tidak boleh meninggalkan puasa. Tapi jika ia khawatir akan membahayakan anaknya, maka ia boleh meninggalkan puasa dan harus bersedekah sebanyak satu *mud* gandum untuk satu hari yang ia tinggalkan. Tapi jika ia sudah tidak khawatir terhadap anaknya, maka ia harus berpuasa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila perempuan hamil atau menyusui tidak mampu atau tidak sanggup untuk berpuasa, maka dalam hal ini ia seperti orang yang sedang sakit. Jadi, ia boleh tidak berpuasa dan harus mengqadha di hari lain dan tidak harus membayar kifarat, karena kifarat itu hanya dilakukan apabila ada suatu pengaruh yang timbul; yaitu ketika perempuan hamil atau menyusui tersebut tidak berpuasa karena orang lain (anaknya), bukan karena dirinya. Dalam keadaan seperti ini berbeda dengan keadaan orang sakit. Orang tua yang sudah sangat renta dan tidak sanggup lagi berpuasa tapi sanggup membayar kifarat, maka ia harus bersedekah satu *mud* gandum untuk setiap satu hari.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bernadzar untuk berpuasa selama satu tahun, maka ia harus berpuasa selama satu tahun tersebut dan tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa; seperti hari Idul Fitri dan Idul Adha serta hari-hari Mina (hari tasyrik, 11-13 Dzulhijjah), dan hari-hari yang diharamkan berpuasa tersebut harus diqadha di hari lain.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bernadzar untuk puasa di hari Jum'at, kemudian ternyata hari Jum'at tersebut bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, maka di hari itu ia tidak boleh berpuasa, sebagai gantinya ia harus mengqadhanya di hari lain. Barangsiapa bernadzar untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri (mungkin karena ia belum tahu — penerj.), maka ia tidak boleh berpuasa di hari itu dan tidak usah mengqadha di hari lain, karena hari itu bukan hari puasa (hari yang diharamkan puasa).

PEMBAHASAN TENTANG I'TIKAF

Imam Syafi'i berkata: I'tikaf itu hukumnya sunah, tapi barangsiapa mewajibkan i'tikaf terhadap dirinya selama satu bulan, maka caranya adalah ia harus masuk masjid untuk i'tikaf sebelum matahari tenggelam di awal bulan tersebut dan keluar setelah matahari tenggelam di akhir bulan itu. Dibolehkan mensyaratkan sesuatu dalam i'tikaf wajib (i'tikaf nadzar), misalnya dengan mengatakan: "Apabila terjadi sesuatu terhadap diriku, maka aku akan keluar." Juga dibolehkan beri'tikaf tanpa meniatkan untuk beberapa hari tertentu, dan i'tikaf seperti ini hukumnya tidak wajib. Jadi, kapan saja ia mau ia bisa keluar dari masjid.

Apabila seseorang mewajibkan i'tikaf terhadap dirinya di masjid tertentu, lalu masjid tersebut roboh, maka ia harus beri'tikaf di tempat yang memungkinkan di antara reruntuhan masjid tersebut. Tapi apabila hal itu tidak memungkinkan, maka ia boleh keluar dari i'tikafnya. Apabila masjid tersebut sudah dibangun, ia dapat kembali melanjutkan i'tikafnya.

Seseorang yang sedang beri'tikaf boleh keluar dari masjid untuk hajat yang tidak bisa dihindari seperti membuang hajat. Untuk kepentingan ini ia boleh pulang ke rumahnya atau ke tempat lain yang memungkinkan untuk buang hajat. Ia harus segera kembali ke masjid apabila hajatnya sudah terpenuhi. Seseorang yang sedang beri'tikaf tidak boleh menjenguk orang sakit dan tidak boleh mengantar jenazah. Seorang muadzin yang sedang beri'tikaf, ia boleh naik ke menara (untuk adzan), baik menara itu di dalam masjid atau di luarnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar karena Allah, yaitu mewajibkan dirinya untuk beri'tikaf selama satu bulan, tapi ia tidak menentukan bulan yang mana dan juga tidak mensyaratkan harus berturut-turut, maka ia boleh beri'tikaf kapan saja ia mau. Jika ia bernadzar untuk beri'tikaf selama satu bulan di siang hari saja, maka ia boleh beri'tikaf di siang harinya saja tanpa malam harinya.

Apabila orang yang sedang beri'tikaf itu mabuk di malam hari atau siang hari, maka i'tikafnya menjadi rusak (batal) dan ia harus memulai lagi i'tikafnya apabila i'tikaf tersebut merupakan i'tikaf wajib. Yang dimaksud dengan i'tikaf wajib adalah i'tikaf yang dinadzarkan, yaitu dengan perkataan: "Wajib atas diriku karena Allah untuk beri'tikaf sekian hari". I'tikaf yang tidak wajib adalah i'tikaf yang tidak disertai niat atau syarat apapun. Apabila seseorang berniat untuk beri'tikaf selama satu hari, dan ia memulai i'tikafnya di tengah hari (zhuhur), maka ia harus menyelesaikan i'tikafnya sampai tengah hari di hari berikutnya.

Apabila seseorang bernadzar untuk Allah dan mewajibkan dirinya untuk beri'tikaf selama sehari, maka aturannya adalah ia harus masuk masjid sebelum fajar sampai tenggelamnya matahari.

Imam Syafi'i berkata: Boleh beri'tikaf pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari-hari tasyrik, karena i'tikaf itu tidak ada hubungannya dengan puasa (tidak harus disertai dengan puasa).

Apabila seseorang bernadzar karena Allah dan mewajibkan dirinya untuk beri'tikaf selama satu hari pada hari datangnya si fulan, kemudian si fulan datang di pagi atau sore harinya, maka ia harus beri'tikaf ketika si fulan datang sampai habisnya waktu siang (sampai tenggelam matahari). Tapi apabila si fulan datang dan ia dalam keadaan sakit atau terhalang, maka ia harus meng-qadha i'tikafnya ketika ia sembuh atau ketika ia terlepas dari halangannya. Jika ternyata si fulan datang pada malam hari, maka orang yang bernadzar itu tidak wajib melakukan i'tikaf sedikitpun, dan juga tidak wajib mengqadha.

Apabila orang yang sedang beri'tikaf itu melakukan ihram haji, maka ia harus menyempurnakan i'tikafnya. Tapi jika khawatir akan ketinggalan hajinya, maka ia harus menyempurnakan hajinya walaupun i'tikafnya itu diniatkan berturut-turut. Apabila selesai melakukan ibadah haji, ia —boleh— mengulang lagi i'tikafnya. Tapi apabila i'tikafnya tidak disyaratkan berturut-turut, maka ia hanya meneruskan i'tikafnya tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang perempuan bernadzar

untuk i'tikaf, maka suaminya berhak melarangnya. Demikian juga seorang tuan (pemilik budak) berhak melarang budaknya, walaupun budak tersebut adalah seorang *ummul walad* (budak perempuan yang melahirkan anak hasil persetubuhan dengan tuannya). Apabila seorang suami membolehkan istrinya untuk beri'tikaf, kemudian setelah itu melarang istrinya untuk melanjutkan i'tikafnya yang belum selesai, maka itu menjadi hak suami. Tapi seorang tuan tidak berhak melarang budaknya untuk beri'tikaf apabila budak tersebut sudah menjadi budak *mukatab* (budak yang akan merdeka dengan membayar sejumlah tebusan kepada tuannya).

Apabila orang yang sedang beri'tikaf tiba-tiba menjadi gila sebelum selesai i'tikafnya, kemudian ia gila selama beberapa tahun, maka apabila sadar ia harus meneruskan i'tikafnya. Orang yang buta dan lumpuh hukumnya sama dengan orang yang sehat dalam hal i'tikaf.

Apabila ada seorang yang sedang beri'tikaf kemudian ia keluar dari masjid karena lupa, lalu kembali lagi, maka i'tikafnya tidak batal. Seseorang yang sedang beri'tikaf boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dikeramasi oleh istrinya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila ada seorang perempuan yang sedang beri'tikaf, kemudian suaminya meninggal, maka ia harus keluar dari masjid (menghentikan i'tikafnya) untuk menjalani masa iddah. Apabila masa iddahya telah selesai, maka ia harus kembali ke masjid untuk meneruskan i'tikafnya kembali. Tapi ada yang berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak boleh keluar dari i'tikafnya. Sebab apabila keluar dari i'tikafnya, maka ia harus mengulang lagi dari awal. *Wallahu a'lam*.